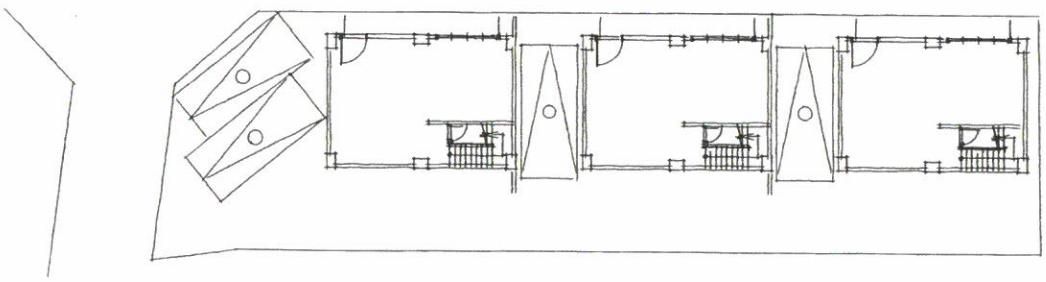
第二章
一般設計通則



【第一節 建築基地】

第 2 條 (私設通路之寬度)(★依第 166 條規定，本條不適用實施容積管制地區)

基地應與建築線相連接，其連接部分之最小長度應在 2m 以上。基地內私設通路之寬度不得小於下列標準：

一、長度未滿 10m 者為 2m。

二、長度在 10m 以上未滿 20m 者為 3m。

三、長度大於 20m 為 5m。

四、基地內以私設通路為進出道路之建築物總樓地板面積合計在 1,000 ㎡以上者，通路寬度為 6m。

五、前款私設通路為連通建築線，得穿越同一基地建築物之地面層；穿越之深度不得超過 15m；該部分淨寬並應依前四款規定，淨高至少 3m，且不得小於法定騎樓之高度。

前項通路長度，自建築線起算計量至建築物最遠一處之出入口或共同入口。

註：實施容積管制地區建築基地留設基地內通路，應依據第 163 條規定而非適用本條，不過第 163 條基地內通路與本條私設通路之規定相同部分，因此可以依本條圖例 2-(1) 及 2-(3) 之規定辦理。

註：基地如未臨接建築線時，得以私設通路連接後建築，但該通路為建築基地外之「私設通路」，非屬建築基地之一部分，也非屬建築法第 11 條所稱之法定空地。

第 2 條 圖 2-(1)

①通路長度 ℓ =ab+bc+ce+cf+bd(以通路中心線計量)

②上開通路長度自 a 起算 35m 之範圍 (如圖中 ab+bc' 或 ab+bd') 可計入法定空地面積。

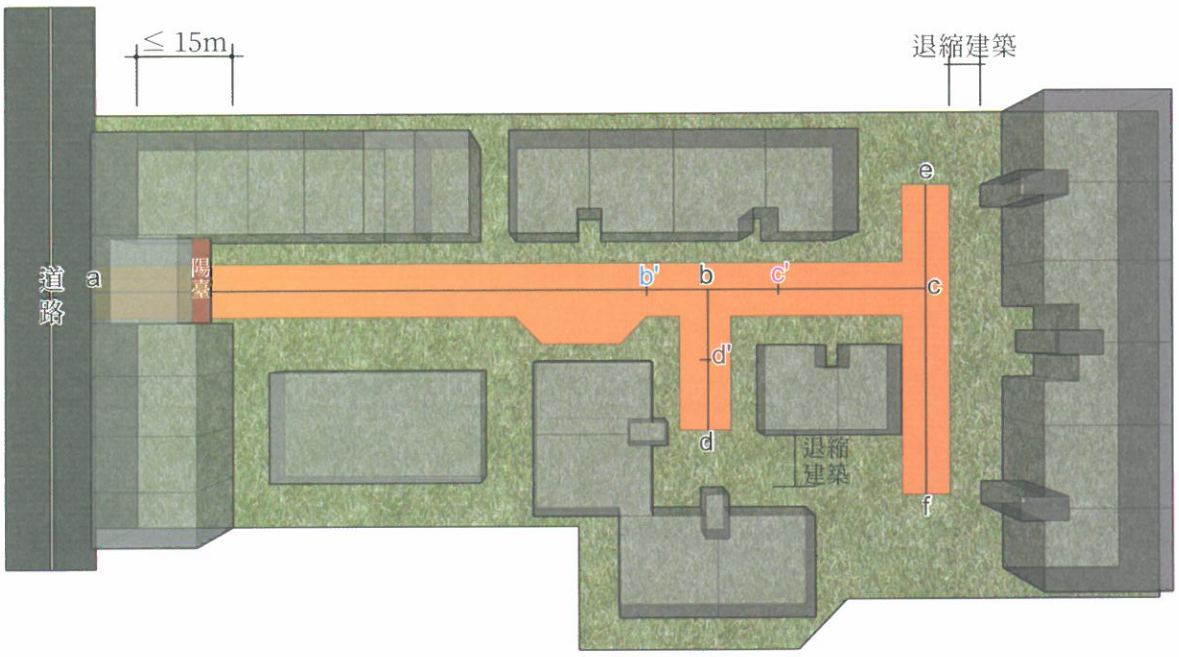
③通路穿越建築物之地面層時，其容許之穿越深度係包括外牆留設之陽臺。

④私設通路與私設通路之交叉口免予截角。

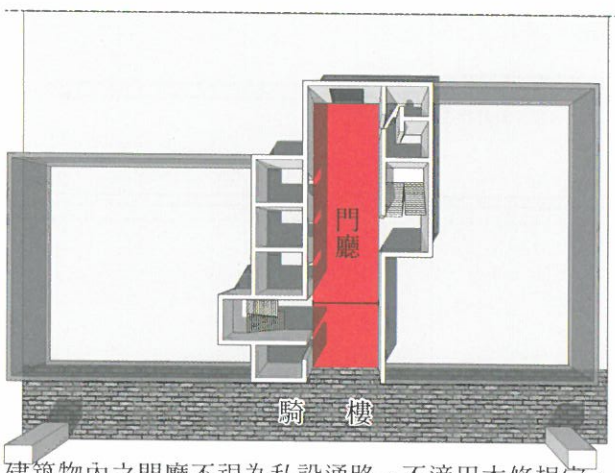
⑤圖中 (b'b+bd) 及 (b'b+bc+cf) 均未達 35m，其末端免設迴車道 (b' 處為迴車道)。

⑥迴車道在 35m 範圍內可計入法定空地。

⑦私設通路寬度超過 6m 者，超過部分可作為停車空間。

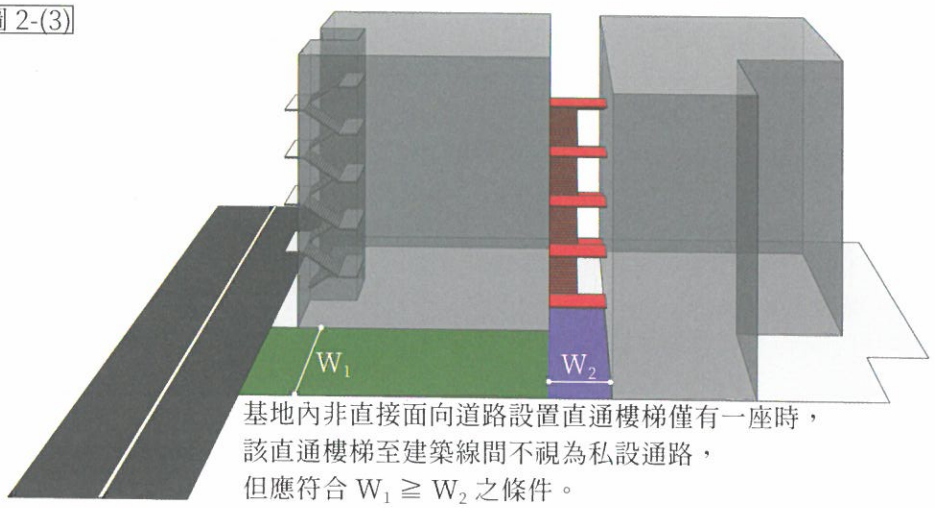


第 2 條　圖 2-(2)



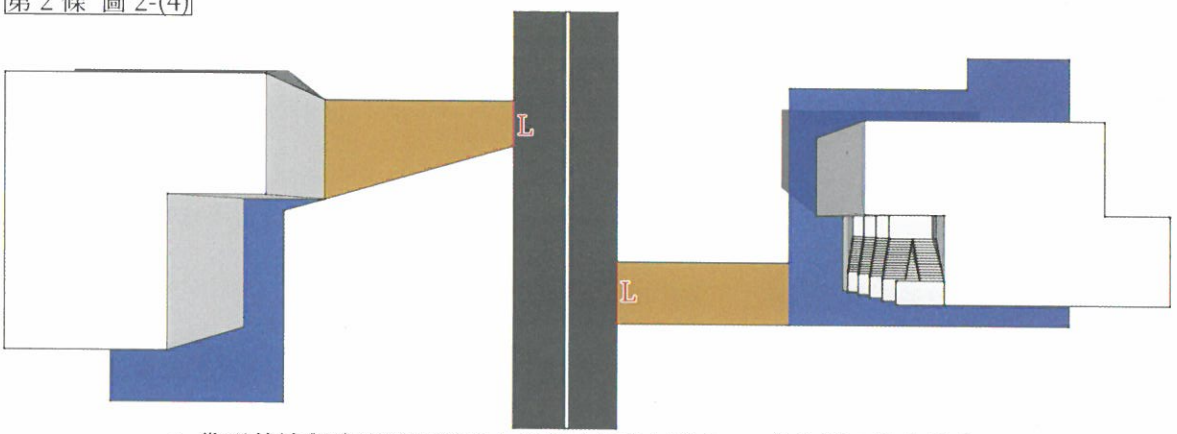
建築物內之門廳不視為私設通路，不適用本條規定，
但其任一處之最小寬度應合於第 90 條 1.2m 之規定。

第 2 條　圖 2-(3)

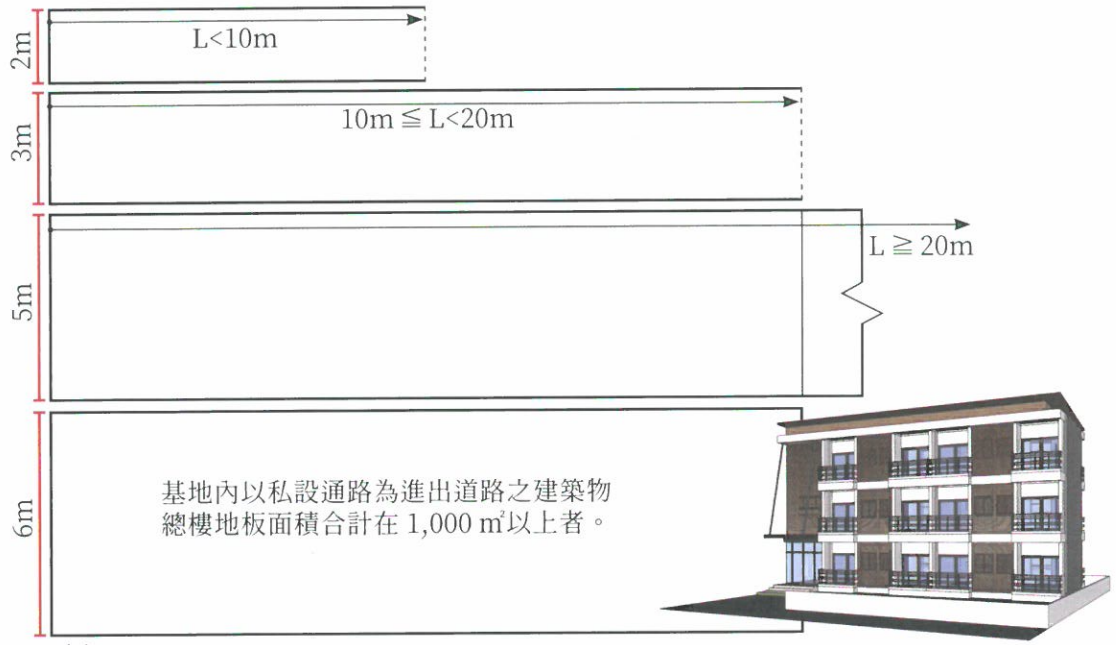


基地內非直接面向道路設置直通樓梯僅有一座時，
該直通樓梯至建築線間不視為私設通路，
但應符合 $W_1 \geqq W_2$ 之條件。

第 2 條　圖 2-(4)



1. 袋形基地與建築線相連接之長度 (L) 至少應 2m，並依第 2 條之規定。
2. 臨接道路作通路使用之部分不視為畸零地。
3. 該基地不得造成相鄰之土地成為畸零地。



《函令劍掃》

◉建築法第 50 條所稱之「道路交叉口」，係指市區道路條例第 2 條所規定之道路 (一、都市計畫區域內所有道路。二、直轄市及市行政區域以內，都市計畫區域以外所有道路。三、中央主管機關核定人口集居區域內所有道路。) 及公路法第 2 條所規定之國道、省道、市道、縣道、區道、鄉道等之交叉口，不包括既成巷路、私設道路或類似通路。

◉本條第 5 款，私設通路穿越同一基地建築物之地面層，該穿越深度係自建築物最小退縮深度起算，於 15m 範圍內設置陽臺或穿越建築物，依一般建築法令規定辦理，惟其淨高應依同款後段規定核計。

「最小退縮深度」係指建築物垂直投影於私設通路上之陰影與建築線間之最小距離。

◉補充圖例圖 2-(3) 旨在規定「基地內非直接面向道路設置之直通樓梯僅有一座時，該直通樓梯至建築線間」之各部分寬度條件。其既不視為「私設通路」，自得依照圖 2-(2) 之規定，即該部分不適用本條規定，且其任一處之最小寬度應合於本編第 90 條 1.2m 之規定。

◉補充圖例圖 2-(3) 中「W2」之寬度應係設計寬度，不得小於 1.2m，且「W1」均應大於或等於「W2」；其不為私設通路，故上方得設置不礙通行之雨遮。

◉在不違反防火間隔有關規定、不妨礙其功能之情形下，直通樓梯出入口前通路尚無不得直接面向防火間隔設置之規定。

◉私設道路係依本條所留設，或其他依法令規定設者，既屬建築執照核發要件之一，且部分得依本編第 2-1 條計入法定空地，自不得有擅自改道或變更形狀等情事，否則得依建築法第 91 條第 1 項第 1 款辦理。

◉位於原留設之私設通路後端基地，申請新建，在無法取得私設通路同意通行情形下，不得以該私設通路作為主要進出口。

◉利用私設通路通行，領有使用執照之原有合法房屋，申請增建、修建、改建時，得無須再檢具該私設通路通行同意書。

◉建築線之指定係考量建築物出入通路及消防等安全上的問題，有其必要性。凡經農業主管機關同意非都市土地農牧用地作農業使用之建築設施，其申請人於申請建築執照時，依當地縣市政府所定建築技術規則應指定建築線時，應請申請人依上開規定辦理。

依法容許使用之農業生產必要設施，係基於農業經營生產許可興建之設施物，其農地利用之條件涉關農業政策之一部分。農業生產必要設施如涉屬建築法規範之雜項工作物範疇，須申請建築執照，其申請指定建築線事項，仍請行政院農委會基於輔導農業之立場，考量各種農業生產必要設施留設出入通路及消防安全等之不同需求及適用規模予以分類。

農業用地係供農業使用而劃設之土地，與建築法所稱建築基地不同。農業生產必要設施申請建照時有關申請建築線指示事項，應依各該直轄市、縣（市）建築管理自治條例（規則）或簡化偏遠地區建築管理等有關法令規定辦理。

◉都市計畫內農業區及區域計畫地區非都市土地，申請興建農舍，如基地未臨接建築線，前有他人土地屬同一分區或同一編定，可由其出具同意書，以私設通路連接建築線，不須指定建築線。

◉非都市土地使用管制規則第 6 條規定：「非都市土地經劃定使用分區並編定使用地類別，應依其容許使用之項目及許可使用細目使用。」休閒農場內坐落於遊客休憩分區之休閒農業設施建築基地未連接建築線，得以農場內符合私設通路寬度之農路連接建築線申請建築，仍須符合非都市土地使用管制規則之規定。

◉實施都市計畫以外地區建築基地與建築線間夾有排水溝申請建築，如該排水溝經水利機關同意架設橋梁，得視同作為私設通路，惟仍應依實施區域計畫地區建築管理辦法第 11 條規定退縮建築及核算私設通路之寬度。

◉建築基地法定空地分割辦法業已頒行多年，係屬地政機關辦理空地分割之依據，在建築管理上並無問題。但為便利辦理產權登記，建管單位應予配合，對以一宗基地核發有建造執照之數筆土地，得於核發使用執照前，比照臺北縣政府作業方式將數筆土地先辦理合併為一個地號後再核發使用執照，以利地政機關以共有持分方式辦理產權登記，以免取巧滋生糾紛。

◉私設通路尚無不得橫跨設置牌樓之規定，惟應不得妨礙公共安全及公共交通，且不得供作居室使用。

◉私設通路既不直接臨接建築線，其留設依本條之規定，有其特定要件，且係申請供特定人使用，與供公眾通行或具公用地役關係之既成巷路不同，故不得以私設通路認定為既成巷路予以指定建築線。私設通路既不同於供公眾通行具公用地役關係之現有巷道，若不是經土地所有權人，出具供公眾通行同意書或捐獻土地為道路使用，並依法完成土地移轉登記手續者，應得於申請新建時，依需要重新整體規劃。

◉建築基地如未臨接道路，得以私設通路連接道路申請建築。休閒農場內自設農路連接道路，如該農路之寬度符合本條及第 163 條私設通路或基地內通路設置之規定，自得據以申請建築。

◉建築基地擬以學校範圍內之類似通路作為私設通路連接建築線申請建築，如該類似通路之寬度符合本條及第 163 條私設通路之設置，及該鄰近基地應臨接之面前道路寬度等有關規定，經取得該通路所有權人學校之通行同意文件，得據以申請建築。

該學校內通路提供鄰近基地作為主要出入口，有無涉及學校管理相關法令規定及影響學校及師生出入安全管理等事項，須視學校層級之安全性而定，如為私立高級中學，應依照私立學校法、高級中學法相關規定辦理；至於是否影響學校師生之出入安全管理，宜就個案認定。

◉依本條規定留設「私設道路」申請核發建造執照並領有使用執照，「私設道路」遭土地所有權人等設置路障及障礙物等阻塞，導致無法通行，應查明個案事實，依下列有關法令規定辦理，至其涉關私權爭議部分，仍宜逕循司法途徑解決。

❶私設道路係依建築技術規則建築設計施工編第 2 條所留設，或其他依法令規定設者，既屬建築執照核發要件之一，且部分得依同編第 2 條之 1 計入法定空地，自不得有擅自改道或變更形狀等情事，否則得依建築法第 91 條第 1 項第 1 款規定處分之。

❷公寓大廈管理條例第 3 條第 1 款及第 16 條第 2 項分別規定：「公寓大廈：指構造上或使用上或在建築執照設計圖樣標有明確界線，得區分為數部分之建築物及其基地。」、「住戶不得於私

設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入。

❸道路交通管理處罰條例第 82 條規定：「有下列情形之一者，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主新臺幣 1,200 元以上 2,400 元以下罰鍰：一、在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物。…」

註：道路交通管理處罰條例第 3 條第 1 款規定：「道路：指公路、街道、巷衖、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方」，已對道路為列舉性與概括性之說明。

封閉社區私有道路，如係未設置任何管制設施無條件開放公眾通行使用，且當地警察機關亦同意依現行交通法規予以納入管理者，則應可屬上開規定所定義之道路範圍；另如私有道路不符上開規定所稱之「道路」範圍，自不能適用道路交通管理處罰條例相關之規定。

第 2-1 條（私設通路面積）（★依本編第 166 條規定，本條不適用實施容積管制地區）

私設通路長度自建築線起算未超過 35m 部分，得計入法定空地面積。

《立修理由》

私設通路原為建築基地之一部分，其功能不僅為進出交通之便，且可兼為數棟建築物間之中庭及兒童遊戲場，其所占面積允宜計入法定空地面積。惟國人習慣，好將大型基地以連棟式建築物作單調之排列，中間留私設通路以連接建築線，此種通路實與一般道路無異，應非鼓勵之對象，故原條文規定不能計入空地面積。惟執行以來，內政部迭經地方政府反應，列舉各種案例放寬其規定。茲為簡化並統一執行尺度起見，爰增訂本條文。

《函令劍掃》

◉基地與建築線相連之私設通路，其基地如有建築法第 9 條第 1 款新建、第 2 款增建行為時，得適用本條之規定。

◉私設通路產權如屬不同建築基地同時或先後申請建築，其自建築線起算未超過 35m 部分得分別計入所屬建築基地之法定空地，但不得重複使用。

◉建築基地之法定空地所有權人如出具土地供通行使用同意書，得作為其他基地依規定檢討留設之私設通路使用。但應於建築基地所申請之建造執照及使用執照均加註同意通行相關說明，以保護善意第三者權益。

◉土地所有權人將其所有土地出租予承租人使用，雙方訂立土地租賃契約，除契約中有相反之規定外，在契約規定期間內承租人已取得該項土地使用之權利，此項土地契約自應視為建築法第 30 條之土地權利證明文件，承租人自得依照建築法申請核發建築執照，無須檢附出租人所出具之土地使用權證明書。

◉建築法第 30 條規定起造人申請建造執照或雜項執照時，應備具申請書、土地權利證明文件、工程圖樣及說明書。有關土地權利證明文件，包括使用自有土地之所有權狀、使用他人土地之土地使用權同意書及供建築為目的使用之租賃契約等。土地法第 102 條明定：「租用基地建築房屋，應由出租人與承租人於契約成立後 2 個月內，聲請該管直轄市或縣（市）地政機關為地上權之登記。」應據以依照辦理。

土地租賃契約，固得視為建築法第 30 條所定土地權利證明文件。但此所謂租賃，應以租賃土地以供建築為目的之使用為要件。如以土地租賃為土地權利證明文件申請建築，為保護善意第三者權益，主管建築機關應於建造執照及使用執照上註明係供建築為目的使用之租賃契約為土地權利證明文件。至於雙方以一定期間之租賃契約約定土地之使用者，係屬當事者雙方之私權事項，如有爭議，應循司法途徑解決。

第 3-1 條 (迴車道之設置)

私設通路為單向出口，且長度超過 35m 者，應設置汽車迴車道；迴車道視為該通路之一部分，其設置標準依下列規定：

一、迴車道可採用圓形、方形或丁形。

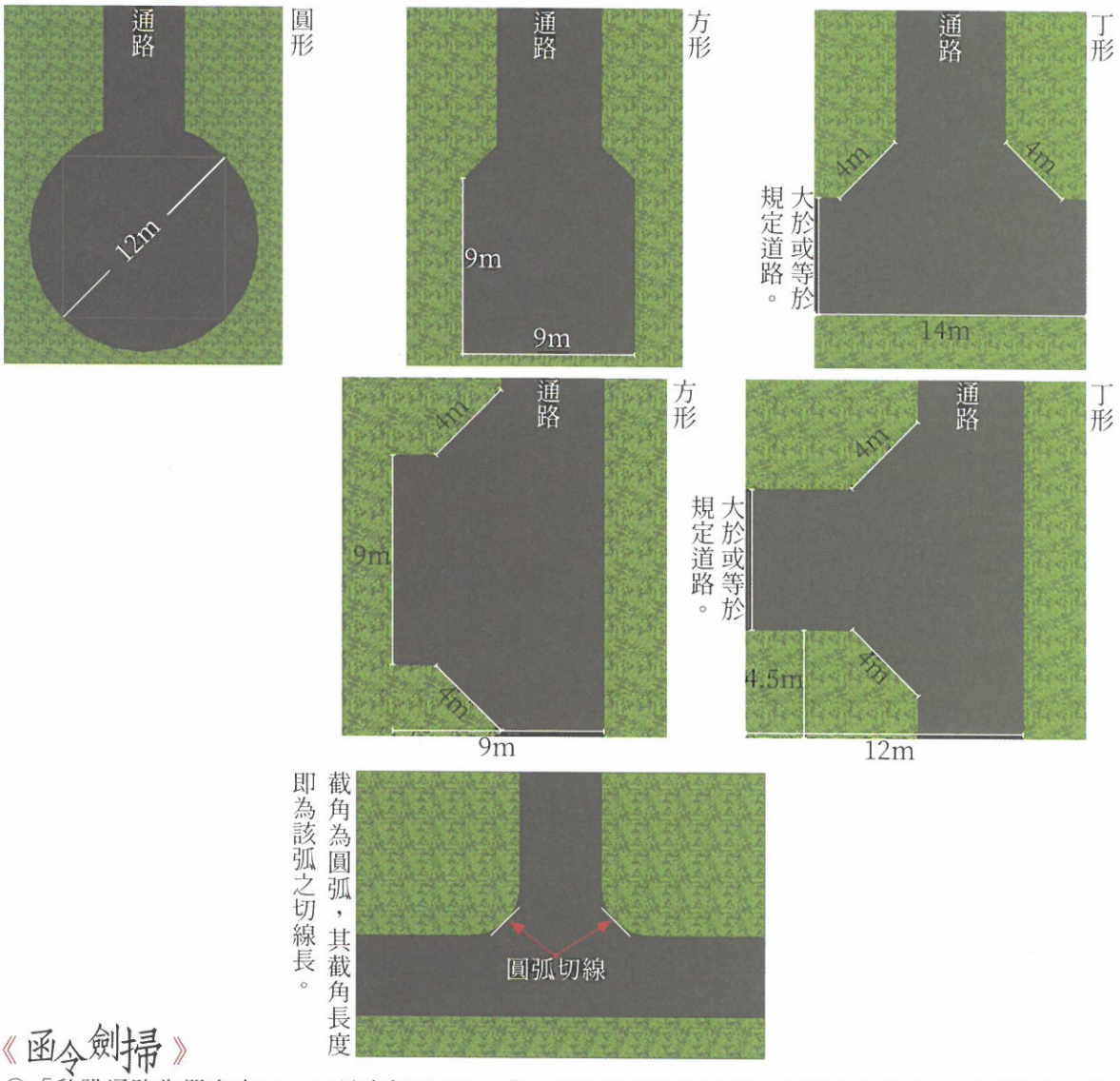
二、通路與迴車道交叉口截角長度為 4m，未達 4m 者以其最大截角長度為準。

三、截角為三角形，應為等腰三角形；截角為圓弧，其截角長度即為該弧之切線長。

前項私設通路寬度在 9m 以上，或通路確因地形無法供車輛通行者，得免設迴車道。

註：所謂單向出口，並非指單行道 (英文：one way、日文：一方通行いっぽうつうこう) 的意思，係指無論進或出均須經過該路段，僅能從該路段出入，即：只有一個方向有出口，俗稱死巷子。

第 3 條　圖 3-(1)

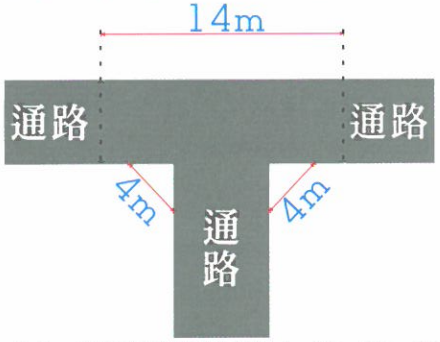


《函令劍掃》

◉「私設通路為單向出口，且長度超過 35m 者，應設置汽車迴車道」其意旨係為避免私設通路內倒車距離過長，以維護通行安全。雙向出口之私設通路，無論長度多少均無須設置迴車道，單向出口且長度超過 35m 之私設通路，如已於道路盡頭設置迴車道，則無須每 35m 設置乙處。

◉考量部分位於山區之建築物，其私設通路確實不能通行車輛者，依本條後項「通路實際上確因地形不能通行車輛者，免設迴車道」之立法意旨，私設通路如因地形限制，僅得設置階梯形式者，自非法所不許。

◉建築基地內私設通路，依本條設置丁形迴車道，該丁形迴車道得無須設於道路盡頭。



◉本編第 166 條規定，本編第 2、2-1、14(高度限制部分)、15、23、26、27 條，不適用容積管制地區。並無排除本條迴車道之設置規定，基地內通路係基地內各幢建築物至建築物間之通路，其為單向出口，且長度超過 35m 者，亦應依本條規定設置迴車道。

第 3-2 條 (綠帶邊之退縮建築)

基地臨接道路邊寬度達 3m 以上之綠帶，應從該綠帶之邊界線退縮 4m 以上建築。但道路邊之綠帶實際上已鋪設路面作人行步道使用，或在都市計畫書圖內載明係供人行步道使用者，免退縮；退縮後免設騎樓；退縮部分，計入法定空地面積。

{立修理由}

本條退縮建築之規定，係以退縮之空地作為進出通路以接通道路，避免穿越綠地而破壞其完整性。此種情形係適用於道路邊之綠地、綠帶。

《函令劍掃》

◉建築基地，連接道路邊寬度 3m 以上之綠帶或綠地公園，申請建築時應從該綠帶或綠地公園之界線退縮 4m 為建築線，其退縮部分，得以空地計算。該空地自屬建築法第 11 條所稱應保留之空地，起造人應取得土地使用權後始得建築。

◉建築基地連接鐵路用地邊之綠帶，因其設置之目的及功能與本條所謂道路邊之綠帶不同，自無本條之適用。

◉自綠帶邊界線退縮之基地得以計入法定空地，旨在避免建築物緊鄰綠帶，由於進出穿越通行，致該綠帶有被穿越破壞之虞，故其二樓以上各層之陽臺、雨遮及屋簷，如依法得不計入建築面積者，可突出於該退縮地之上空。

◉退縮建築之空地其計入法定空地者，依建築法第 11 條建築基地之定義，該部分自屬基地之範圍。

◉興建公共工程拆除合法建築物，其賸餘部分之整建，未達建築法第 9 條所稱建造行為者，得免依本條規定就地整建；若其整建已達建造行為，仍應依本條規定退縮建築。

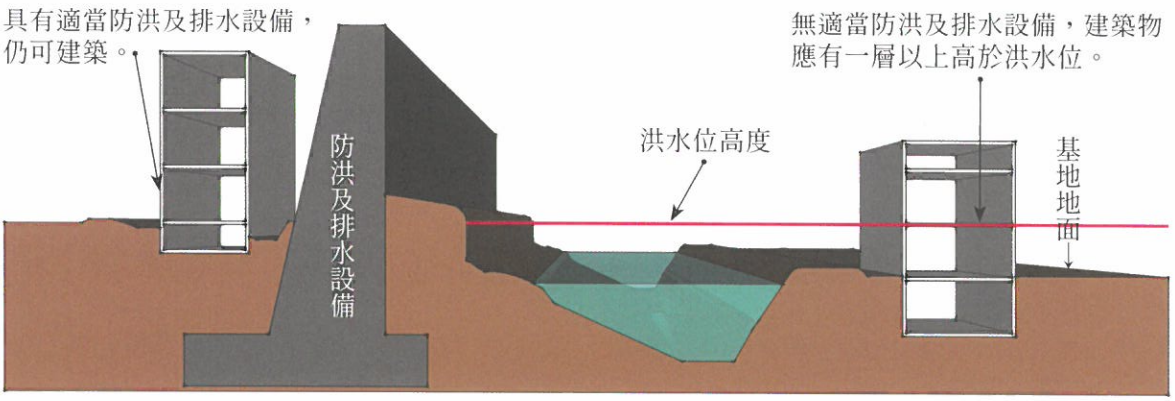
◉建築基地與道路間夾有綠帶，其申請時，得免附該臨接綠帶之土地權利證明文件，惟仍應符合本條之規定。

◉民法第 787 條：「土地因與公路無適宜之聯絡，致不能為通常使用時，除因土地所有人之任意行為所生者外，土地所有人得通行周圍地以至公路。前項情形，有通行權人應於通行必要之範圍內，擇其周圍地損害最少之處所及方法為之。」退縮建築之退縮地是否有義務提供鄰地申請建築時，做出入通路及車輛通行使用，應視個案情形有無符合上述法條之要件而定。

第 4 條 (防洪安全條件)

建築基地之地面高度，應在當地洪水位以上，但具有適當防洪及排水設備，或其建築物有一層以上高於洪水位，經當地主管建築機關認為無礙安全者，不在此限。

註：洪水波通過河道斷面時，其流量先隨著時間增加，至其尖峰量之後再逐漸衰退。在流量變化的過程中，河道中之水位也隨著有昇降，其間達到最高之水位稱為洪水位，也叫做洪峰水位。



第 4-1 條 (防水閘門 (板))

建築物除位於山坡地基地外，應依下列規定設置防水閘門 (板)，並應符合直轄市、縣 (市) 政府之防洪及排水相關規定：

一、建築物地下層及地下層停車空間於地面層開向屋外之出入口及汽車坡道出入口，應設置高度自基地地面起算 90 cm以上之防水閘門 (板)。

二、建築物地下層突出基地地面之窗戶及開口，其位於自基地地面起算 90 cm以下部分，應設置防水閘門 (板)。

前項防水閘門 (板) 之高度，直轄市、縣 (市) 政府另有規定者，從其規定。

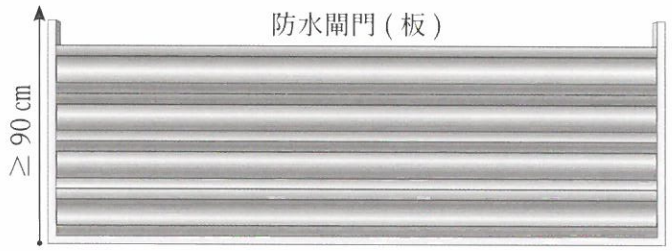
{立修理由}

整體治水理念包含上游保水、中游減洪及下游防洪排水等措施。建築物本體之防洪設計，鑒於建築物出入口或開口設置防水閘門 (板) 確有減輕洪水災害之功能，因此全國統一規定，自基地地面起算高度 90 cm範圍內，有關地下層通往地面層之出入口、汽車坡道出入口及地下層突出基地地面之窗戶及開口，應設置防水閘門 (板)。

由於各地區淹水潛勢、基地條件與排水設施不盡相同，因此由直轄市、縣 (市) 政府視當地特殊環境需求訂定防洪及排水之相關規定。

山坡地指報請行政院核定公告之標高在 100m 以上之土地，或標高未滿 100m，而其平均坡度在 5% 以上之土地，因非屬易淹水地區，無須要求其設置防水閘門 (板)。

為能因地制宜，並因應各地區淹水潛勢差異，經直轄市、縣 (市) 政府訂有防水閘門 (板) 高度者，應從其規定。



第 4-2 條（高腳屋建築）

沿海或低窪之易淹水地區建築物得採用高腳屋建築，並應符合下列規定：

一、供居室使用之最低層樓地板及其水平支撐梁之底部，應在當地淹水高度以上，並增加一定安全高度；且最低層下部空間之最大高度，以其樓地板面不得超過 3m，或以樓地板及其水平支撐梁之底部在淹水高度加上一定安全高度為限。

二、前款最低層下部空間，僅得作為樓梯間、昇降機間、梯廳、昇降機道、排煙室、坡道、停車空間或自來水蓄水池使用；其梯廳淨深度及淨寬度不得大於 2m，緊急昇降機間及排煙室應依本編第 107 條第 1 款規定之最低標準設置。

三、前二款最低層下部空間除設置結構必要之梁柱，樓梯間、昇降機間、昇降機道、梯廳、排煙室及自來水蓄水池所需之牆壁或門窗，及樓梯或坡道構造外，不得設置其他阻礙水流之構造或設施。

四、機電設備應設置於供居室使用之最低層以上。

五、建築物不得設置地下室，並得免附建防空避難設備。

前項沿海或低窪之易淹水地區、第一款當地淹水高度及一定安全高度，由直轄市、縣（市）政府視當地環境特性指定之。

第一項樓梯間、昇降機間、梯廳、昇降機道、排煙室、坡道及最低層之下部空間，得不計入容積總樓地板面積，其下部空間並得不計入建築物之層數及高度。

基地地面設置通達最低層之戶外樓梯及戶外坡道，得不計入建築面積及容積總樓地板面積。

《立修理由》

由於全球氣候變遷，加上臺灣西南沿海地層下陷，每遇颱風豪雨造成積水不退，嚴重衝擊海岸地區之永續發展。因此考量在我國整體防洪治水規劃下，為提升沿海或低窪之易淹水地區建築物防洪能力，規定沿海或低窪之易淹水地區建築物得採用高腳屋建築，提供建築物本體防洪之一種選項。

考量洪水波動與未來洪水位無法精確預測，為有效避免洪水危害及確保高腳屋結構安全，因此規定高腳屋供居室使用最低層下部空間之高度限制。

高腳屋供居室使用最低層下部空間宜盡量留空，以免阻礙洪水流動，且考量其後續使用管理問題，避免違規使用，因此規定該最低層下部空間之使用管制事項。如以透空欄杆、鐵絲網或竹籬建造且高度在 1.5m 以下者，非屬阻礙水流之構造或設施。

為維持洪氾期間民生供電系統，因此規定機電設備應設置於供居室使用之最低層以上。

鑒於沿海或低窪之易淹水地區、當地淹水高度及一定安全高度，涉及當地環境特性差異，應因地制宜，因此規定由直轄市、縣（市）政府視當地環境特性指定。直轄市、縣（市）政府於擬定或檢討當地區域計畫、都市計畫或地區災害防救計畫等作業時，應協調當地水利、土地使用、都市計畫、下水道、防災及建管等單位，依據當地環境特性指定沿海或低窪之易淹水地區範圍及當地淹水高度。

為提升高腳屋之可及性與無障礙環境，及考量高腳屋下部空間並非作為居室使用，因此規定不得計入容積總樓地板面積或建築面積之項目，及其下部空間並得不計入建築物之層數及高度。

第 4-3 條（雨水貯集滯洪設施）

都市計畫地區新建、增建或改建之建築物，除本編第 13 章山坡地建築已依水土保持技術規範規劃設置滯洪設施、個別興建農舍、建築基地面積 300 ㎡以下及未增加建築面積之增建或改建部分者外，應依下列規定，設置雨水貯集滯洪設施：

一、於法定空地、建築物地面層、地下層或筏基內設置水池或儲水槽，以管線或溝渠收集屋頂、外牆面或法定空地之雨水，並連接至建築基地外雨水下水道系統。

二、採用密閉式水池或儲水槽時，應具備泥砂清除設施。

三、雨水貯集滯洪設施無法以重力式排放雨水者，應具備抽水泵浦排放，並應於地面層以上及流入水池或儲水槽前之管線或溝渠設置溢流設施。

四、雨水貯集滯洪設施得於四周或底部設計具有滲透雨水之功能，並得依本編第 17 章有關建築基地保水或建築物雨水貯留利用系統之規定，合併設計。

前項設置雨水貯集滯洪設施規定，於都市計畫法令、都市計畫書或直轄市、縣 (市) 政府另有規定者，從其規定。

第一項設置之雨水貯集滯洪設施，其雨水貯集設計容量不得低於下列規定：

一、新建建築物且建築基地內無其他合法建築物者，以申請建築基地面積乘以 0.045(m^3/m^2)。

二、建築基地內已有合法建築物者，以新建、增建或改建部分之建築面積除以法定建蔽率後，再乘以 0.045(m^3/m^2)。

《立修理由》

由於氣候環境變遷效應遽增及部分地區都市化迅速發展，造成降雨集流時間縮短與逕流量變大，使得都市以傳統渠道排放為主之管理對策，將大量雨水排入河道，造成洪峰流量聚集、水位升高，反而使都市內水無法外排，水患加劇，故逐漸改採都市雨洪綜合管理之理念，於都市集水區中利用街道、公園、廣場、建築基地 ... 等廣設小型雨水貯集滯洪設施予以暫時貯留雨水，以調節、降低暴雨洪峰逕流量，減輕都市內排水系統負擔，改善都市降雨淹水問題。目前部分地方政府以依各地不同發展特性及降雨強度，於都市計畫等法令訂定相關規定，考量在整體防洪治水規劃下，為提升都市減洪效益，因此增訂於未規定之都市計畫地區要求設置雨水貯集滯洪設施，作為都市防洪措施之一。

鑒於山坡地建築已依水土保持技術規範規劃設置滯洪設施及檢討滯洪量，又為了與建築技術規則綠建築基準有關建築基地保水規定相結合，因此據以規定雨水貯集滯洪設施之適用範圍；並訂定其設施設置場所、收集、排放雨水、泥沙清除及溢流設施或設備等，且得兼具建築基地保水或建築物雨水貯留利用系統之功能。

《函令劍掃》

◉本規則並無禁止於法定空地上之停車空間設置雨水貯集滯洪設施，惟應符合本條規定並無礙雨水貯集滯洪之功能。

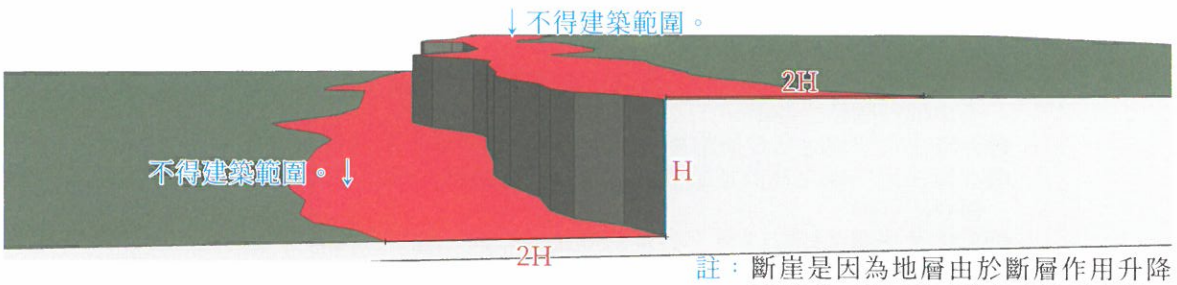
◉雨水貯集滯洪設施之設計容量標準，係以建築基地乘以 0.045(m^3 / m^2) 為基準訂定。因此，新建建築物如係全部建築基地已依第 3 項第 1 款規定，以建築基地面積乘以 0.045(m^3 / m^2) 檢討設置雨水貯集滯洪設施者，該建築基地後續申請新建、增建或改建時，應無須依第 3 項第 2 款檢討辦理。

第 5 條 (基地內排水)

建築基地內之雨水污水應設置適當排水設備或處理設備，並排入該地區之公共下水道。

第 6 條 (斷崖基地)

除地質上經當地主管建築機關認為無礙或設有適當之擋土設施者外，斷崖上下各 2 倍於斷崖高度之水平距離範圍內，不得建築。

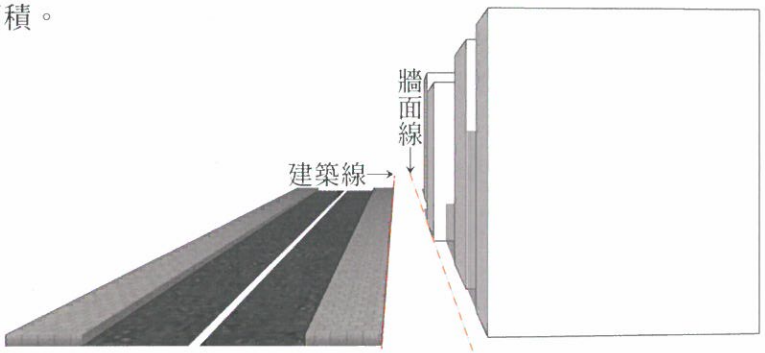


註：斷崖是因為地層由於斷層作用升降而形成，斷層面成壁立高聳垂直狀。

【第二節 牆面線、建築物突出部分】

第 7 條 (牆面線)(Wall surface line)

為景觀上或交通上需要，直轄市、縣 (市) 政府得依法指定牆面線令其退縮建築；退縮部分，計入法定空地面積。



《函令劍掃》

◉經指定牆面線之地區，建築物面對道路之外牆均應緊沿該牆面線建築。因此，建築物之陽臺、雨遮等任何部分，自不得突出牆面線。

◉公路兩側公私有建築物與廣告物禁建限建辦法第 3 條：「公路兩側土地禁建範圍如下：一、高速公路兩側路權邊界外 8m 以內地區。二、計畫道路用地。」其退讓 8m 之土地，仍屬私人所有之農地或建築基地之一部分，政府限制其使用亦未予補償或徵收，退讓後實質上僅作空地使用，為保障該土地所有權人之權益，准予依本條計入法定空地面積以減少其損失。

第 8 條 (現有巷道)

基地臨接供通行之現有巷道，其申請建築原則及現有巷道申請改道，廢止辦法由直轄市、縣 (市) 政府定之。

基地他側同時臨接較寬之道路並為角地者，建築物高度不受現有巷道寬度之限制。

註：各直轄市建築管理自治條例或管理規則之「現有巷道」定義如下：

臺北市：指供公眾通行且因時效而形成公用地役關係之非都市計畫巷道。

新北市：❶公用地役關係之巷道。❷私設通路，經土地所有權人出具供公眾通行之同意書者。❸捐獻土地為道路使用，經依法完成土地移轉登記手續者。❹本法 73 年 11 月 7 日修正公布前，曾指定建築線之現有巷道，經本府認定無礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻者。

臺中市：本自治條例所稱現有巷道，包括下列情形：

❶供公眾通行，具有公用地役關係之巷道。

❷私設通路或基地內通路經土地所有權人出具供公眾通行同意書或捐獻土地為道路使用，經依法完成土地移轉登記手續者。

❸本自治條例公布實施前，曾指定建築線且已建築完成之現有巷道，經本府認定無礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻者。

❹都市計畫細部計畫規定之都市設計審查地區，並經都市設計審查委員會審定兼供車道通行之防火巷。

臺南市：本自治條例所稱現有巷道，指非都市計畫道路，並符合下列情形之一者：

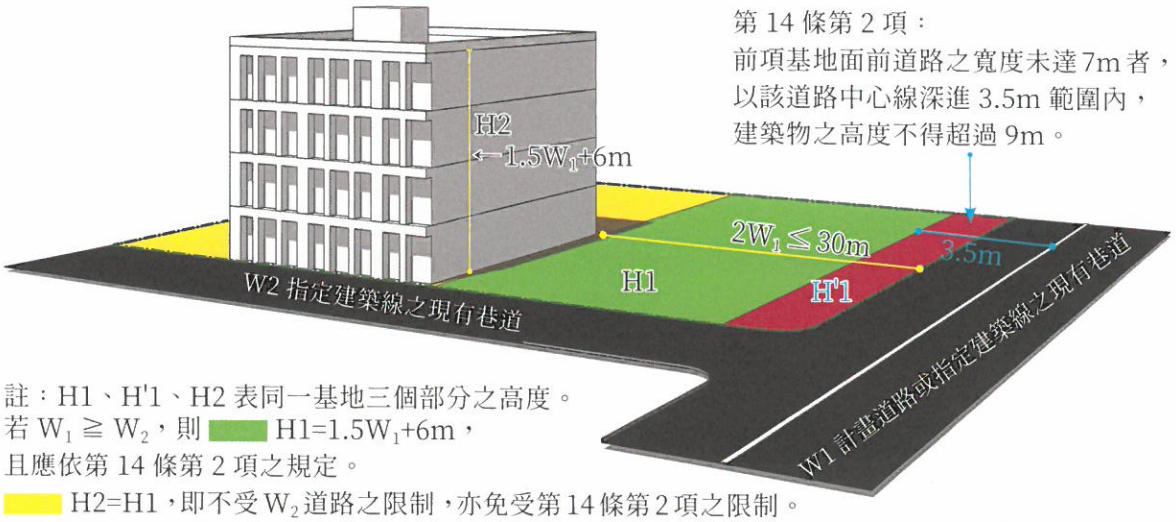
❶依其寬度、使用性質、使用期間、通行情形及公益上需要認定屬供公眾通行，具有公用地役關係之巷道。

❷非屬法定空地之私設通路經土地所有權人出具供公眾通行同意書。

❸非屬法定空地之私設通路經土地所有權人捐獻土地為道路使用，並依法完成土地移轉登記手續。

❹於中華民國 73 年 11 月 7 日本法修正公布前，曾指定建築線之巷道，經主管機關認定無礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻。

第 8 條 圖 8



註：H1、H'1、H2 表同一基地三個部分之高度。
若 $W_1 \geqq W_2$，則 H1=1.5W_1+6m，
且應依第 14 條第 2 項之規定。
H2=H1，即不受 W_2 道路之限制，亦免受第 14 條第 2 項之限制。
H'1=H1，且 H'1 ≦ 9m

第 9 條 (可突出之部分)

依本法第 51 條但書規定可突出建築線之建築物，包括下列各項：

一、紀念性建築物：紀念碑、紀念塔、紀念銅像、紀念坊等。
二、公益上有必要之建築物：候車亭、郵筒、電話亭、警察崗亭等。
三、臨時性建築物：牌樓、牌坊、裝飾塔、施工架、棧橋等，短期內有需要而無礙交通者。
四、地面下之建築物、對公益上有必要之地下貫穿道等，但以不妨害地下公共設施之發展為限。
五、高架道路橋面下之建築物。
六、供公共通行上有必要之架空走廊，而無礙公共安全及交通者。

註：所謂「本法第 51 條但書規定」，即「但紀念性建築物，以及在公益上或短期內有需要且無礙交通之建築物，經直轄市、縣 (市)(局) 主管建築機關許可其突出者，不在此限。」

《函令劍掃》

◉道路上興建大門，擬比照本條第 3 款規定突出建築線，與本條款立法意旨未合，應予不准。

◉人行地下道係屬市區道路附屬工程，其設置應依市區道路條例及各縣市區道路管理規則之相關規定辦理，且應具公眾通行性質 (應可供非特定人員於非特定時間內進出使用)，設施產權劃歸市區道路主管機關所有。按都市計畫道路興建地下建築物，應依都市計畫公共設施用地多目標使用方案之規定辦理。已開闢計畫道路兩側之兩宗土地，擬興建穿越計畫道路下方之地下層建築物，以連通兩宗基地之地下樓層，應先查明適用上述規定情形後，再行研處。

◉工業區申設跨越都市計畫道路之「高架貨物專用運輸管道」設施，如經認定非屬建築法第 51 條及本條規定之「公益上、公共通行必要」、「架空走廊」等使用性質，應無申請建築執照之適用。道路範圍設置設施 (含經過上空或地下) 應事先經該管市區道路主管機關同意，並不得妨礙原都市計畫道路供公眾通行之目的，且其距離路面之淨高不能妨礙所有車輛 (含消防車) 之通行。

第 10 條（架空走廊之構造）

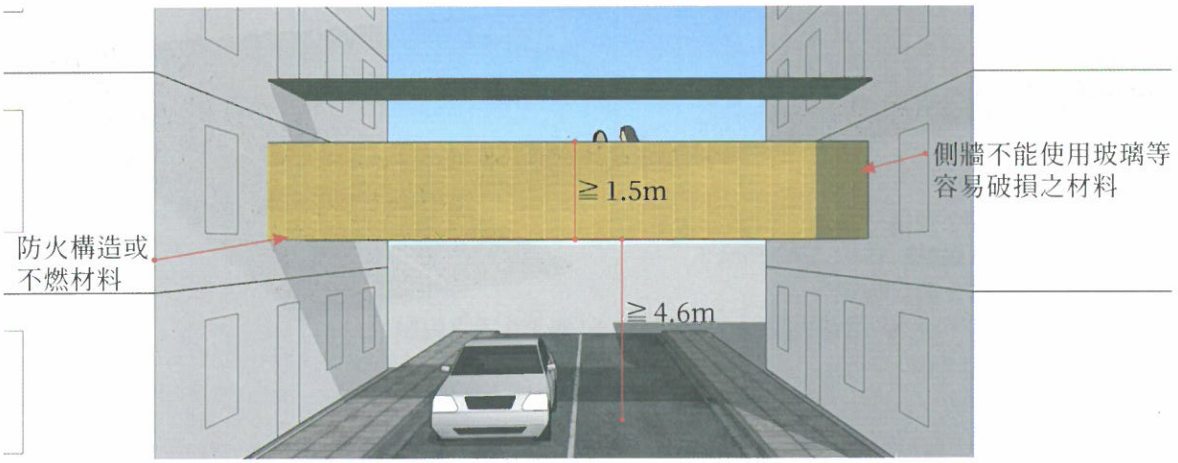
架空走廊之構造應依下列規定：

一、應為防火構造或不燃材料所建造，但側牆不能使用玻璃等容易破損之材料裝修。

二、廊身兩側牆壁之高度應在 1.5m 以上。

三、架空走廊如穿越道路，其廊身與路面垂直淨距離不得小於 4.6m。

四、廊身支柱不得妨害車道，或影響市容觀瞻。



《函令劍掃》

◉高架人行道如係設置於建築基地範圍內，應計入建築面積及樓地板面積，如建築物已沿境界線建築者，則其與高架人行道之銜接，建築法令尚無限制之規定。

高架人行道如符合都市計畫使用管制規定，自得興闢。高架人行道係建在道路上空或建築物內，應擁有合法使用權。依現行法令規定，使用權之取得得以撥用、租賃、洽購土地或由土地所有權人無償提供使用等方式為之。

市區道路條例第 16 條規定：「道路用地範圍內，除道路及其附屬工程，暨第 8 條規定必須附設於道路範圍內之各項設施外，禁止其他任何建築，其有擅自建築者，勒令拆除之，並依第 33 條之規定，予以處罰。」故高架人行道之設置如使用市區道路時，應經該市區道路主管機關之同意。

【第三節 建築物高度】

第 14 條（面前道路寬度與建築物之高度限制）（★依本編第 166 條規定，本條第一項有關建築物高度部分不適用實施容積管制地區，即橘色書名線標示處）

建築物高度不得超過基地面前道路寬度之 1.5 倍加 6m。面前道路寬度之計算，依下列規定：

一、道路邊指定有牆面線者，計至牆面線。

二、基地臨接計畫圓環，以交會於圓環之最寬道路視為面前道路；基地他側同時臨接道路，其高度限制並應依本編第 16 條規定。

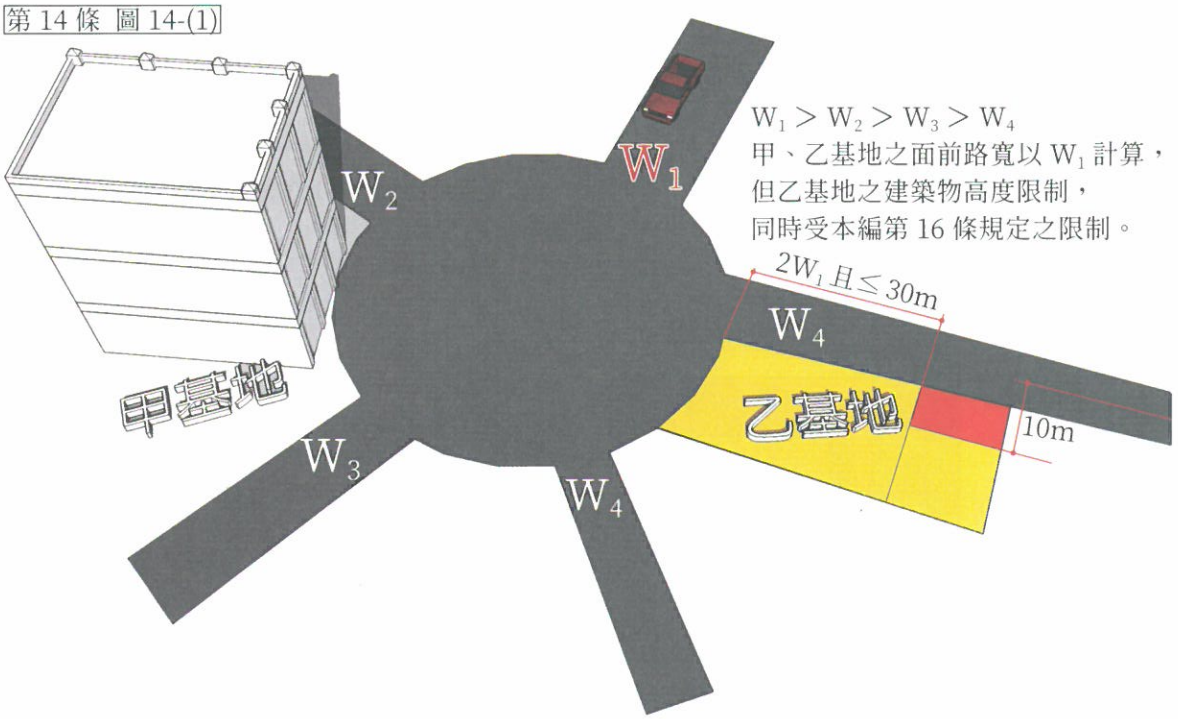
三、基地以私設通路連接建築線，並作為主要進出道路者，該私設通路視為面前道路。但私設通路寬度大於其連接道路寬度，應以該道路寬度，視為基地之面前道路。

四、臨接建築線之基地內留設有私設通路者，適用本編第 16 條第 1 款規定，其餘部分適用本條第 3 款規定。

五、基地面前道路中間夾有綠帶或河川，以該綠帶或河川兩側道路寬度之和，視為基地之面前道路，且以該基地直接臨接一側道路寬度之 2 倍為限。

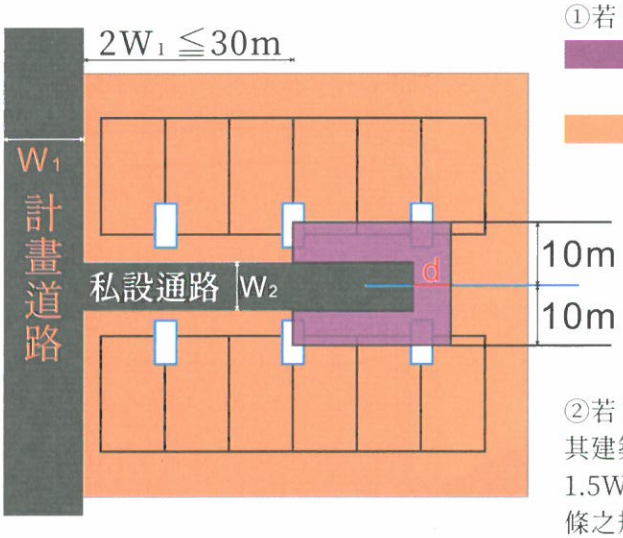
前項基地面前道路之寬度未達 7m 者，以該道路中心線深進 3.5m 範圍內，建築物之高度不得超過 9m。
特定建築物面前道路寬度之計算，適用本條之規定。

第 14 條 圖 14-(1)



$W_1 > W_2 > W_3 > W_4$
甲、乙基地之面前路寬以 W_1 計算，但乙基地之建築物高度限制，同時受本編第 16 條規定之限制。

第 14 條 圖 14-(2)



①若 $W_1 > W_2$ 時
高度受 W_2 限制，建築物高度為 $1.5W_2+6m$，且應依第 14 條第 2 項之規定。
高度受 W_1 限制，建築物高度為 $1.5W_1+6m$。

$$0 \leqq d=10m-\frac{W_2}{2}$$

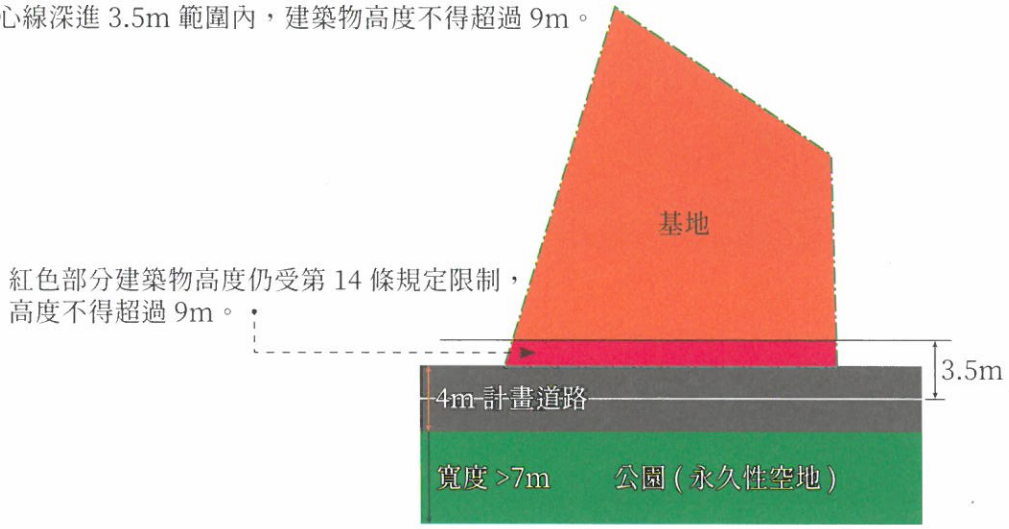
②若 $W_1 \leqq W_2$ 時，
其建築物高度皆受 W_1 高度限制，建築物高度為 $1.5W_1+6m$，但 W_1 如未達 6m，而 W_2 依本編第 2 條之規定應為 6m 時，W_1 之寬度得算至 6m，並以 W_1 及 W_2 依本編第 16 條之規定限制高度。

《函令劍掃》

◉兒童遊戲場得視為永久性空地，比照公園、廣場、河川等有關規定辦理。

◉永久性空地之深度不等時，應以基地面對部分之平均深度計算並依有關規定檢討建築物之高度。

◉本條規定基地周圍臨接或面對永久性空地其高度限制，至於面前道路寬度之計算仍應以本編第 14 條之規定計算，並未排除其適用。因此本案基地臨接寬度 4m 之計畫道路，仍依第 14 條第 2 項規定，於該道路中心線深進 3.5m 範圍內，建築物高度不得超過 9m。



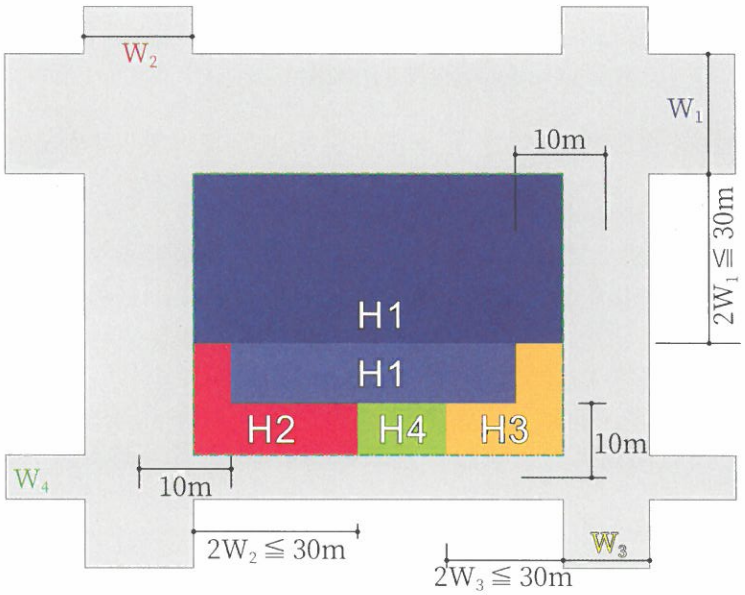
第 16 條 (基地臨接兩條以上道路之規定)

基地臨接兩條以上道路，其高度限制如下：

一、基地臨接最寬道路境界線深進其路寬 2 倍且未逾 30m 範圍內之部分，以最寬道路視為面前道路。

二、前款範圍外之基地，以其他道路中心線各深進 10m 範圍內，自次寬道路境界線深進其路寬 2 倍且未逾 30m，以次寬道路視為面前道路，並依此類推。

三、前二款範圍外之基地，以最寬道路視為面前道路。



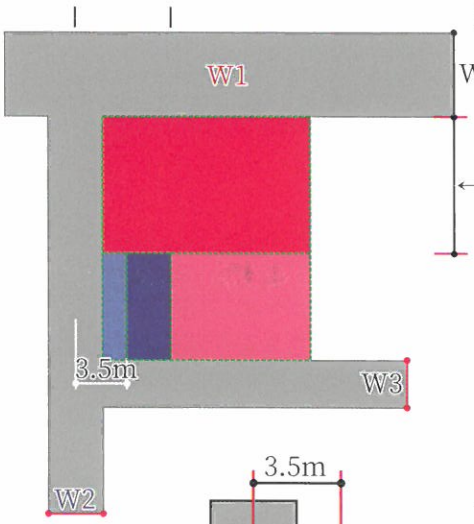
第 16 條 圖 16-(1)

①若 $W_1 > W_2 > W_3 > W_4$，

- $H1=1.5W_1+6m$
- $H2=1.5W_2+6m$
- $H3=1.5W_3+6m$
- $H4=1.5W_4+6m$

②本條純係對建築物容許高度之規定，與建築物之幢數、主要出入口方位之設計無關。如圖中以 W_1 為面前道路作為高度限制之部分，建築物之主要出入口非必面向 W_1 開設 (可開向 W_2)，基地內也非必限制為一幢建築物 (可按圖示之高度限制配置多幢建築物)。

第 14 條 圖 14-(3)



$W_1 > W_2 > W_3$

← $2W_1$ 且≤ 30m

W_2 未達 7m 之計畫道路

W_3 未達 7m 之指定建築線之現有巷道

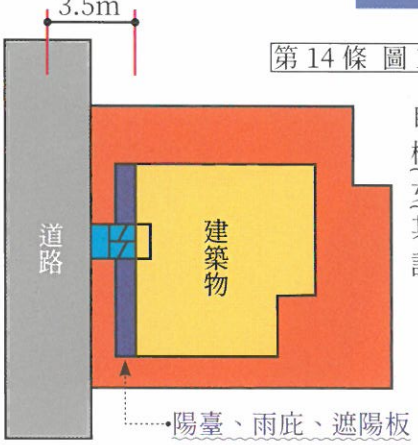
以 W_1 為面前道路。

仍以 W_1 為面前道路，高度不受 W_3 之限制，亦不受第 14 條第 2 項限制。

以 W_2 為面前道路。

以 W_2 為面前道路，且高度 h ≦ 9m。

第 14 條 圖 14-(4)



自路心深進 3.5m 範圍內，

樓梯間 (含水箱)、電梯間 (含機械房)

女兒牆、陽臺、屋簷、雨庇、遮陽板，

其高度 (G.L. 起算) 可以超過 9m。

註：所謂雨庇，係指由各種材質製作用以遮雨之設施，通常裝設於出入口或窗戶開口上方，非屬建築物主體結構之構造物。除計入容積樓地板面積者外，已不再辦理附屬建物登記。

第 14 條 圖 14-(5)

①若 W_3 為綠地或河川，建築物高度依第 14 條第 1 項第 5 款

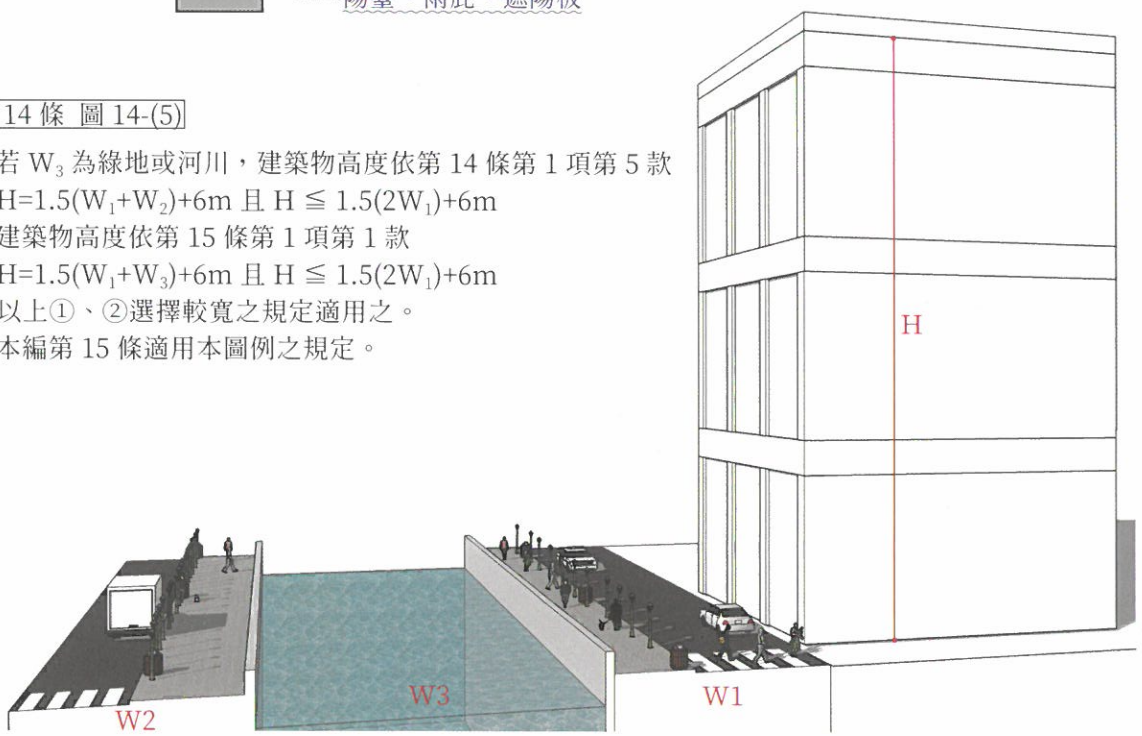
$H=1.5(W_1+W_2)+6m$ 且 $H \leqq 1.5(2W_1)+6m$

②建築物高度依第 15 條第 1 項第 1 款

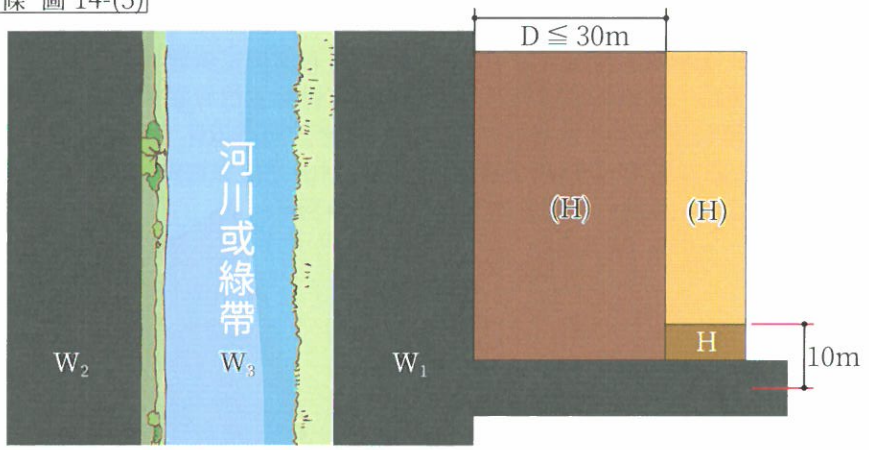
$H=1.5(W_1+W_3)+6m$ 且 $H \leqq 1.5(2W_1)+6m$

以上①、②選擇較寬之規定適用之。

③本編第 15 條適用本圖例之規定。



承上頁第 14 條 圖 14-(5)



《函令劍掃》

◉都市計畫圓形迴車道係屬道路附屬設施之一種，自不得視為本條所稱之面前道路而作為核計高度之依據。

◉為配合政府興闢公共設施用地，發揮公共設施多目標使用功能，並提高民間投資興建市場，關於市場用地之建築高度，如非屬容積管制地區且未經各該都市計畫另作規定者，根據「市場用地純係一種公共設施，與土地使用分區不同，是市場不受其所在分區之限制。」之意旨，則市場用地之建築物高度，除應依本節之規定外，不適用第 23 條住宅區建築物高度限制之單一限制規定。

◉本節「建築物高度」立法意旨在合理規範建築物高度，促進基地充分合理使用。兩筆土地銜接寬度僅 2.4m，小於某市畸零地使用規則規定之建築基地最小面積之寬度，無法達到合理使用目的，不宜視為一宗基地適用本條規定以檢討建築高度。

◉都市計畫圖說標示之綠帶及綠地，應依都市計畫書之規定，綠帶之劃設係為帶狀，作為隔絕不同之使用。(註：綠帶係指圍繞在城鎮外圍，或不同土地使用之間的帶狀綠地。)
某案基地面前兩條道路中間夾有綠地，尚無本條第一項第 5 款之適用。
實施容積管制地區有關建築物高度限制計算，並不適用本條之規定。

◉建築基地內之計畫道路含有囊底路，該囊底路部分應以其連接之計畫道路寬度為寬度，應自該道路中心線起算 10m 範圍內，高度不得超過 15m。至囊底路端點應比照本條圖 14-(2) 之 d 值計算方式，自囊底路端點作切線往外退 d(d=10-w/2，w 為道路寬度) 為範圍。

第 15 條 (基地周圍臨接或面對永久性空地之規定)(★依本編第 166 條規定，本條不適用實施容積管制地區)

基地周圍臨接或面對永久性空地，其高度限制如下：

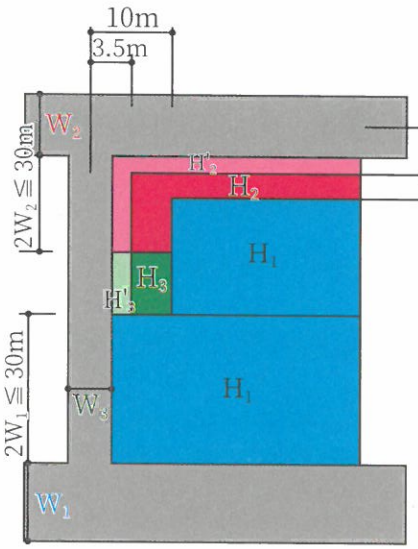
一、基地臨接道路之對側有永久性空地，其高度不得超過該道路寬度與面對永久性空地深度合計之 1.5 倍，且以該基地臨接較寬 (最寬) 道路寬度之 2 倍加 6m 為限。

二、基地周圍臨接永久性空地，永久性空地之寬度與深度 (或深度之和) 應為 20m 以上，建築物高度以該基地臨接較寬 (最寬) 道路寬度之 2 倍加 6m 為限。

三、基地僅部分臨接或面對永久性空地，自臨接或面對永久性空地之部分，向未臨接或未面對之他側延伸相當於臨接或面對部分之長度，且未逾 30m 範圍者，適用前二款規定。

前項第一款如同時適用前條第五款規定者，選擇較寬之規定適用之。

第 16 條　圖 16-(2)



設 $W_1 > W_2 > W_3$，$W_2 < 7m$，$W_3 < 7m$

$H_1=1.5W_1+6m$

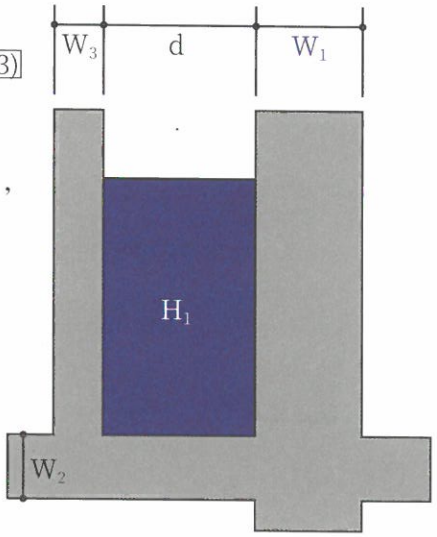
$H_2=1.5W_2+6m$

$H'_2=1.5W_2+6m$，且 $H'_2 \leqq 9m$

$H_3=1.5W_3+6m$

$H'_3=1.5W_3+6m$，且 $H'_3 \leqq 9m$

第 16 條　圖 16-(3)

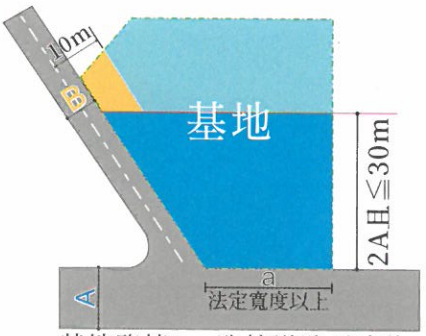


若基地對於道路 W_1 之深度為 d，
$d \leqq 2W_1$，且 $d \leqq 30m$ 時，
則基地全部以 W_1 為面前道路
$H_1=1.5W_1+6m$

《函令劍掃》

◉一宗建築基地（原為角地）建築 18 棟（間）住宅，分 18 件申請建造執照，除分開請照後之基地仍為角地者外，其餘應無本條規定之適用。

◉建築基地為角地時，其臨接較寬道路長度之計算，應以該基地未截角前之長度為準。（如附圖中 a 部分）至其建築物之高度限制範圍，得以自該面臨道路邊界深進 30m 為範圍。（如附圖）藍色部分。



基地臨接A，臨接道路長度為a

：以A為面前道路

：以A為面前道路

：以B為面前道路

◉建築基地臨接兩條以上道路高度限制及面前道路之認定，本條已有明文，區分各該數條道路係依都市計畫之道路系統或依現有巷道指定建築線為之；縱有道路曲折而於轉彎處與他道路相交呈丁字形，仍得認定為本條之相交臨接，並不視其為道路盡頭。

◉都市計畫人行廣場該都市計畫書如無禁止作為道路使用之規定，得視為建築技術規則所稱之道路。人行廣場寬度之認定，如該都市計畫書或土地使用管制規則已有規定者，從其規定。人行廣場寬度不一時，其寬度得以該建築基地臨接部分之平均寬度認定之，建築基地兩面以上臨接人行廣場或道路時，並得依本條規定辦理。

◉建築基地位於兩條計畫道路交叉口或一條計畫道路及一條既成道路交叉口，自應以該基地臨接計畫道路之計畫寬度或既成道路之寬度為面前道路寬度。

◉基地面前道路中間夾有綠帶或河川時，於計算建築物高度時，其基地臨接最寬道路之認定，應以該綠帶或河川兩側道路寬之和為之。

◉本條第 1 款「基地臨接最寬道路境界線深進其路寬 2 倍且未逾 30m 範圍內之部分，以最寬道路視為面前道路。」其所謂「路寬 2 倍且未逾 30m 範圍內之部分」，必須依本條文之立法意旨，為直接「臨接」最寬道路並向基地內「深進」路寬 2 倍且未逾 30m 範圍內之部分。至於次要道路及臨接其他道路部分，並依此類推。

第 19 條（基地臨接道路盡頭之規定）

基地臨接道路盡頭，以該道路寬度，作為面前道路。但基地他側臨接較寬道路，建築物高度不受該盡頭道路之限制。

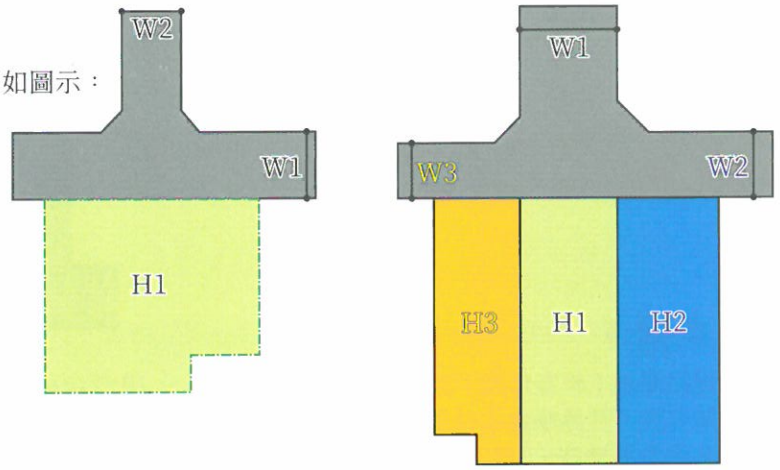
第 19 條 圖 19-(1)

設 $W_1 > W_2$，其高度限制如圖示：

$H1=1.5W_1+6m$

$H2=1.5W_2+6m$

$H3=1.5W_3+6m$



第 19 條 圖 19-(2)

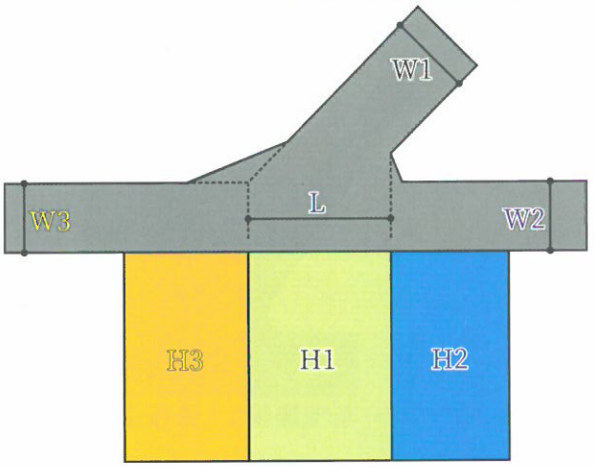
若 $W_1 > W_2$，其高度限制如圖示：

$H1=1.5W_1+6m$

$H2=1.5W_2+6m$

$H3=1.5W_3+6m$

基地臨接 W_1 之臨接長度為 L



承上頁，第 19 條 圖 19-(2)

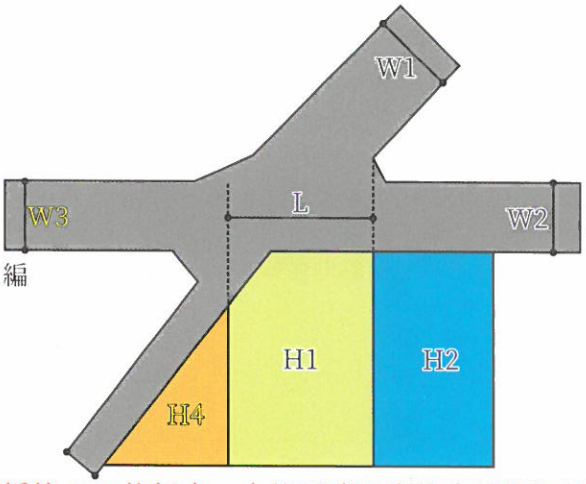
若 $W_1 > W_2$，其高度限制如圖示：

① $H1=1.5W_1+6m$

$H2=1.5W_2+6m$

② H4 部分依建築技術規則設計施工編第 16 條規定檢討辦理

基地臨接 W_1 之臨接長度為 L



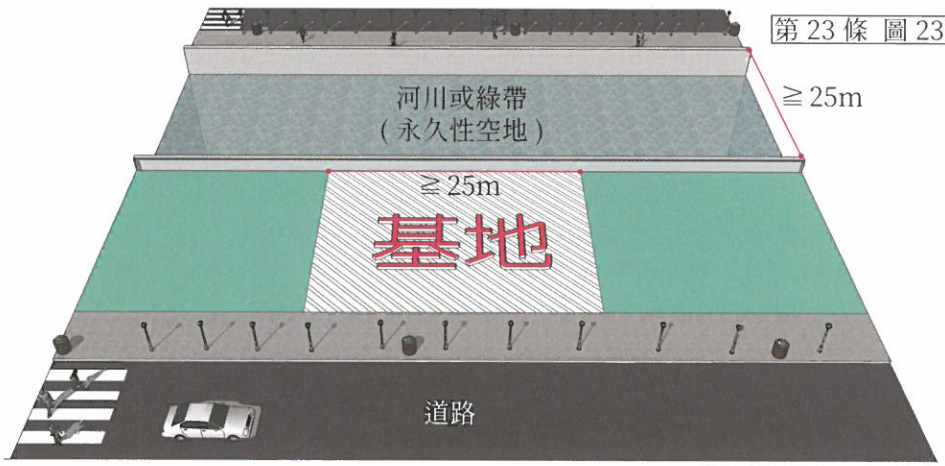
第 23 條 (住宅區高度限制)(★依本編第 166 條規定，本條不適用實施容積管制地區)

住宅區建築物之高度不得超過 21m 及 7 層樓。但合於下列規定之一者，不在此限。其高度超過 36m 者，應依本編第 24 條規定：

一、基地面前道路之寬度，在直轄市為 30m 以上，在其他地區為 20m 以上，且臨接該道路之長度各在 25m 以上。

二、基地臨接或面對永久性空地，其臨接或面對永久性空地之長度在 25m 以上，且永久性空地之平均深度與寬度各在 25m 以上，面積在 5,000 ㎡以上。

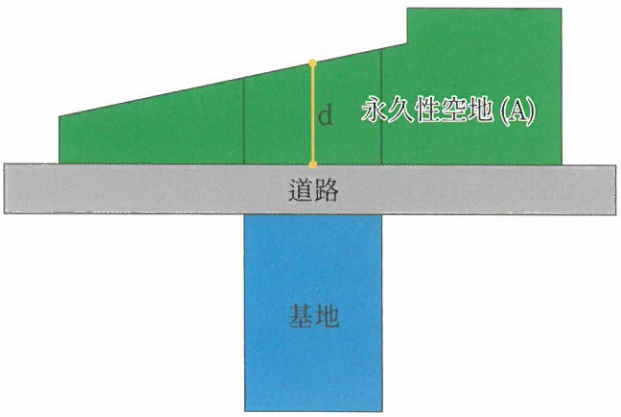
第 23 條 圖 23-(1)



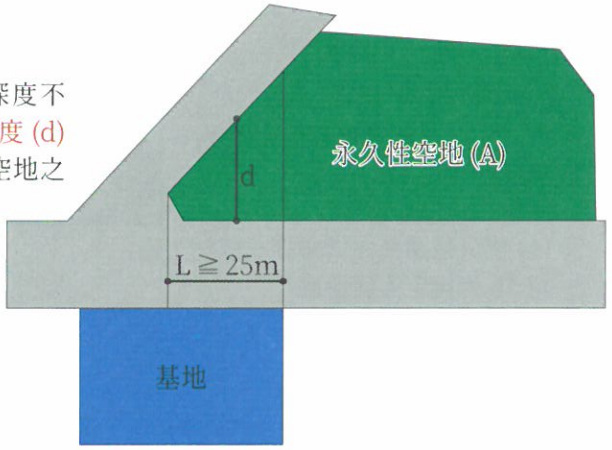
第 23 條 圖 23-(2)

①基地面對 (或臨接) 之永久性空地其深度不等時，以面對 (或臨接) 部分之平均深度 (d) 為準，即 $d \geqq 25m$，並核算該永久性空地之總面積 (A)，$A \geqq 5{,}000\ m^2$。

②本編第 24 條比照上開原則辦理。



①基地面對（或臨接）之永久性空地其深度不等時，以面對（或臨接）部分之平均深度 (d) 為準，即 d ≧ 25m，並核算該永久性空地之總面積 (A)，A ≧ 5,000 ㎡。
②本編第 24 條比照上開原則辦理。



《函令劍掃》

◉「臨接道路長度」應指建築基地一邊之全長，而非「分段合計」之長度。
◉本條規定，住宅區建築物高度以不超過 21m 為準，旨在維護合理之居住密度，是建築基地跨越路線商業區及住宅區時，在商業區建築物高度超過 21m 以上之陽臺，得突出於住宅區，但應以不計入建築面積之陽臺為限。
◉關於形狀特殊之建築基地，應以其平均深度為核計標準。惟為促進土地合併整體利用，其臨接道路長度應不得合併計算，且基地之最小寬度應不得小於省市畸零地使用規則所定之最小寬度。
◉基地面對（或臨接）永久性空地深度不等時，以面對（或臨接）部分之平均深度為準。所稱平均深度係指該基地所面對（或臨接）部分永久性空地之面積與面對（或臨接）長度之商而言。
◉基地面前道路寬度之計算，除指定牆面線者外，應以基地建築線與道路對側基地建築線之寬度為準。依各縣市政府自治條例規定指定建築線，其基地面前道路寬度，應得以計畫道路及該具有公用地役關係現有巷道合計之寬度計之，惟基地適用本條及第 24 條時，基於交通之考量，擬以該計畫道路及現有巷道合計寬度在同一街廓均符合本條及第 24 條規定面前道路寬度者為限。
◉人行廣場視為永久性空地時，其面積應就都市計畫規劃涵括範圍核算，該廣場為河川、道路等橫向穿越時，穿越部分仍得予以計入永久性空地認定之，但不適用本條圖 23-(1) 之規定。
◉原核准基地周圍永久性空地未開闢，領得建照後永久性空地已開闢，在未領得使用執照前得准予變更設計，惟所增加之面積應按行為時之法令檢討。

第 24 條（未實施容積管制地區高度之限制）

未實施容積管制地區建築物高度不得超過 36m 及 12 層樓。但合於下列規定之一者，不在此限：

一、基地面積在 1,500 ㎡以上，平均深度在 30m 以上，且基地面前道路之寬度在 30m 以上，臨接該道路之長度在 30m 以上。
二、基地面積在 1,500 ㎡以上，平均深度在 30m 以上，且基地面前道路之寬度在 20m 以上，該基地面前道路對側或他側（或他側臨接道路之對側）臨接永久性空地，面對或臨接永久性空地之長度在 30m 以上，且永久性空地之平均深度與寬度各在 30m 以上，面積在 5,000 ㎡以上。

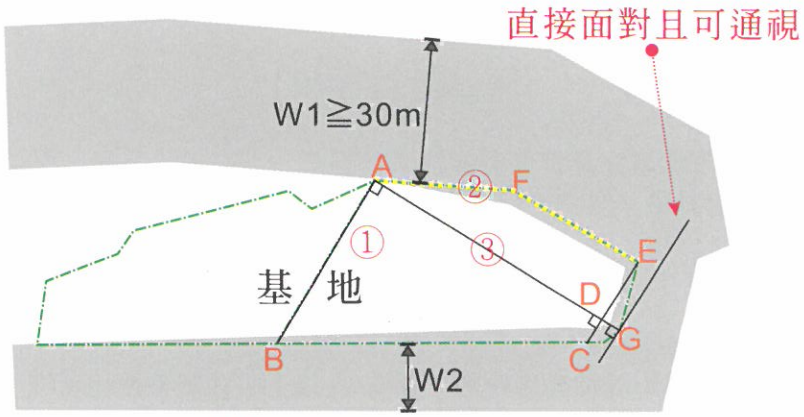
《函令劍掃》

◉本條所稱「深度在 30m 以上」乙語，如建築基地非為矩形方正之一宗土地時，基地深度係指其平均深度（計算平均深度時，基地依省（市）畸零地使用規則之規定應保留與鄰地合併使用部分應予扣除），至該建築基地合於本條規定者，其深度未滿 30m 部分，為考慮建築物之整體設計及市容

觀瞻，自仍應准予超過 36m 建築。

◉平均深度之認定，因地界畸零曲折，認定不易而處理方式有例可援者，得援例辦理。對於基地合於本條規定超高建築案件，除應依規定檢討日照採光外，並應就其配置及對市容景觀之影響詳予評估審核，且得予預審。

◉基地是否符合本條第 1 款之超高建築條件，應以面積 1,500 ㎡以上且直接面對 30m 以上道路部分核算平均深度。臨接建築線為曲線或非為一直線時，得以面積 1,500 ㎡以上部分基地直接面對且可通視 30m 以上道路之建築線上任意兩點之垂線平均深度認定之。



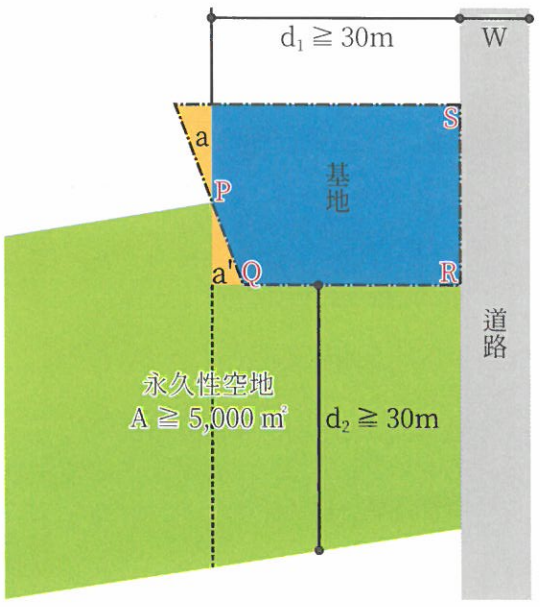
1.ABCDEF(藍色區塊)面積應大於或等於1,500㎡
2.W1≧30m臨接長度AFE(黃色虛線)應大於30m
3.平均深度ABCEF/AD應大於或等於30m

基地平均深度檢討圖例

◉建築基地三面臨路，其中兩側道路對側分別臨接永久性空地，且平均深度與寬度均在 25m 以上，依本條第一項第 2 款檢討高度時，二永久性空地得合併計算。

第 24 條　圖 24

①若 a=a'(面積)，則
　基地深度 = 基地平均深度 (d_1)
　基地寬度 = 臨接通路長度 (SR)
②基地臨接永久性空地之長度
　=PQ+QR ≧ 30m
③臨接部分之永久性空地平均深度
　d_2 ≧ 30m



第 24-1 條（高度超過 35m 之雜項工作物）

用途特殊之雜項工作物其高度必須超過 35m 方能達到使用目的，經直轄市、縣（市）主管建築機關認為對交通、通風、採光、日照及安全上無礙者，其高度得超過 35m。

《函令劍掃》

◉建築法所稱之建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋、梁柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。電梯工廠內之電梯測試塔得視為雜項工作物，依本條規定核處。

◉電信機房建築物屋頂附建微波天線鐵塔，係屬用途特殊之雜項工作物，宜依本條規定辦理。

【第四節 建蔽率】

第 25 條（建蔽率）

基地之建蔽率，依都市計畫法及其他有關法令之規定；其有未規定者，得視實際情況，由直轄市、縣（市）政府訂定，報請中央主管建築機關核定。

第 26 條（基地得全部作為建築面積之規定）（★依本編第 166 條規定，本條不適用實施容積管制地區）

基地之一部分有下列情形之一者，該部分（包括騎樓面積）之全部作為建築面積：

一、基地之一部分，其境界線長度在商業區有 ½ 以上，在其他使用區有 2/3 以上臨接道路或永久性空地，全部作為建築面積，並依下表計算之：

基地情況 / 全部作建築面積 / 使用分區	½ 臨接	2/3 臨接	全部臨接
商業區	500 m²	800 m²	1,000 m²
其他使用分區		500 m²	800 m²

說明：㈠基地依表列選擇較寬之規定適用之。
㈡臨接道路之長度因角地截角時，以未截角時之長度計算。
㈢所稱面前道路，不包括私設通路及類似通路。
㈣道路有同編第 14 條第 5 款規定之情形者，本條適用之。

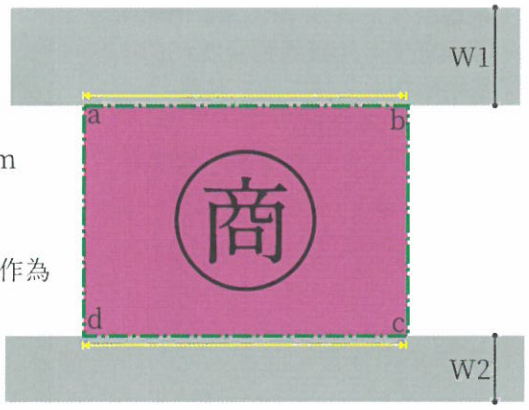
二、基地臨接永久性空地，自臨接永久性空地之基地境界線，垂直縱深 10m 以內部分。

前項第 1 款、第 2 款之面前道路寬度及永久性空地深度應在 8m 以上。

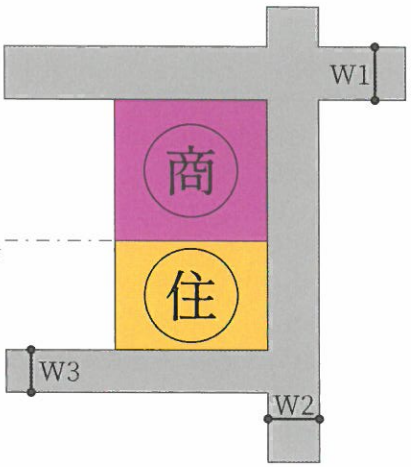
基地如同時合於第 1 項第 1 款及第 2 款規定者，得選擇較寬之規定適用之。

第 26 條 圖 26-(1)

設基地為商業區時，W1、W2 ≧ 8m
臨接長度 L=ab+dc
境界線長度 S=ab+bc+cd+da
若 L ≧ 2S/3，則 800 m²部分得全部作為建築面積，餘類推。

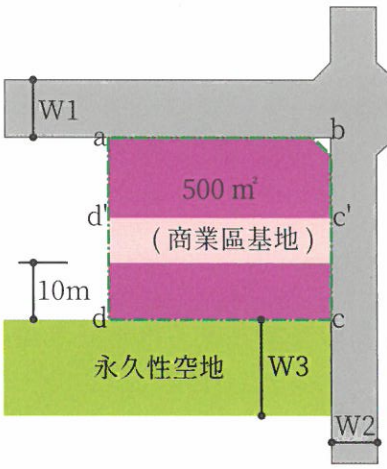


第 26 條　圖 26-(2)



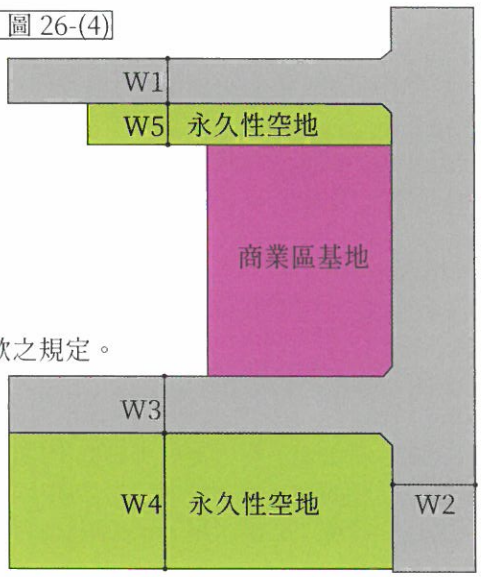
基地為路線商業區，W1、W2、W3 ≧ 8m，
依下列方式之一計算：
①基地全部視為住宅區，即 500 ㎡部分得全部作為建築基地。
②僅就商業區之部分適用第 26 條規定，亦即 500 ㎡部分得全部作為建築面積。
③其他有兩種使用分區者，比照上開原則辦理。

第 26 條　圖 26-(3)



①設 W1、W2、W3 ≧ 8m，以商業區基地為例，依本條第一項第一款規定計算
臨接長度 L=ab+bc+cd
境界線長度 S=ab+bc+cd+da
L ≧ 2S/3，800 ㎡以內得全部作為建築面積。
②同時適用本條第一項第一、二款規定：
(1)L=ab+bc'，S=ab+bc'+c'd'+d'a，L ≧ 1S/2 時，500 ㎡以內得全部作為建築面積。
(2) 由 dc 臨接部分垂直縱深 10m 全部作為建築面積。
(3) 由以上 (1)+(2)= 可作為全部建築面積部分 (不得重複計算)
依①式及②式計算，以較寬之規定適用之

第 26 條　圖 26-(4)



設 W2 ≧ 8m，以商業區基地為例，
若 W1、W3、W5 ＜ 8m，
其對側為永久性空地且
W1+W5 ≧ 8m 或 W3+W4 ≧ 8m 時，
則本基地視同合於第二項規定。
但面前道路寬度之計算仍應依第 14 條各款之規定。

《函令劍掃》

◉實施區域計畫地區之甲、乙種建築用地，依非都市土地使用管制規則，業分訂建蔽率、容積率。本編第 166 條明定本條不適用上述實施容積管制之用地。

◉本條第 1 款所指基地，其面積未超過 500 ㎡者，得全部作為建築面積；超過 500 ㎡者，其超過部分之建蔽率應按該基地分區使用規定辦理。應留之空地，其配置不予限制，但轉角部分不得留作空地。

◉建築基地不得以臨接 6m 寬計畫道路部分自行退縮 2m 後適用本條第 1 款之規定。

◉建築基地適用本條第 1 項第 2 款之規定時，自不因以其臨接廣場、公園、綠帶、河川等起算垂直縱深 10m 以內部分留設作為防火巷或作為空地使用而有所不同。

◉基地跨越商業區及住宅區，基於鼓勵土地合併整體利用之觀點，基地為路線商業區，依本條圖 26-(2)，將基地全部視為住宅區而採第 1 種方式計算時，基地得全部作為建築面積之部分，其配置之位置不予限制，但基地應保留之空地面積、建築物高度仍應依本編第 29 條規定辦理。

◉基地一部分合於本條規定，該部分（包括騎樓面積）之全部作為建築面積；該部分內含有騎樓面積時，尚無另予增加面積之規定。惟其計算時配置之方式不予限制。

計算時配置之方式，若以一邊包含騎樓之四邊形配置，且包含騎樓之邊長不小於其餘三邊中最小一邊之長度者，與上述規定尚無不符。

第 27 條（高層建築物增加空地）（★依第 166 條規定，本條不適用實施容積管制地區）

建築物地面層超過 5 層或高度超過 15m 者，每增加 1 層樓或 4m，其空地應增加 2%。

不增加依前項及本編規定核計之建築基地允建地面層以上最大總樓地板面積及建築面積者，得增加建築物高度或層數，而免再依前項規定增加空地，但建築物高度不得超過本編第 2 章第 3 節之高度限制。

住宅、集合住宅等類似用途建築物依前項規定設計者，其地面一層樓層高度，不得超過 4.2m，其他各樓層高度均不得超過 3.6m；設計挑空者，其挑空部分計入前項允建地面層以上最大總樓地板面積。

《函令劍掃》

◉在同一建築基地內興建兩座以上層數不同而結構獨立之建築物，其應保留空地之總面積可依本條規定分別計算後，求其總和。但非完全獨立之建築物，不得比照辦理。

◉本條第二項規定之適用對象，係指建築基地依本條第一項及本編規定核計其允建地面層以上最大總樓地板面積時之建築物高度，仍未超過本編第二章第三節（建築物高度）之高度限制下作彈性設計。本項但書規定應無與其立法意旨相違背。

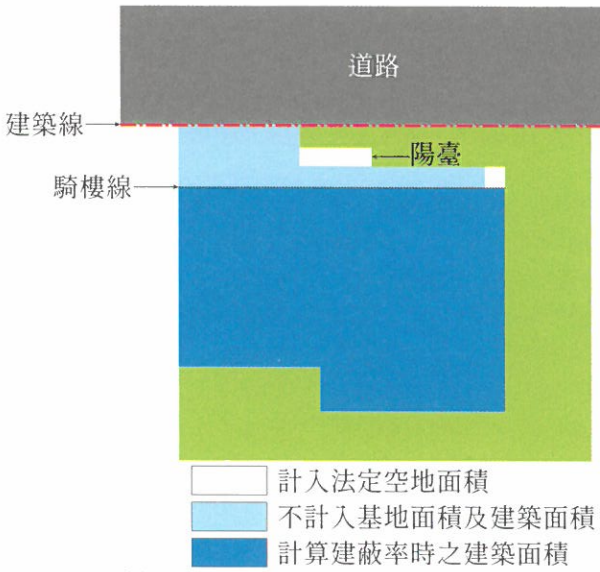
第 28 條（騎樓庇廊）

商業區之法定騎樓或住宅區面臨 15m 以上道路之法定騎樓所占面積不計入基地面積及建築面積。

建築基地退縮騎樓地未建築部分計入法定空地。

註：騎樓與庇廊，係指建築物地面層外牆面至道路境界線間之空間，有樓層覆蓋在上方者稱騎樓，只覆蓋遮蔽物者稱為庇廊，兩者所指空間及功能並無差異，習慣上統稱為騎樓。設置目的在提供公眾通行、遮陽、避雨之用。依都市計畫相關規定留設之騎樓才是法定騎樓，自行留設之騎樓不是法定騎樓。

第 28 條　圖 28



①如規定須留設法定騎樓而退縮騎樓地建築時，不論屬何分區退縮騎樓均得以空地計算。如部分留設騎樓部分退縮為空地，退縮部分得計入基地面積之空地。

②退縮騎樓地上方如設置陽臺時，該陽臺突出外牆中心線之部分合於本編第 1 條第 3 款規定者該退縮騎樓地准予計入空地計算。但淨高仍應大於法定騎樓高度。

③法定騎樓一樓退縮，二樓以上外牆以無柱式挑出而未至建築線時，挑出部分至建築線間之空地仍得以法定空地計算。

《函令劍掃》

◉計算基地之建蔽率時，住宅區臨接 15m 以上道路之法定騎樓所占面積不計入基地面積及建築面積，其立法意旨，應係指實際達到此一寬度之道路方有其適用。基地面前道路中間夾有綠帶或河川時，其法定騎樓所占面積可否依本條規定不計基地面積及建築面積，應視該基地臨接一側道路寬度而定。

◉本條所稱「退縮騎樓地未建築部分」，經當地主管建築機關認可增進市容觀瞻者，得以「騎樓地面積」扣除「騎樓地超過 2 樓以上部分之建築面積」認定之。

◉建築物應得於退縮騎樓上方 2 層以上部分設置陽臺。另建築基地應設置騎樓或無遮簷人行道，為省、市建築管理規則等相關法令所明定。故建築物退縮騎樓地 2 層以上部分雖可設置陽臺，惟其投影於一樓平面部分仍應以騎樓標示之。

◉❶本條訂定目的，係為增進騎樓供公眾使用之實用性。另為落實「騎樓設置須反映地方特色」之建議與對策，故對於住宅區面臨 15m 以下道路之法定騎樓，經當地主管建築機關認有必要配合留設，且具增進市容觀瞻及供公眾使用之實用性者，實具獎勵留設之目的，是應比照獎勵規定。

❷配合留設之認定原則，應由直轄市、縣 (市) 政府考量當地情形訂定之。

❸基於騎樓留設須充分反映地方特色之目標，直轄市、縣 (市) 政府應考量都市街景之特色，於都市計畫體系中對於騎樓之留設作整體性之規劃。

第 29 條 (建築基地跨越二個以上使用區時之規定)

建築基地跨越二個以上使用分區時，應保留空地面積，建築物高度，應依照各分區使用之規定分別計算，但空地之配置不予限制。

《函令劍掃》

◉區域計畫非都市土地之丙種建築用地係供森林區、山坡地保育區及風景區建築使用，其目的在保持森林區、山坡地保育區及風景區之自然生態環境。建築基地位於計畫範圍內跨越兩個以上使用分區者 (如都市計畫區風景區、住宅區及區域計畫非都市土地丙種建築用地)，依本條規定辦理。其為區域計畫非都市土地之丙種建築用地者，如無違反該使用地之使用管制並能維護該地區自然生態環境時，得與都市計畫範圍內之土地合併建築使用。

◉本條對建築基地跨越兩個以上使用區時之規定，僅適用於同一宗土地上之建築基地。

◉實施區域計畫地區建築管理辦法第 5 條：「於各種用地內申請建造自用農舍者，其總樓地板面積不得超過 495 ㎡，建築面積不得超過其耕地面積 10%」。在甲種建築用地興建自用農舍時，建築面積仍應依上述規定核計，與建築基地面積無關，不因建築基地跨越兩個以上使用地而得分別計算其建蔽率。

◉建築基地跨越兩個以上使用分區時，應保留空地面積、建築物高度，應依照各分區使用之規定分別計算，但空地之配置不予限制。都市計畫商業區內興建旅館，基地跨越商業區及住宅區，依本條規定合併建築，其土地使用仍應分別依各使用分區管制規定辦理。

◉建築基地跨越未實施容積管制之商業區及實施容積管制之商二區，係屬建築基地跨越兩個以上使用分區，其允建樓地板面積及應保留空地面積應依照各分區使用之規定分別計算；即不得以兩個使用分區合計之基地面積，作為檢討未實施容積管制部分允建地面層以上總樓地板面積之條件。惟因建築基地跨越未實施容積管制及實施容積管制地區，且按本條空地之配置不予限制之意旨，建築基地位於未實施容積管制地區之部分，在不增加依該分區使用規定核計允建地面層以上最大總樓地板面積及建築面積下，實際配置於未實施容積管制地區之建築物，其高度限制得依本編第 164 條規定辦理。

◉為因應現代化都市綜合性整體發展需要，內政部於 2005 年研修都市計畫公共設施用地多目標使用辦法，將相鄰之公共設施用地以多目標方式興建停車場得合併規劃興建之規定，放寬為所有使用項目均得合併規劃，以促進公共設施用地更經濟有效利用，因此修正第 9 條規定為「相鄰公共設施用地以多目標方式開發者，得合併規劃興建」，係指相鄰公共設施用地以多目標方式開發者，其使用項目相同者得合併規劃興建而言。

建築基地跨越兩種公共設施用地（機關用地及變電所用地）之建蔽率、容積率、法定空地及樓地板面積配置檢討，建築法令尚無相關規定，是以建築基地跨越兩種公共設施用地，尚不得容積率合併檢討配置。其容積率如擬合併檢討配置，仍請先行將「機關用地」變更為「變電所用地」後再行辦理，以資適法。

【第五節 容積率】

【第六節 地板、天花板】

第 31 條（地板）

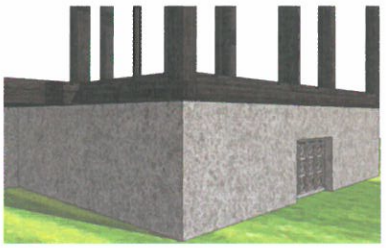
建築物最下層居室之實鋪地板，應為厚度 9 cm以上之混凝土造並在混凝土與地板面間加設有效防潮層。其為空鋪地板者，應依下列規定：

一、空鋪地板面至少應高出地面 45 cm。

二、地板四週每 5m 至少應有通風孔一處，且須具有對流作用者。

三、空鋪地板下，須進入者應留進入口，或利用活動地板開口進入。

註：地板面分實鋪地板及空鋪地板 2 種。空鋪地板又稱架空地板或架高地板，例如：傳統日式木造建築。



第 32 條（天花板）

天花板之淨高度應依下列規定：

一、學校教室不得小於 3m。

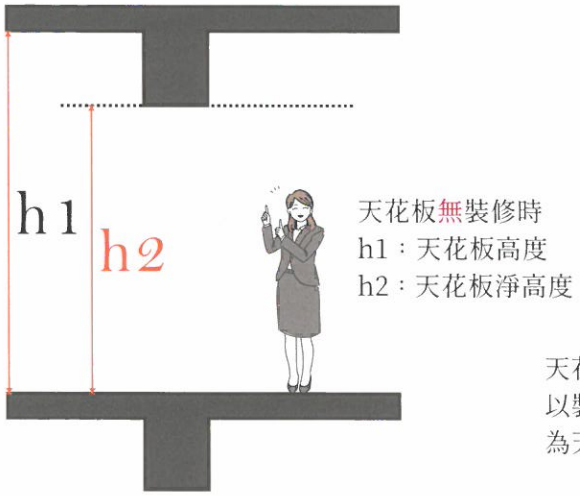
二、其他居室及浴廁不得小於 2.1m，但高低不同之天花板高度至少應有一半以上大於 2.1m，其最低處不得小於 1.7m。

《函令劍掃》

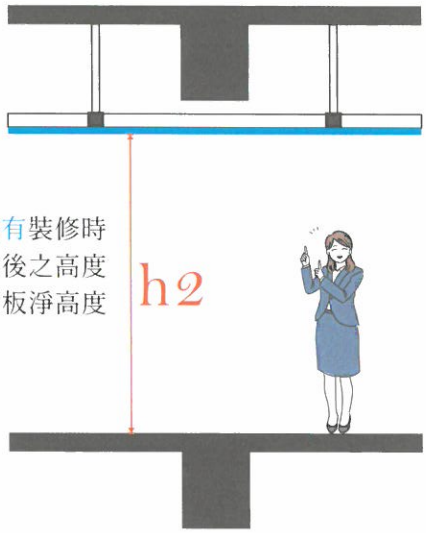
◉本條有關浴廁天花板淨高度不得小於 2.1m 之規定，其意旨係考量浴廁供作沐浴使用時肢體活動所需高度，是依據人體工學學理並為有效運用空間。單純供作廁所盥洗室使用者得不受本條天花板淨高度不得小於 2.1m 規定限制，惟其最低處仍不得小於 1.7m。

◉樓梯踏步板下側淨高 1.7m 以下部分，應不得做浴廁。至若結構造型特殊之斜牆屋面，其高度在 1.7m 以下部分，因係建築物之造型，自然形成，該部分如未以分間牆予以分隔，自不受本條文天花板淨高之限制。

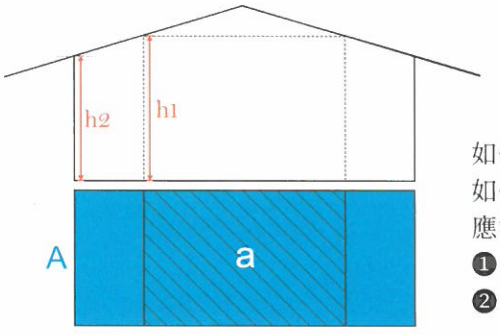
◉天花板淨高度係指室內地板面至天花板垂直高度之最小淨距離，如天花板無裝修時，以梁底下之垂直高度為其淨高度，如天花板有裝修時，以裝修後之垂直高度為其淨高度，但天花板之高度不同時，依本條規定，供學校、教室使用者，其最低處不得小於 3m，供其他居室或浴廁使用者，至少應有一半大於 2.1m，其最低處不得小於 1.7m。



天花板無裝修時
h1：天花板高度
h2：天花板淨高度



天花板有裝修時
以裝修後之高度
為天花板淨高度



如作為學校教室使用 h2 ≧ 3m。
如作為居室或浴室廁所使用，
應符合下列規定：
❶ h1 ≧ 2.1m，h2 ≧ 1.7m
❷ a ≧ ½A，A 為居室總樓地板面積

【第七節 樓梯、欄杆、坡道】

第 33 條（樓梯之構造）

建築物樓梯及平臺之寬度、梯級之尺寸，應依下列規定：

用途類別	樓梯及平臺寬度	級高尺寸	級深尺寸
一、小學校舍等供兒童使用之樓梯。	1.40m 以上	16 cm以下	26 cm以上
二、學校校舍、醫院、戲院、電影院、歌廳、演藝場、商場（包括加工服務部等，其營業面積在 1,500 m²以上者）、舞廳、遊藝場、集會堂、市場等建築物之樓梯。	1.40m 以上	18 cm以下	26 cm以上
三、地面層以上每層之居室樓地板面積超過 200 m²或地下面積超過 200 m²者。	1.20m 以上	20 cm以下	24 cm以上
四、第 1、2、3 款以外建築物樓梯。	75 cm以上	20 cm以下	21 cm以上

說明：

一、表第一、二欄所列建築物之樓梯，不得在樓梯平臺內設置任何梯級，但旋轉梯自其級深較窄之一邊起 30 cm位置之級深，應符合各欄之規定，其內側半徑大於 30 cm者，不在此限。

二、第三、四欄樓梯平臺內設置扇形梯級時比照旋轉梯之規定設計。

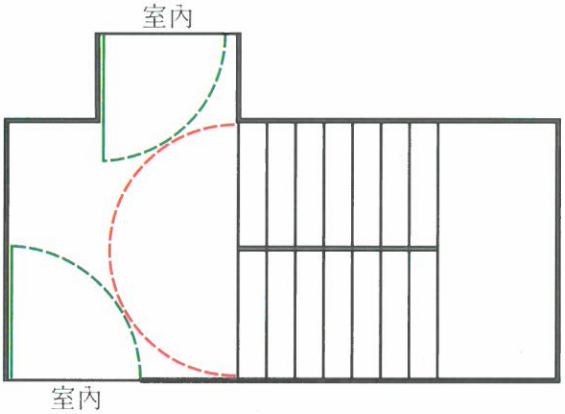
三、依本編第 95 條、第 96 條規定設置戶外直通樓梯者，樓梯寬度，得減為 90 cm以上。其他戶外直通樓梯淨寬度，應為 75 cm以上。

四、各樓層進入安全梯或特別安全梯，其開向樓梯平臺門扇之迴轉半徑不得與安全或特別安全梯內樓梯寬度之迴轉半徑相交。

五、樓梯及平臺寬度二側各 10 cm範圍內，得設置扶手或高度 50 cm以下供行動不便者使用之昇降軌道；樓梯及平臺最小淨寬仍應為 75 cm以上。

六、服務專用樓梯不供其他使用者，不受本條及本編第 4 章之規定。（註：服務專用樓梯是指僅專供某種特定工作用途時使用之樓梯，例如：全自動倉儲式機械停車塔內之維修專用梯。）

第 33 條 圖 33



①各樓梯進入安全梯或特別安全梯，其向樓梯平臺開門之門扇迴轉半徑不得與安全梯內樓梯寬度之迴轉半徑相交。（註：即不會碰撞）

②設於避難出口經常保持關閉狀態之防火門（安全門）應免用鑰匙即可開啟，且有能自動關閉之裝置，除供住宅使用者外防火門應向避難方向開啟（如圖示）。

③所稱「住宅」，係包括集合住宅。

《函令劍掃》

◉育幼院係屬兒童及少年福利與權益保障法所定之兒童福利機構，其有關建築之審查，宜參照本編本條第 1 欄、第 69 條 F 類、第 88 條附表（六）F 類、第 113 條第 4 款（註：兒童福利設施）及第 117 條第 4 款（註：兒童福利設施）等用途有關規定辦理。

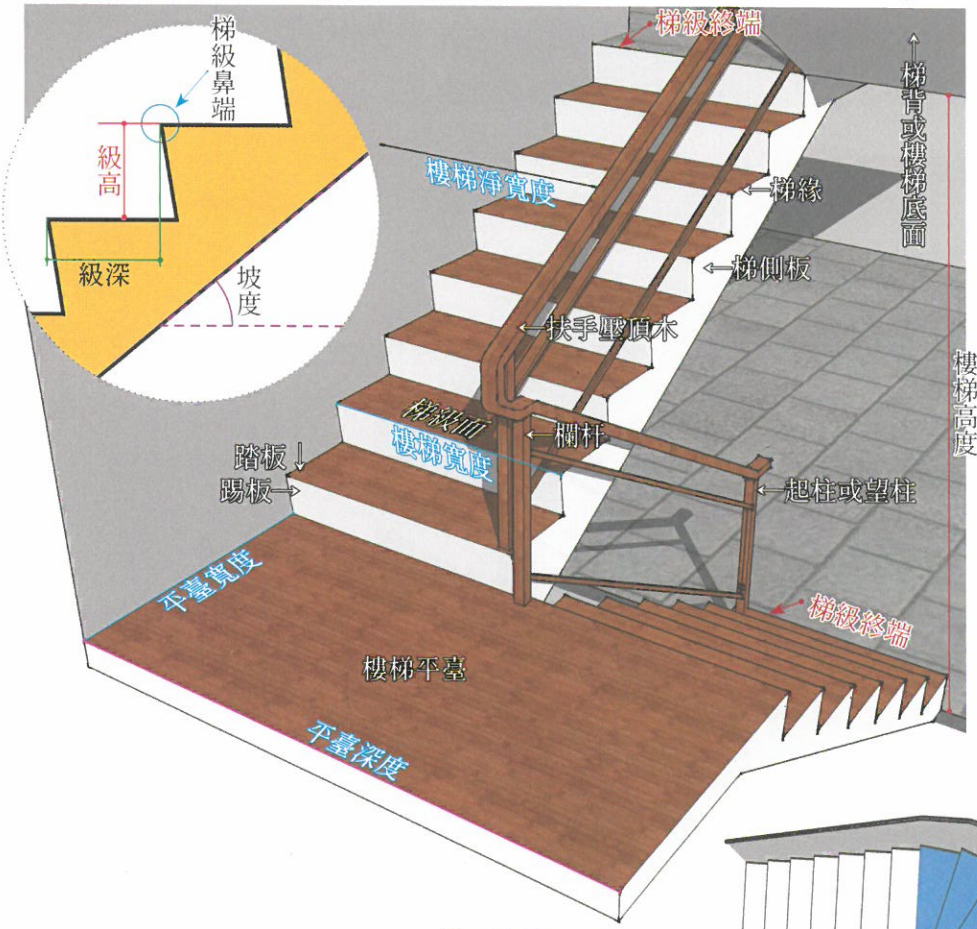
◉本條附表第 3 欄用途類別，其「地下面積」係比照地上層，係指地下層每層之居室樓地板面積。

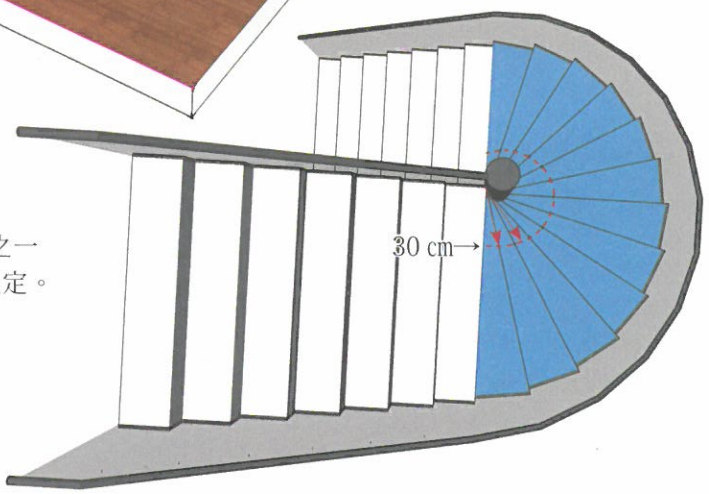
◉運動類撞球場其樓梯之構造使用本條第 3 欄、第 4 欄規定：非屬運動類撞球場 (指兼營撞球場以外之其他營業項目者)，其樓梯之構造適用本條第 2 欄規定。

◉護理之家 (護理機構)，其建築技術規則部分之審查標準，比照養老院、兒童福利設施之規定辦理。惟其樓梯之構造標準，因其護理收容 (服務) 對象確不供兒童使用者，得不適用本條表列第 1 欄標準審查。

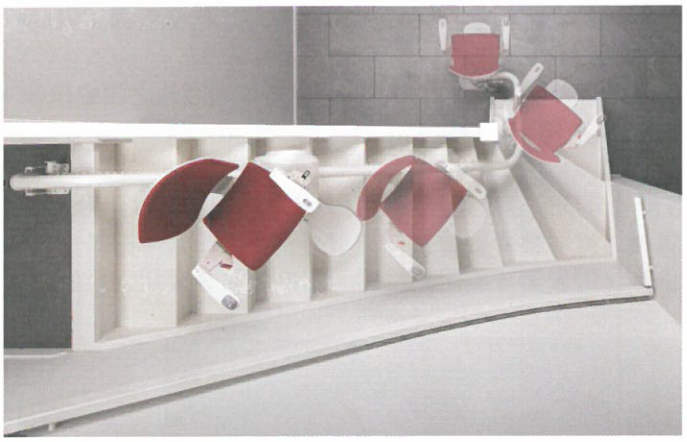
◉直通樓梯係供人員自避難層以上及以下各樓層分別通達避難層或地面，故建築物非屬本條附表第 1 欄或第 2 欄列舉之用途類別範圍，該建築物之直通樓梯檢討樓梯及平臺扶手之淨寬、梯級之尺寸時，得就其避難層以上及以下部分分別依本條附表第 3 欄規定檢討，如無該第 3 欄規定之適用，依第 4 欄規定辦理。

樓梯各部位名稱解說：





本條說明一但書：旋轉梯自其級深較窄之一邊起 30 cm位置之級深，應符合各欄之規定。



圖為本條說明五所稱之「供行動不便者使用之昇降軌道」俯視圖，由泓電自動化股份有限公司提供。這是附掛於樓梯構造上的昇降機，在傾斜面移動使用，屬於樓梯的一部分。它不在建築物無障礙設施設計規範第 2 章無障礙通路規定的適用範圍內，也與無障礙通路組成設施中之升降平臺不同。

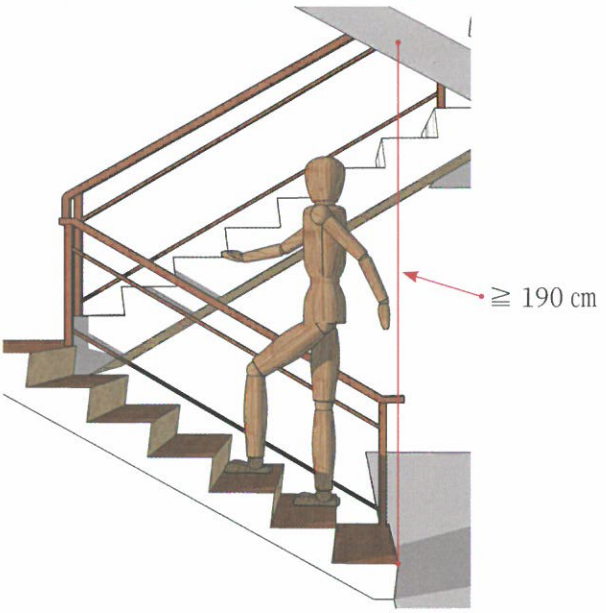
無障礙通路中之升降平臺，是以動力在垂直上下方向升降，額定荷重達 250 kg 以上，行動不便者無論有無照護人員陪伴，站立或坐立於輪椅時，都能使用。

第 34 條（平臺位置及寬度）

前條附表第一、二欄樓梯高度每 3m 以內，其他各欄每 4m 以內應設置平臺，其深度不得小於樓梯寬度。

第 35 條（樓梯之垂直淨空距離）

自樓梯級面最外緣量至天花板底面、梁底面或上一層樓梯底面之垂直淨空距離，不得小於 190 cm。



《函令劍掃》

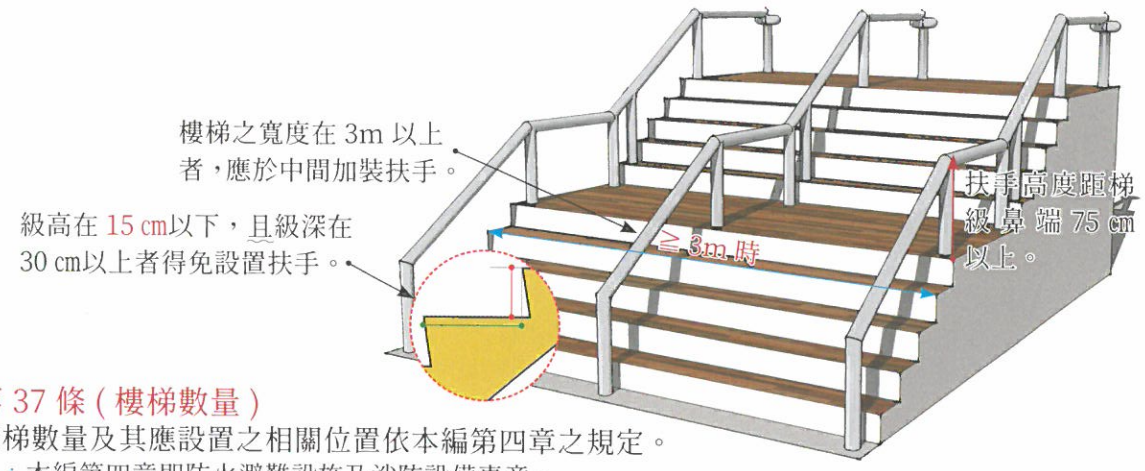
◉樓梯之垂直淨空距離，不得小於 190 cm係屬最低標準，應無容許誤差範圍之適用。

第 36 條（扶手）

樓梯內兩側均應裝設距梯級鼻端高度 75 cm以上之扶手，但第 33 條第 3、4 款有壁體者，可設一側扶手，並應依下列規定：

一、樓梯之寬度在 3m 以上者，應於中間加裝扶手，但級高在 15 cm以下，且級深在 30 cm以上者得免設置。

二、樓梯高度在 1m 以下者得免裝設扶手。



第 37 條（樓梯數量）

樓梯數量及其應設置之相關位置依本編第四章之規定。

註：本編第四章即防火避難設施及消防設備專章。

第 38 條（欄杆）

設置於露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、平屋頂及室內天井部分等之欄杆扶手高度，不得小於 1.10m；10 層以上者，不得小於 1.20m。

建築物使用用途為 A-1、A-2、B-2、D-2、D-3、F-3、G-2、H-2 組者，前項欄杆不得設有可供直徑 10 cm物體穿越之鏤空或可供攀爬之水平橫條。

〖立修理由〗

為提升建築物欄杆之防護效用，規定 9 層以下之樓層，不得小於 1.10m。為兼顧設計之彈性，參照美國建築規範、日本建築基準法施行令第 126 條及教育部所訂定之幼兒園及其分班基本設施設備標準之規定，為避免兒童將頭伸入被夾住而造成傷害，鏤空部分不得有水平桿件或讓兒童得以藉靠攀爬的支撐點，限制欄杆之直桿件間距不得大於 10 cm；如為裝飾圖案者，其圖案開孔不得容許直徑 10 cm的物體穿越。建築物使用類組於 F-3 組者（兒童福利組，供學齡前兒童照護之場所），欄杆不設置水平橫條。

《函令劍掃》

◉集會表演類建築物挑空區觀眾席非屬本條所限制欄杆扶手高度之列舉項目，故其扶手高度不受本條第 1 項之限制。惟設計人仍須就其使用行為考量適宜之高度，以維安全。

◉露臺、陽臺設置欄杆扶手除於有高差處保護人員免於跌落外，並有以欄杆扶手界定使用領域之意。

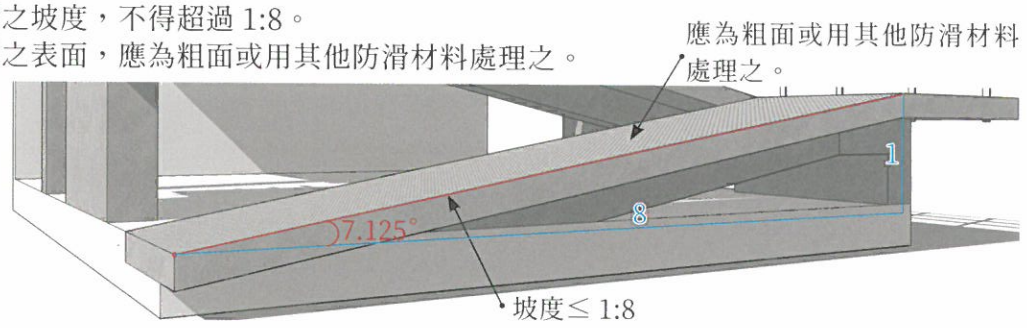
◉如於陽臺外緣設計花臺，或設置陽臺連接花臺，陽臺與花臺間仍應依本條規定設置欄杆扶手。

第 39 條（坡道）

建築物內規定應設置之樓梯可以坡道代替之，除其淨寬應依本編第 33 條之規定外，並應依下列規定：

一、坡道之坡度，不得超過 1:8。

二、坡道之表面，應為粗面或用其他防滑材料處理之。



【第八節 日照、採光、通風、節約能源】

第 39-1 條 (有效日照)

新建或增建建築物高度超過 21m 部分，在冬至日所造成之日照陰影，應使鄰近之住宅區或商業區基地有 1 小時以上之有效日照。但符合下列情形之一者，不在此限：

一、基地配置單幢建築物，且其投影於北向面寬不超過 10m。

二、建築物外牆面自基地北向境界線退縮 6m 以上淨距離，且投影於北向最大面寬合計不超過 20m。基地配置之各建築物，其相鄰間最外緣部位連線角度在 12.5° 以上時，該相鄰建築物投影於北向之面寬得分別計算。

三、基地及北向鄰近基地均為商業區，且在基地北向境界線已依都市計畫相關規定，留設 3m 以上前院、後院或側院。

基地配置之各建築物，應合併檢討有效日照。但符合下列各款規定者，各建築物得個別檢討有效日照：

一、各建築物外牆面自基地北向境界線退縮 6m 以上淨距離，如基地北向鄰接道路者，其北向道路寬度得合併計算退縮距離。

二、建築物相鄰間最外緣部位連線角度在 12.5° 以上，且建築物相鄰間淨距離在 6m 以上；或最外緣部位連線角度在 37.5° 以上，且建築物相鄰間淨距離在 3m 以上。

前二項檢討有效日照之建築物範圍，應包括不計入建築面積及建築物可產生日照陰影之部分。

基地境界線任一點之法線與正北向夾角在 45° 以下時，該境界線視為北向境界線。

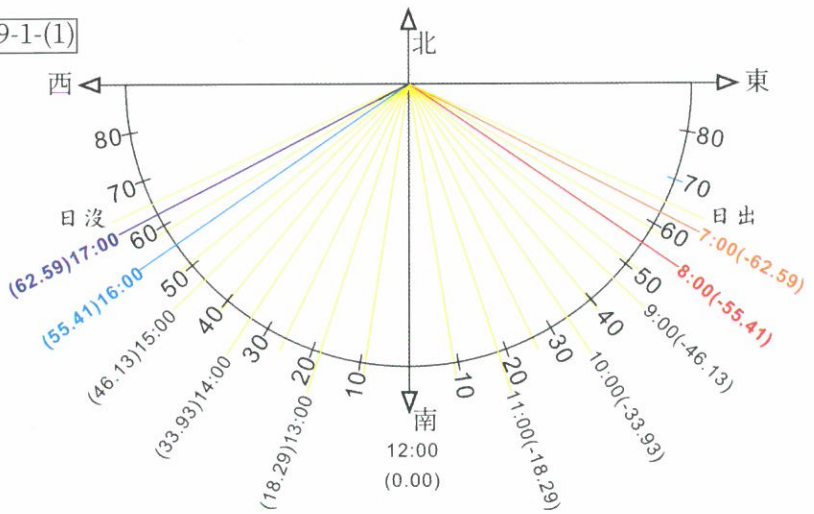
《立修理由》

考量居住健康之日照需求，增訂擴大應檢討冬至日所造成日照陰影之建築物範圍，並參酌氣象條件模擬分析及土地利用效率，訂定免予檢討之情形，又依實務案例統計分析，明定建築物日照陰影之檢討方式，並將建築物可產生日照陰影部分及陽臺等不計入建築面積部分一併納入檢討。

附表：ϕ=23.5° 冬至日平均太陽時之太陽方位

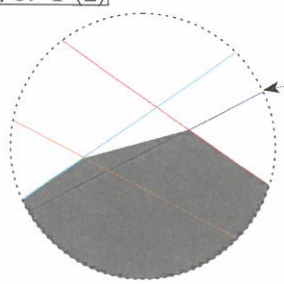
地區	時	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23.5°	方位	-62.59	-55.41	-46.13	-33.93	-18.29	0.0	18.29	33.93	46.13	55.41	62.59
度 /hr		7.18	9.28	12.2	15.64	18.29	18.29	15.64	12.2	9.28	7.18	
最大 (度 /hr)		18.7										
平均 (度 /hr)		12.52° (取 12.5°)										

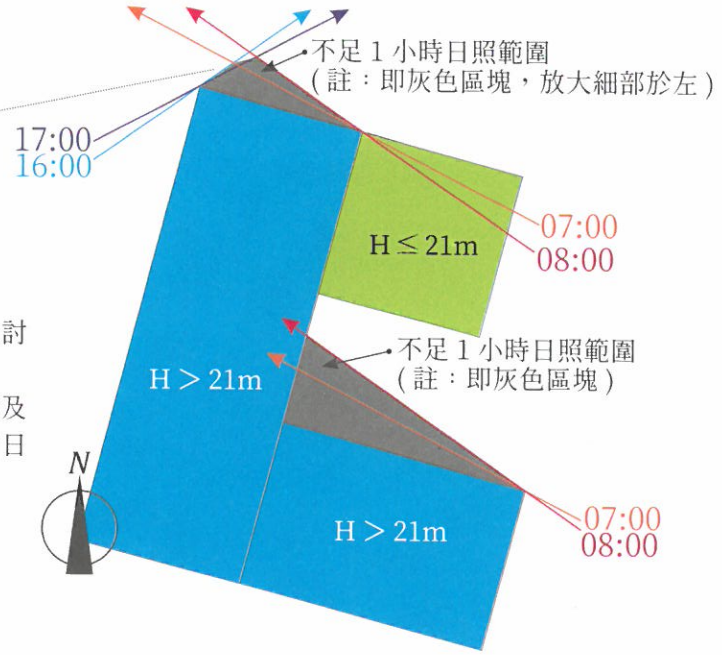
第 39-1 條 圖 39-1-(1)



23.5° N 冬至日太陽方位角

第 39-1 條 圖 39-1-(2)

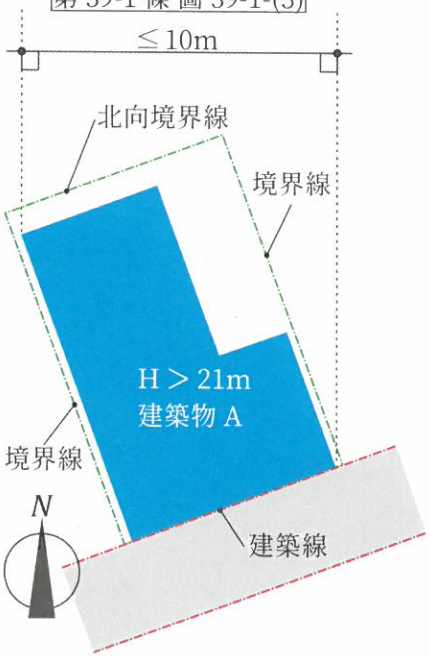




①建築物高度不超過 21m 部分，免檢討日照陰影。

②依建築物最外緣（含不計入建築面積及建築物可產生日照陰影之部分）檢討日照陰影。

第 39-1 條 圖 39-1-(3)

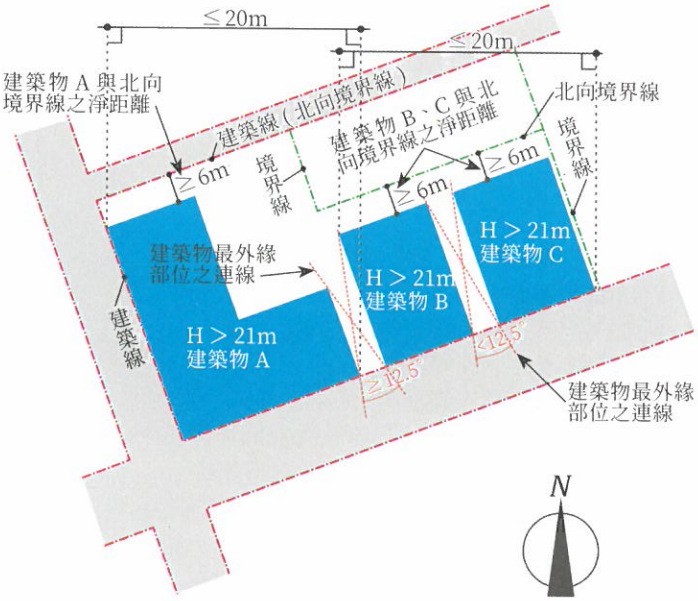


單幢建築物投影於北向之寬度不超過 10m，免檢討日照陰影。

第 39-1 條 圖 39-1-(4)

①建築物高度超過 21m 部分投影於北向面寬不超過 20m，若各建築物相鄰間最外緣部位連線角度在 12.5° 以上，且外牆面任一點自北向境界線退縮 6m 以上淨距離時，免檢討日照陰影。

②建築物高度超過 21m 部分，若各相鄰建築物最外緣部位連線角度未達 12.5°，各建築物應合併檢討投影於北向之面寬不超過 20m，且各建築物外牆面任一點自北向境界線退縮 6m 以上淨距離時，免檢討日照陰影。

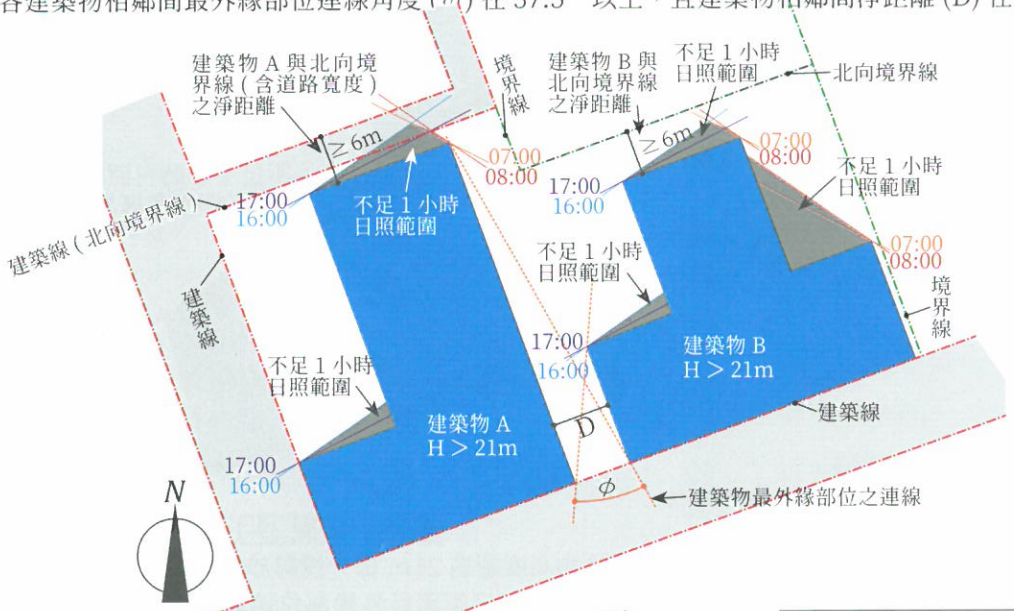


第 39-1 條 圖 39-1-(5)

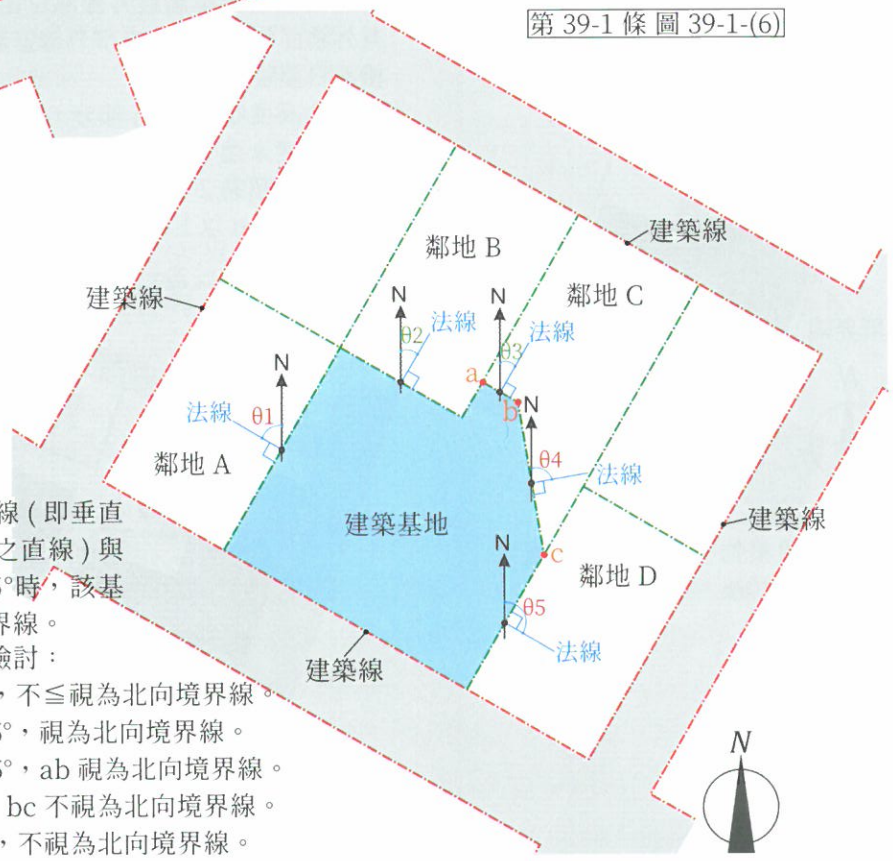
建築物高度超過 21m 部分，若各建築物外牆面自基地北向境界線退縮 6m 以上淨距離，且符合下列條件之一者，各建築物得分別檢討有效日照：

①各建築物相鄰間最外緣部位連線角度 (ϕ) 在 12.5° 以上，且建築物相鄰間淨距離 (D) 在 6m 以上。

②各建築物相鄰間最外緣部位連線角度 (ϕ) 在 37.5° 以上，且建築物相鄰間淨距離 (D) 在 3m 以上。



第 39-1 條 圖 39-1-(6)



①基地境界線任一點法線 (即垂直於該點切線朝向鄰地之直線) 與正北向之夾角 θ ≤ 45°時，該基地境界線視為北向境界線。

②鄰近基地北向境界線檢討：

❶鄰地 A：若 θ1>45°，不≦視為北向境界線。

❷鄰地 B：若 θ2 ≤ 45°，視為北向境界線。

❸鄰地 C：若 θ3 ≤ 45°，ab 視為北向境界線。
若 θ4>45°，bc 不視為北向境界線。

❹鄰地 D：若 θ5>45°，不視為北向境界線。

《函令劍掃》

◉日照規定意旨在確保建築物彼此間留設適當之鄰棟間隔，以利居住者直接接受陽光之照射，維護合理住宅品質，但治本之道仍在建築容積之有效訂定與實施。日照因素之考慮常隨乎地理位置之差異而有不同的需要。例如高緯度地區常希望能獲致充足的日照，而接近赤道的熱帶地區則力求避免強烈日光之照射。臺灣地區位處低緯度，日照不虞匱乏。位處高緯度之日本，其東京都已將日照規定由原來 4 小時修訂為 2 小時，住宅公園改採 1 小時。茲為符合實情所需，作如下修訂：❶原規定「4 小時以上之有效日照」修改為「1 小時之有效日照」並以上午 7 時至下午 5 時為有效日照之計算時間。❷建築物之日照陰影不得影響鄰近建築基地，亦即不得將陰影投射於鄰近建築基地任一部分，包括騎樓、步道或防火巷。❸本規定只適用於臺灣地區。

◉都市計畫保護區，依都市計畫法第 33 條規定，係視地理形勢、使用現況或軍事上安全之需要而劃定之分區，建築物之日照不足 1 小時之陰影範圍投影於相鄰之保護區，若經當地主管建築機關認定確不影響其日後建築使用，得不予限制。

◉實施容積管制地區之住宅區或商業區以外之其他使用分區（如工業區、醫療專用區），無本條文之適用，建築物高度得免檢討鄰近基地冬至日有 1 小時以上之有效日照。各直轄市、縣（市）主管建築機關如認為需要，得另依地方制度法訂定有關日照之相關自治規則，以資規範。

◉建築基地北向鄰接因計畫道路開闢分割之畸零地，該畸零地倘經當地主管建築機關認定不得建築或無配置建築物之可能性，該畸零地範圍得免檢討本條之規定。

◉為維護公共衛生，本條規定有關冬至日所造成之日照陰影，應包括建築物於冬至日可產生日照陰影之部分，與是否計入建築面積無涉。

◉本條所稱基地，係指可建築土地而言。可建築之土地及依都市計畫公共設施用地多目標使用方案得作建築使用之公共設施用地均應依本條檢討。不供建築使用之公共設施用地如永久性空地，經直轄市、縣（市）主管建築機關會同都市計畫該用途目的事業主管機關之認定或依法確為不供作建築使用之土地者，得不受本條限制。

◉本條第 1 項但書第 3 款之立法意旨，係考量都市計畫地區之允許開發強度由都市計畫法令及書圖整合控管，如已定有合宜之院落留設等規定，並允許較高密度利用，應已達到有效管制目的。故為避免建築技術規則過度影響商業需求建築物之土地利用效率，爰規定建築基地與北向鄰近基地為商業區，依各地區都市計畫法令或書圖之相關規定，在基地北向境界線留設 3m 以上之前院、後院或側院者，得免予檢討。如果基地北向境界線於都市計畫法令或書圖已有前院、後院或側院規定，但是規定留設距離未足 3m，假若建造執照申請案已經自行增加留設至 3m 以上，則仍適用本條第 1 項但書第 3 款規定；至於基地北向境界線於都市計畫法令或書圖無前院、後院或側院規定者，除依總則編第 3-2 條直轄市、（縣）市主管建築機關已另定有效日照、日照等規定報經核定後應從其規定外，仍然應依本條規定檢討。

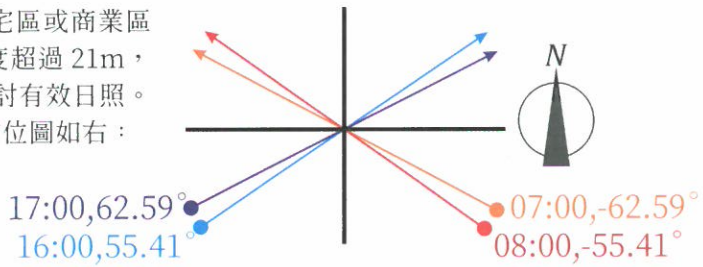
◉本條文係就新建或增建建築物高度超過 21m 部分之日照陰影予以規範，因此第 1 項第 2 款所規定「建築物外牆面自基地北向境界線退縮 6m 以上淨距離」、第 2 項第 1 款所規定「各建築物外牆面自基地北向境界線退縮 6m 以上淨距離」，及第 2 項第 2 款所規定「建築物相鄰間淨距離在 6m 以上」、「建築物相鄰間淨距離在 3m 以上」等項，皆係規範新建或增建建築物高度超過 21m 部分，至於高度 21m 以下部分，不受上列規定之限制。

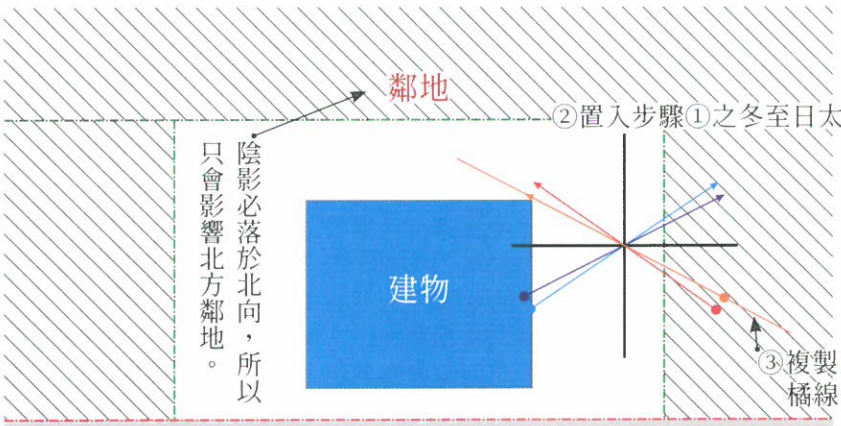
建築物北向（冬至）日照陰影檢討解說

冬至，俗稱冬節，大約在每年陽曆 12 月 21 日至 23 日之間。冬至當日，太陽直射南半球回歸線，北半球斜射角度最大，日影往北最長，晝最短、夜最長，對於位處北半球的臺灣地區而言，是一年之中日照時間最短之日。冬至日後，太陽直射位置慢慢往赤道方向北移，太陽仰角逐漸變大，白天開始變長。因此，以冬至日作為檢討基準日。由於日出於東偏南方，日沒於西偏南方，日出日沒的視行軌跡皆偏南，陰影必定落於北向，因此實務上將「冬至日照陰影檢討」稱為「北向日照檢討」。

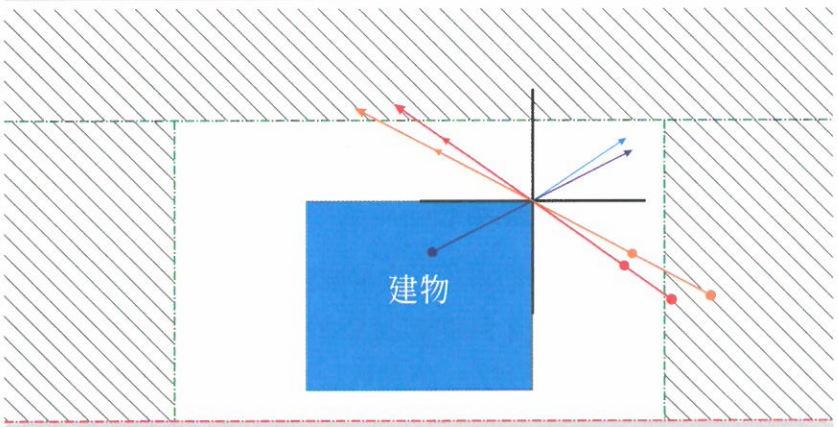
鑑於我國都市土地使用強度較高，高層建築密集，且各類容積獎勵造成新建建築量體加大，影響周圍居民之日照取得，為考量居住健康之日照需求，公元 2017 年底新增本條，將原本必須檢討北向日照的範圍從住宅區擴大到商業區。簡言之，即要求一年中日照時間最短之日，應使位於北邊之住宅區或商業區鄰地，一日之中至少獲得 1 小時有效日照時間。臺灣本島地形南北狹長，極南與極北緯度差距 3 度多，實際日照情形並不相同。而營建署提供之圖例係以北緯 23.5° 為例，且方位角標示方式與中央氣象局所提供之資料不同。由於總則編第 3-2 條規定，直轄市、縣 (市) 主管建築機關為因應當地發展特色及地方特殊環境需求，得就有效日照、日照另定其設計規定，報經內政部核定後實施。因此，實際檢討時，須注意各直轄市、縣 (市) 有無不同之規定，例如：臺北市建築物有效日照檢討辦法。茲就有效日照檢討步驟以簡單案例說明如下：

①假設本例建築基地其北向鄰地為住宅區或商業區基地，且本例新建或增建建築物高度超過 21m，因此就超過 21m 部分依本條規定檢討有效日照。首先繪製冬至日 4 個時間點之太陽方位圖如右：

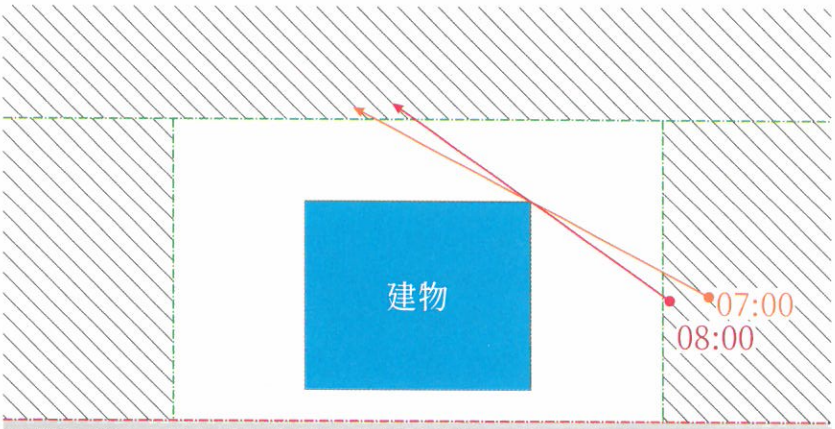




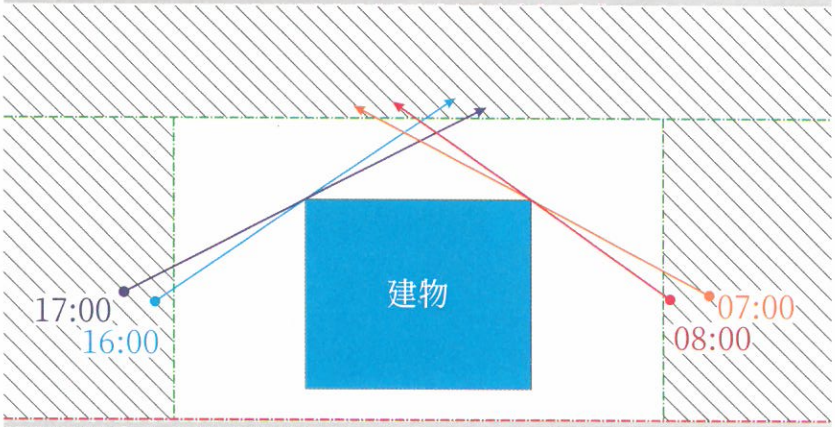
④將步驟③之方位圖於建物南北範圍內由東向西水平移動，找到橘色輔助線最先接觸到建築物的那一點。換言之，陽光開始被遮擋。



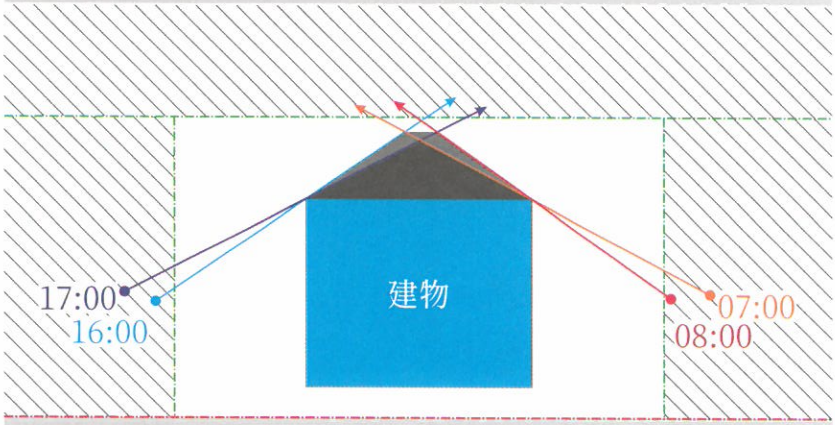
⑤移動方位圖，將黑色十字線交點對準與建物的最先接觸點。



⑥將步驟①之橘色及紅色線段放置於此點，此兩線段即 7 點及 8 點時之太陽照射方位。



⑦將步驟①之方位圖移至左側，重複③～⑥步驟由西向東移動方位圖，作出青色及藍色線段，完成 4 個時間點方位圖。



⑧四線段交織的灰色及黑色區域為日照不足 1 小時範圍。黑色為完全無日照終日陰影區。灰色及黑色區域不得落於住宅區或商業區之鄰地。

由上述分析可見，建築物「與北向鄰地之間的距離」及「投影於北向之寬度」，是造成鄰地日照不足 1 小時的主要因素。建築物高度不是影響因素，建築物高度越高只會造成陰影長度越長。以本例言，建築物往北推進時，日照不足範圍北移；建築物量體寬度越寬，日照不足範圍跟著擴大。檢討時如果不 O.K.，必須想辦法南移拉開距離或者從高度 21m 以上開始把寬度縮減。

第 40 條 (日照)

住宅至少應有一居室之窗可直接獲得日照。

第 41 條 (採光面積)

建築物之居室應設置採光用窗或開口，其採光面積依下列規定：

一、幼兒園及學校教室不得小於樓地板面積 1/5。

二、住宅之居室，寄宿舍之臥室，醫院之病房及兒童福利設施包括保健館、育幼院、育嬰室、養老院等建築物之居室，不得小於該樓地板面積 1/8。

三、位於地板面以上 75 cm範圍內之窗或開口面積不得計入採光面積之內。

{立修理由}

第 2 款住宅之居室原規定為樓地板面積 1/7 以上，依據設計實例，應開設之門窗面積甚大 (幾乎能採光之外牆應全部設落地門窗)，因此酌予修正為 1/8。

第 42 條 (有效採光面積)

建築物外牆依前條規定留設之採光用窗或開口應在有效採光範圍內並依下式計算之：

一、設有居室建築物之外牆高度 (採光用窗或開口上端有屋簷時為其頂端部分之垂直距離) (H) 與自該部分至其面臨鄰地境界線或同一基地內之他幢建築物或同一幢建築物內相對部分 (如天井) 之水平距離 (D) 之比，不得大於下表規定：

	土地使用區	H/D
1	住宅區、行政區、文教區	4/1
2	商業區	5/1

二、前款外牆臨接道路或臨接深度 6m 以上之永久性空地者，免自境界線退縮，且開口應視為有效採光面積。

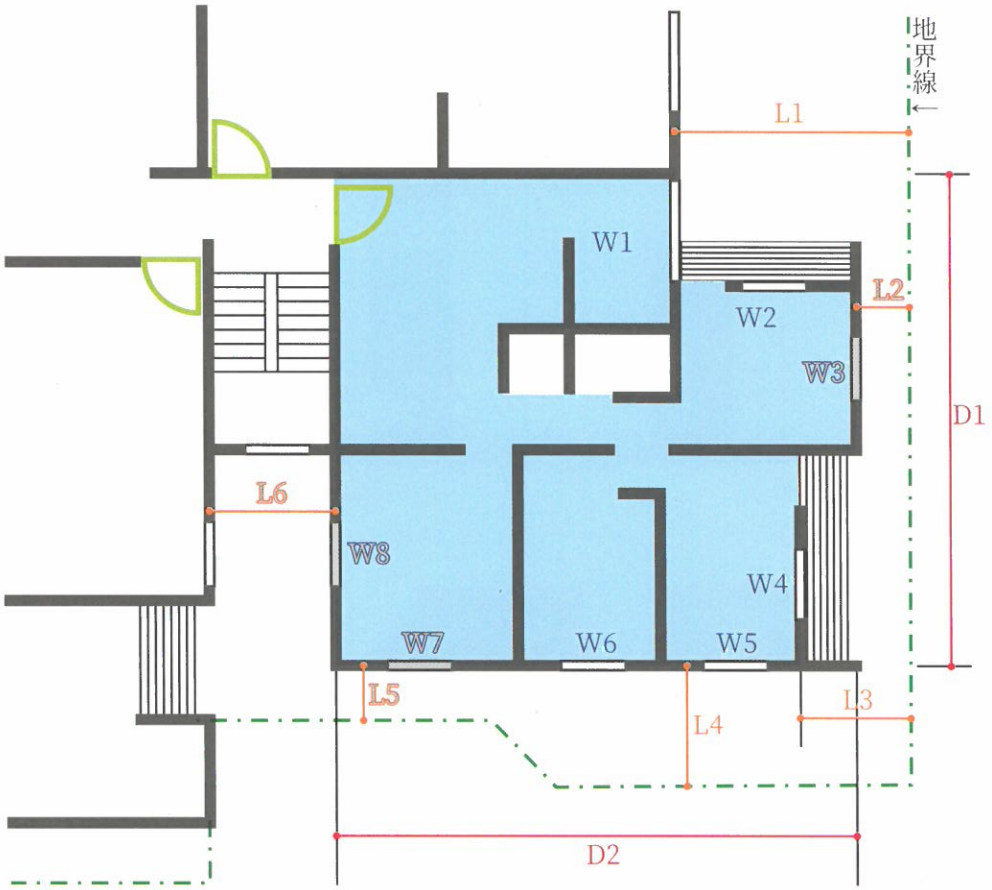
三、用天窗採光者，有效採光面積按其採光面積之 3 倍計算。

四、採光用窗或開口之外側設有寬度超過 2m 以上之陽臺或外廊 (露臺除外)，有效採光面積按其採光面積 70% 計算。

五、在第一款表所列商業區內建築物：如其水平間距已達 5m 以上者，得免再增加。

六、住宅區內建築物深度超過 10m，各樓層背面或側面之採光用窗或開口，應在有效採光範圍內。

第 42 條　圖 42-(1)



若 L2、L5、L6 ＜有效採光距離 (L)；D1 及 D2 ＞ 10m

①則 W3、W7、W8 為無效之採光開口，其面積不得計入採光面積。

②設陽臺均小於 2m，除 W1 臨接陽臺之部分，其有效採光面積應按 0.7 計算外，其餘均為有效採光開口。

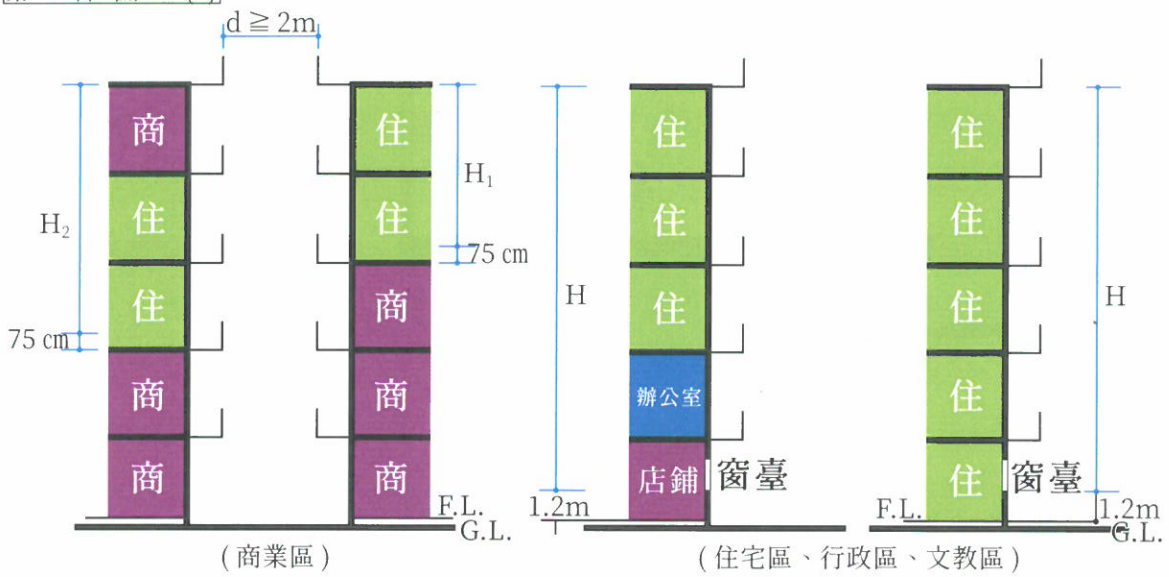
③若 W1、W2、W4、W5、W6 之有效採光面積之和 (地板面以上 75 ㎝範圍內不得計入) 為 Σa，居室樓地板面積即圖中淺藍色 (註：本書設定色) 部分 (不包括本編第 1 條第 16 款所稱之樓梯走廊浴廁等非居室部分) 為 F.A.，則 Σa ≧ F.A./8。

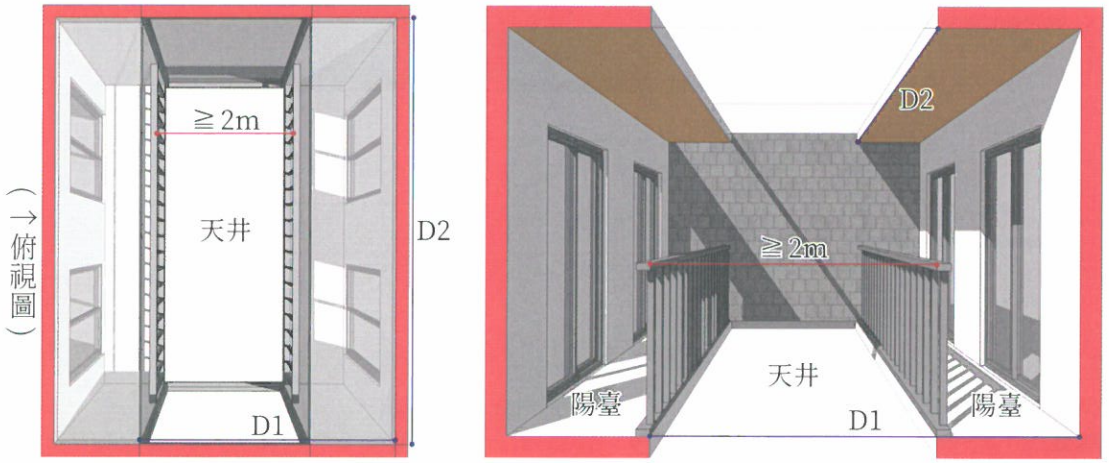
④有效採光距離之保持係以建築物外牆為準，故居室樓板內仍可隔間。

⑤住宅區建築物，深度超過 10m 者，至少應有一面 (背面或側面) 在有效採光範圍內，其他各面雖不在有效採光內，如符合第 45 條水平距離 (即 1m) 者，仍可開窗，惟不得計入有效採光面積。如本圖例，若 D1 及 D2 ＞ 10m 時，至少應有一面之外牆在有效採光範圍內；設其右側外牆為有效採光，此時應調整設計平面，使 L2 之值符合有效採光之規定。

⑥住宅區之建築物深度在 10m 以內時，不檢討各面之採光距離。各層背面及側面如有開窗時，亦不予限制採光距離，惟前述各立面開口採光面積總計仍須符合第 41 條規定。

第 42 條 圖 42-(2)





①建築物外牆依規定留有採光用窗或開口時，其同一基地內之他棟建築物或同棟建築物之對面部分（如天井）之有效採光距離 D，係指面對之外牆間之水平淨距離。

②天井部分各向之 D/H 值均應分別核算（即圖中 D1、D2 與 H 之比值）。

③依前條第三款之規定，位於地板面 75 cm範圍內之窗或開口面積不得計入有效採光面積內，故本條關於高度 (H) 之計算應由地板面 75 cm之高度起算計至建築物外牆最高部分之垂直高度，符合本編第 1 條第 9 款之屋頂突出物不予計入外牆高度。

④門窗開向陽臺時如圖 41-(1) 第②點說明規定計算，若相正對之兩面均設有陽臺時，其有效採光僅扣減一面之陽臺，即水平淨距離 (D)，應自任一面之外牆面計至對面陽臺之外緣如圖中 D1。

⑤商業區建築物水平間距達 5m 以上，其他使用分區水平間距達 6m 以上者（空地、道路及永久性空地寬度之和）免再增加。

⑥住宅區建築物，不因部分樓層設置辦公室或店鋪而減少其採光高度。

《立修理由》
本條立法意旨係維持適當之鄰棟間隔，以獲得採光，非謂建築物內部不得隔間（隔間後仍要求各房間均應在有效採光範圍內，實務上幾不可能）。故於本條前段明揭建築物外牆應保持有效採光距離。至該建築物為非居室使用無須開窗者（倉庫電信機房等）仍應依此條規定退縮。蓋此條退縮之規定係同時考慮鄰地建物之採光，而非僅考慮本身之採光。

《函令劍掃》

◉建築基地臨接河川邊已開闢綠地者，其永久性空地之深度得將綠地及河川之寬度合併計算，並依本條第 2 款規定免自境界線退縮而開設門窗及陽臺。

◉建築物中央部分緊臨鄰地開設天井，在結構安全及經濟上確有其必要，准設置開口過梁；至其上下擬設置外牆，查非屬結構安全及經濟上之必要，應不得設置，以維通風採光之基本要求。

◉本編第 41 條及本條之適用範圍，依總則編第 2 條、第 3 條之規定，乃建築物「設計施工、構造及設備」時所應遵循之標準。建物住戶將鄰房之窗戶以木板予以覆蓋，致鄰房之臥室無法符合本編第 41 條、第 43 條規定（註：即採光面積及通風），如於設計、施工等階段並未違背，而係建物住戶於領得使用執照後另行造成，除有另違反其餘建築相關法規而可以處罰外，如對他人造成侵害者，係屬私權範疇，應循司法途徑辦理，尚無建築法第 58 條、第 91 條規定之適用。

◉機械通風設備非屬指定由專業技師辦理建築物結構與設備專業工程簽證之項目，因此應由建築師簽證負責。機械通風設備之查驗，以建築技術規則有關通風設備之規定為標準，進行竣工查驗。

第 43 條（通風）

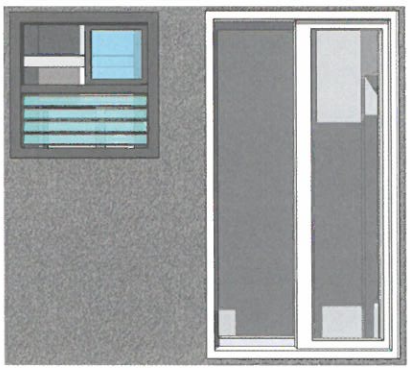
居室應設置能與戶外空氣直接流通之窗戶或開口，或有效之自然通風設備，或依建築設備編規定設置之機械通風設備，並應依下列規定：

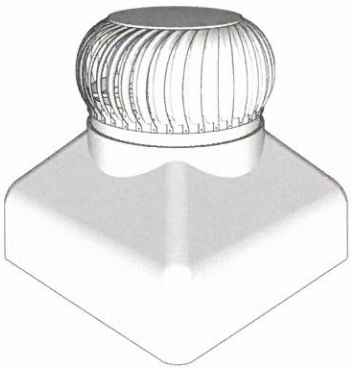
一、一般居室及浴廁之窗戶或開口之有效通風面積，不得小於該室樓地板面積 5%。但設置符合規定之自然或機械通風設備者，不在此限。

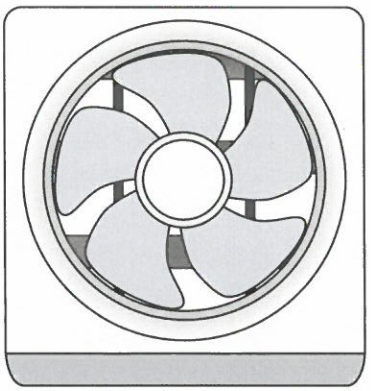
二、廚房之有效通風開口面積，不得小於該室樓地板面積 1/10，且不得小於 0.8 ㎡。但設置符合規定之機械通風設備者，不在此限。廚房樓地板面積在 100 ㎡以上者，應另依建築設備編規定設置排除油煙設備。

三、有效通風面積未達該室樓地板面積 1/10 之戲院、電影院、演藝場、集會堂等之觀眾席及使用爐灶等燃燒設備之鍋爐間、工作室等，應設置符合規定之機械通風設備。但所使用之燃燒器具及設備可直接自戶外導進空氣，並能將所發生之廢氣，直接排至戶外而無污染室內空氣之情形者，不在此限。

前項第二款廚房設置排除油煙設備規定，於空氣污染防制法相關法令或直轄市、縣（市）政府另有規定者，從其規定。







第 44 條 (自然通風設備之構造)

自然通風設備之構造應依下列規定：

一、應具有防雨、防蟲作用之進風口，排風口及排風管道。

二、排風管道應以不燃材料建造，管道應儘可能豎立並直通戶外。除頂部及一個排風口外，不得另設其他開口，一般居室及無窗居室之排風管有效斷面積不得小於下列公式之計算值：

其中 $Av=\frac{Af}{250\sqrt{h}}$

Av：排風管之有效斷面積，單位為m^2。

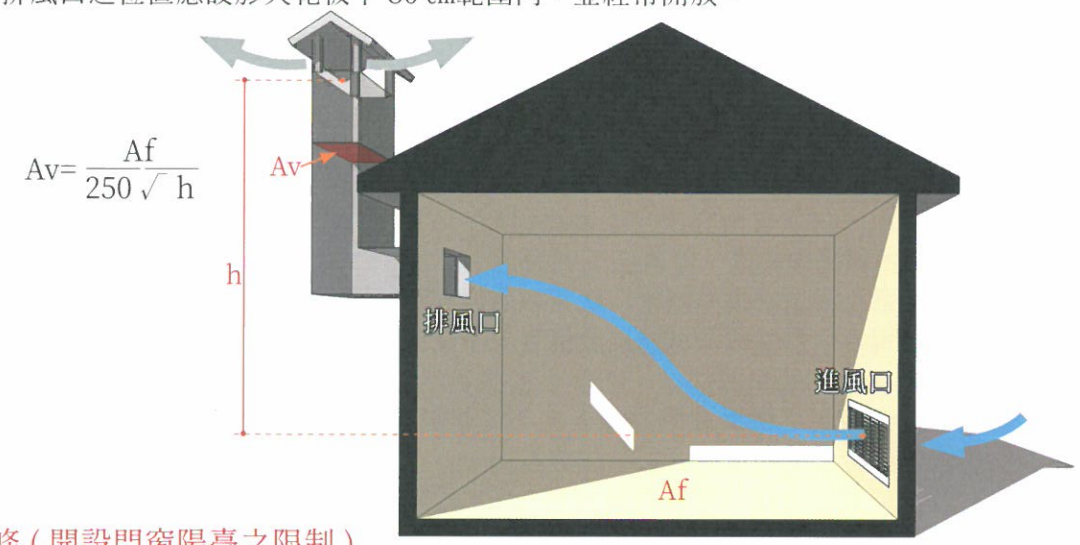
Af：居室之樓地板面積 (該居室設有其他有效通風開口時應為該居室樓地板面積減去有效通風面積 20 倍後之差)，單位為m^2。

h：自進風口中心量至排風管頂部出口中心之高度，單位為 m。

三、進風口及排風口之有效面積不得小於排風管之有效斷面積。

四、進風口之位置應設於天花板高度 ½ 以下部分，並開向與空氣直流通之空間。

五、排風口之位置應設於天花板下 80 cm範圍內，並經常開放。



第 45 條 (開設門窗陽臺之限制)

建築物外牆開設門窗、開口，廢氣排出口或陽臺等，依下列規定：

一、門窗之開啟均不得妨礙公共交通。

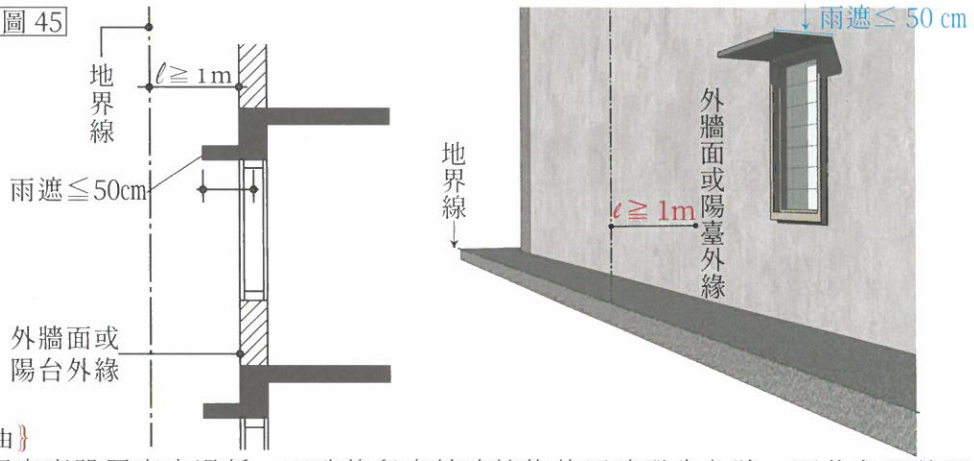
二、緊接鄰地之外牆不得向鄰地方向開設門窗、開口及設置陽臺。但外牆或陽臺外緣距離境界線之水平距離達 1m 以上時，或以不能透視之固定玻璃磚砌築者，不在此限。

三、同一基地內各幢建築物間或同一幢建築物內相對部分之外牆開設門窗、開口或陽臺，其相對之水平淨距離應在 2m 以上；僅一面開設者，其水平淨距離應在 1m 以上。但以不透視之固定玻璃磚砌築者，不在此限。

四、向鄰地或鄰幢建築物，或同一幢建築物內之相對部分，裝設廢氣排出口，其距離境界線或相對之水平淨距離應在 2m 以上。

五、建築物使用用途為 H-2(住宅)、D-3(國小校舍)、F-3(兒童福利) 組者，外牆設置開啟式窗戶之窗臺高度不得小於 1.10m；10 層以上不得小於 1.20m。但其鄰接露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、室內天井，或設有符合本編第 38 條規定之欄杆、依本編第 108 條規定設置之緊急進口者，不在此限。

第 45 條 圖 45



{立修理由}

為避免因窗臺設置高度過低，而致使兒童於建築物使用時發生危險，因此參照美國建築規範、日本及教育部所訂定之幼兒園及其分班基本設施設備標準之規定，要求建築物使用類組為 H-2(住宅)、D-3(國小校舍)、F-3(兒童福利) 組部分，外牆設置開啟式窗戶之窗臺高度不得小於 1.10m；如為 10 層以上不得小於 1.20m。但其鄰接露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯及室內天井者，或設有符合本編第 38 條規定之欄杆者，不在此限。

《函令劍掃》

◉本條規定之立法意旨係在保護隱私及維護居住品質，畜禽舍係供圈養禽畜之用，尚無隱私及居住品質之考量，又因通風需求，多採無牆設計，並構築於空曠之農地上，鄰地亦多為農地，故於農業用地內建造畜牧設施畜禽舍等建築物，得免受本條第 2 款及第 3 款之限制。但是畜牧設施畜禽舍等建築物如為容許供人使用之管理室時，因管理室係供人員使用，自無上述函釋之適用。

◉農業設施溫室係專供農作物栽培之用，非供民眾居住使用，是有關農業設施溫室免適用本條相關規定之限制。

◉建築物門窗、陽臺、排風口等之開設，應依本條規定辦理，不得因鄰地業主同意而變更本條規定，以免土地移轉時發生糾紛。

◉建築線乃直轄市、縣 (市) 主管建築機關，依建築法第 48 條及建築管理自治條例所指定之，並據以核發建築執照。領有建造執照之建築基地，面臨業經指定建築線之兩條以上現有道路，其中一條現有道路因通行權問題，經法院民事判決起造人無通行權。直轄市、縣 (市) 主管建築機關如仍認定為供公眾通行，具有公用地役關係之巷道，不因本案建築基地經法院判定無通行權而廢止或修正，該建造執照核准面向現有巷道開窗、開口及設置陽臺，仍依本條規定辦理。

◉違反本條第 2 款之規定開設窗戶者，得依建築法第 86 條第一項第 2 款之規定予以封閉或堵塞。

◉學校興建無牆之車棚、車庫等用途建築物，應依本條第 2 款規定，其外柱外緣距離境界線之水平距離應達 1m 以上。

◉建築物臨接排水設施用地但非都市計畫劃定之永久性空地時，仍應受本條第 2 款之限制，自境界線退縮 1m 以上開窗。

◉基地臨接之現有巷道與排水溝非屬本編第一條第 36 款之「道路」、第 40 款之「永久性空地」或依建築法第 48 條第 2 項認定之「現有巷道」時，仍應退縮方准開窗。

◉系統風扇如其用途無關廢氣之排出，即非屬本條第 4 款規定之廢氣排出口。廢氣認定之參考：「空氣污染物：指空氣中足以直接或間接妨害國民健康或生活環境之物質。」

◉ H-2、D-3、F3 組外牆設開啟式窗戶，如鄰接花臺，窗臺高度應符合本條第 5 款前段規定；如鄰接陽臺，窗臺高度得不受本條第 5 款前段限制，花臺與陽臺二者形式仍有不同。

【第九節 防音】

第 46 條 (防音)

新建或增建建築物之空氣音隔音設計，其適用範圍如下：

一、寄宿舍、旅館等之臥室、客房或醫院病房之分間牆。

二、連棟住宅、集合住宅之分戶牆。

三、昇降機道與第一款建築物居室相鄰之分間牆，及與前款建築物居室相鄰之分戶牆。

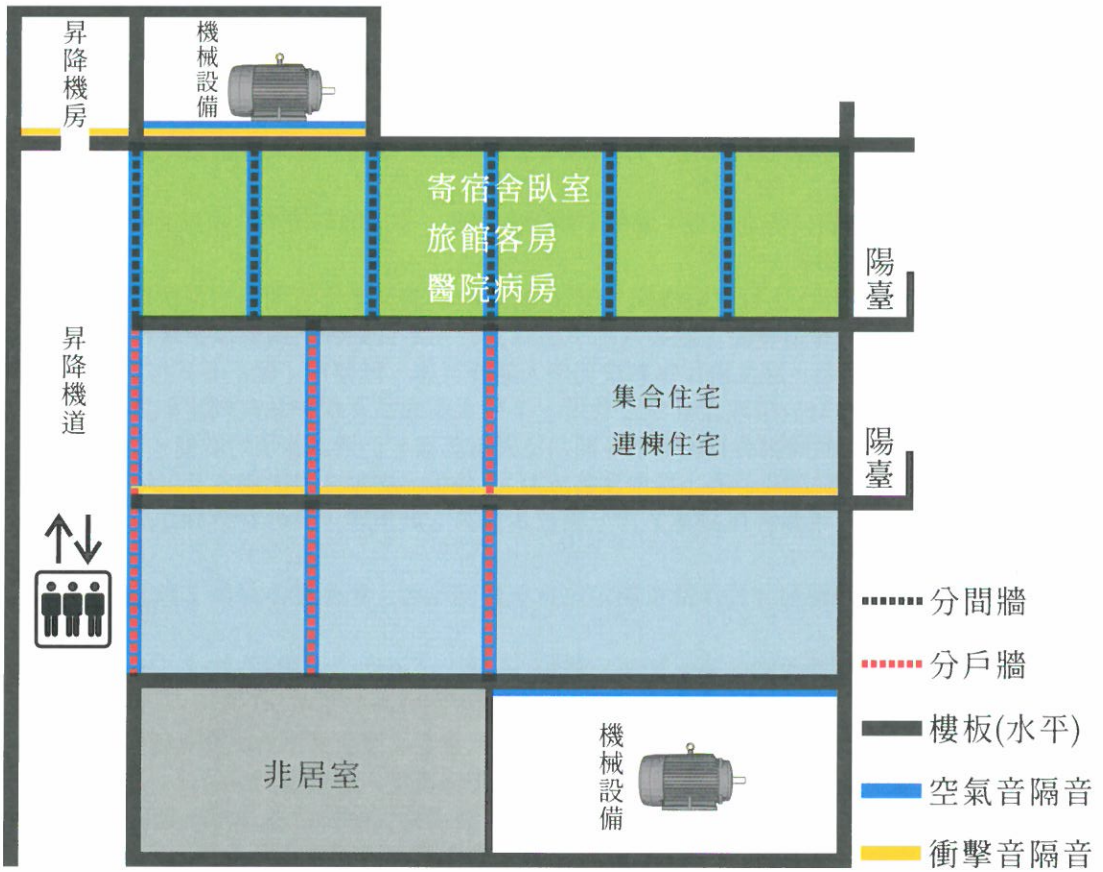
四、第一款及第二款建築物置放機械設備空間與上層或下層居室分隔之樓板。

新建或增建建築物之樓板衝擊音隔音設計，其適用範圍如下：

一、連棟住宅、集合住宅之分戶樓板。

二、前款建築物昇降機房之樓板，及置放機械設備空間與下層居室分隔之樓板。

註：防音目的在防止對居室造成困擾的兩種主要噪音：空氣音噪音與衝擊音噪音。既有建築物辦理改建、修建或變更使用納入適用範圍執行困難，故只適用於新建或增建建築物。條文重組如下：❶連棟住宅、集合住宅之分戶牆，要有空氣音隔音設計；分戶樓板要有樓板衝擊音隔音設計。❷寄宿舍、旅館等之臥室、客房或醫院病房之分間牆，要有空氣音隔音設計，但樓板沒有要求衝擊音隔音設計。❸置放機械設備空間，與上層或下層居室分隔之樓板，要有空氣音隔音設計；與下層居室分隔之樓板，要有樓板衝擊音隔音設計。❹昇降機房之樓板與下層居室分隔之樓板，要有樓板衝擊音隔音設計；昇降機道與寄宿舍、旅館等之臥室、客房或醫院病房等居室相鄰之分間牆，及與連棟住宅、集合住宅居室相鄰之分戶牆，要有空氣音隔音設計。示意圖解如下：



第 46-1 條

本節建築技術用語，其定義如下：

一、隔音性能：指牆壁、樓板等構造阻隔噪音量之物理性能。

二、機械設備：指給水、排水設備、消防設備、燃燒設備、空氣調節及通風設備、發電機、昇降設備、汽機車昇降機及機械停車設備等。

三、空氣音隔音指標 (Rw)：指依中華民國國家標準 CNS15160-3 及 CNS15316 測試，並依 CNS8465-1 評定牆、樓板等建築構件於實驗室測試之空氣傳音衰減量。

四、樓板衝擊音指標 (Ln,w)：指依中華民國國家標準 CNS15160-6 測試，並依 CNS8465-2 評定樓板於實驗室測試之衝擊音量。

五、樓板表面材衝擊音降低量指標 (△ Lw)：指依中華民國國家標準 CNS15160-8 測試，並依 CNS8465-2 評定樓板表面材 (含緩衝材) 於實驗室測試之衝擊音降低量。

六、總面密度：指面密度為板材單位面積之重量，其單位為kg / m^2；由多層板材複合之牆板，其總面密度為各層板材面密度之總和。

七、動態剛性 (s')：指緩衝材受動態力時，其動態應力與動態變形量之比值，其單位為 MN/ m^3。

註：本條建築技術用語定義之規定，空氣音隔音指標、樓板衝擊音指標及樓板表面材料衝擊音降低指標，依相關中華民國國家標準測試，並於實驗室測試之，無須辦理現場檢測。

第 46-2 條

分間牆、分戶牆、樓板或屋頂應為無空隙、無害於隔音之構造，牆壁應自樓板建築至上層樓板或屋頂，且整體構造應相同或由具同等以上隔音性能之構造組合而成。

管線貫穿分間牆、分戶牆或樓板造成空隙時，應於空隙處使用軟質填縫材進行密封填塞。

第 46-3 條

分間牆之空氣音隔音構造，應符合下列規定之一：

一、鋼筋混凝土造或密度在 2,300 kg / m^3以上之無筋混凝土造，含粉刷總厚度在 10 cm以上。

二、紅磚或其他密度在 1,600 kg / m^3以上之實心磚造，含粉刷總厚度在 12 cm以上。

三、輕型鋼骨架或木構骨架為底，兩面各覆以石膏板、水泥板、纖維水泥板、纖維強化水泥板、木質系水泥板、氧化鎂板或硬質纖維板，其板材總面密度在 44 kg / m^3以上，板材間以密度在 60 kg / m^3以上，厚度在 7.5 cm以上之玻璃棉、岩棉或陶瓷棉填充，且牆總厚度在 10 cm以上。

四、其他經中央主管建築機關認可具有空氣音隔音指標 Rw 在 45 dB以上之隔音性能，或取得內政部綠建材標章之高性能綠建材 (隔音性)。

昇降機道與居室相鄰之分間牆，其空氣音隔音構造，應符合下列規定之一：

一、鋼筋混凝土造含粉刷總厚度在 20 cm以上。

二、輕型鋼骨架或木構骨架為底，兩面各覆以石膏板、水泥板、纖維水泥板、纖維強化水泥板、木質系水泥板、氧化鎂板或硬質纖維板，其板材總面密度在 65 kg / m^2以上，板材間以密度在 60 kg / m^3以上，厚度在 10 cm以上之玻璃棉、岩棉或陶瓷棉填充，且牆總厚度在 15 cm以上。

三、其他經中央主管建築機關認可或取得內政部綠建材標章之高性能綠建材 (隔音性) 具有空氣音隔音指標 Rw 在 55 dB以上之隔音性能。

第 46-4 條

分戶牆之空氣音隔音構造，應符合下列規定之一：

一、鋼筋混凝土造或密度在 2,300 kg / m^3以上之無筋混凝土造，含粉刷總厚度在 15 cm以上。

二、紅磚或其他密度在 1,600 kg / m^3以上之實心磚造，含粉刷總厚度在 22 cm以上。

三、輕型鋼骨架或木構骨架為底，兩面各覆以石膏板、水泥板、纖維水泥板、纖維強化水泥板、木質系水泥板、氧化鎂板或硬質纖維板，其板材總面密度在 55 kg / m^2以上，板材間以密度在 60 kg / m^3以上，厚度在 7.5 cm以上之玻璃棉、岩棉或陶瓷棉填充，且牆總厚度在 12 cm以上。

四、其他經中央主管建築機關認可具有空氣音隔音指標 Rw 在 50 dB以上之隔音性能，或取得內政部綠建材標章之高性能綠建材（隔音性）。

昇降機道與居室相鄰之分戶牆，其空氣音隔音構造，應依前條第二項規定設置。

第 46-5 條

置放機械設備空間與上層或下層居室分隔之樓板，其空氣音隔音構造，應符合下列規定之一：

一、鋼筋混凝土造含粉刷總厚度在 20 cm以上。

二、鋼承板式鋼筋混凝土造含粉刷最大厚度在 24 cm以上。

三、其他經中央主管建築機關認可具有空氣音隔音指標 Rw 在 55 dB以上之隔音性能。

前項樓板之設置符合第 46-7 條規定者，得不適用前項規定。

第 46-6 條

分戶樓板之衝擊音隔音構造，應符合下列規定之一。但陽臺或各層樓板下方無設置居室者，不在此限：

一、鋼筋混凝土造樓板厚度在 15 cm以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板最大厚度在 19 cm以上，其上鋪設表面材（含緩衝材）應符合下列規定之一：

㈠橡膠緩衝材（厚度 0.8 cm以上，動態剛性 50MN/ m^3以下），其上再鋪設混凝土造地板（厚度 5 cm以上，以鋼筋或鋼絲網補強），地板表面材得不受限。

㈡橡膠緩衝材（厚度 0.8 cm以上，動態剛性 50MN/ m^3以下），其上再鋪設水泥砂漿及地磚厚度合計在 6 cm以上。

㈢橡膠緩衝材（厚度 0.5 cm以上，動態剛性 55MN/ m^3以下），其上再鋪設木質地板厚度合計在 1.2 cm以上。

㈣玻璃棉緩衝材（密度 96~120 kg / m^3）厚度 0.8 cm以上，其上再鋪設木質地板厚度合計在 1.2 cm以上。

㈤架高地板其木質地板厚度合計在 2 cm以上者，架高角材或基座與樓板間須鋪設橡膠緩衝材（厚度 0.5 cm以上）或玻璃棉緩衝材（厚度 0.8c cm以上），架高空隙以密度在 60 kg / m^3以上、厚度在 5 cm以上之玻璃棉、岩棉或陶瓷棉填充。

㈥玻璃棉緩衝材（密度 96~120 kg / m^3）或岩棉緩衝材（密度 100~150 kg / m^3）厚度 2.5 cm以上，其上再鋪設混凝土造地板（厚度cm以上，以鋼筋或鋼絲網補強），地板表面材得不受限。

㈦經中央主管建築機關認可之表面材（含緩衝材），其樓板表面材衝擊音降低量指標△ Lw 在 17 dB以上，或取得內政部綠建材標章之高性能綠建材（隔音性）。

二、鋼筋混凝土造樓板厚度在 12 cm以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板最大厚度在 16 cm

以上，其上鋪設經中央主管建築機關認可之表面材（含緩衝材），其樓板表面材衝擊音降低量指標△ Lw 在 20 dB以上，或取得內政部綠建材標章之高性能綠建材（隔音性）。

三、其他經中央主管建築機關認可具有樓板衝擊音指標 Ln,w 在 58 dB以下之隔音性能。

緩衝材其上如澆置混凝土或水泥砂漿時，表面應有防護措施。

地板表面材與分戶牆間應置入軟質填縫材或緩衝材，厚度在 0.8 cm以上。

註：下列樓板不屬本條分戶樓板衝擊音檢討範圍：

❶陽臺，無論下方是否為居室。

❷居室上方為浴廁空間，該浴廁空間之樓板。

❸建築物屋頂露臺樓板下方為居室時，該露臺、屋頂之構造。

《函令劍掃》

◉浴廁主要噪音源是排水管線而非衝擊音，考量本條之立法原意及實際效用，居室上方如為浴廁空間，該浴廁空間之樓板免依規定設置分戶樓板之衝擊音隔音構造。

◉依本條規定取得認可之表面材（含緩衝材），若與分戶牆收邊緩衝材為一體成形之構造，得以認可通知書核可之工法施作。

◉有關建造執照申請、核發與抽查，涉及隔音構造之行政程序作法如下：

❶申請建造執照時，起造人應於工程圖樣載明隔音構造之隔音性能或適用條文之款次，例如：樓板表面材衝擊音降低量指標 ΔLw ○dB以上或符合建築技術規則建築設計施工編第 46-6 條第 1 項第○款（僅能擇一），核發建造執照後，其有關隔音構造簽證內容如符合上開方式，即符合法令之規定。

❷於興工前或施工中，隔音構造適用條文之款次有變更時，應辦理變更設計。

❸如採性能式規定者，僅需於申請使用執照以前，檢附性能認可文件即可，無涉變更設計。

❹如係採用本條第 1 項第 1 款第 1 目至第 6 目者，申請使用執照時，應確認隔音構造適用條文之目次，亦無涉變更設計。（例如：申請建造執照時，載明建築技術規則建築設計施工編第 46-6 條第 1 項第 1 款，申請使用執照時，確認為第 46-6 條第 1 項第 1 款第○目）。

第 46-7 條

昇降機房之樓板，及置放機械設備空間與下層居室分隔之樓板，其衝擊音隔音構造，應符合前條第二項及第三項規定，並應符合下列規定之一：

一、鋼筋混凝土造樓板厚度在 15 cm以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板最大厚度在 19 cm以上，其上鋪設表面材（含緩衝材）須符合下列規定之一：

㈠橡膠緩衝材（厚度 1.6 cm以上，動態剛性 40MN/ m^3以下），其上再鋪設混凝土造地板（厚度 7 cm以上，以鋼筋或鋼絲網補強），地板表面材得不受限。

㈡玻璃棉緩衝材（密度 96~120 kg / m^3）或岩棉緩衝材（密度 100~150 kg / m^3）厚度 5 cm以上，其上再鋪設混凝土造地板（厚度 7 cm以上，以鋼筋或鋼絲網補強），地板表面材得不受限。

㈢經中央主管建築機關認可之表面材（含緩衝材），其樓板表面材衝擊音降低量指標△ Lw 在 25 dB以上。

二、其他經中央主管建築機關認可具有樓板衝擊音指標 Ln,w 在 50 dB以下之隔音性能。

【第十節 廁所、污水處理設施】

第 47 條 (廁所設置)

凡有居室之建築物，其樓地板面積達 30 ㎡以上者，應設置廁所。但同一基地內，已有廁所者不在此限。

註：廁所設置係屬原則性之規定，廁所內應置之大便器、小便器、洗面盆、浴缸或淋浴等衛生設備數量，依建築設備編第 37 條規定檢討，依法無須設置廁所者，自毋須依建築設備編第 37 條規定檢討設置數量。

第 48 條 (廁所通風)

廁所應設有開向戶外可直接通風之窗戶，但沖洗式廁所，如依本章第 8 節規定設有適當之通風設備者不在此限。

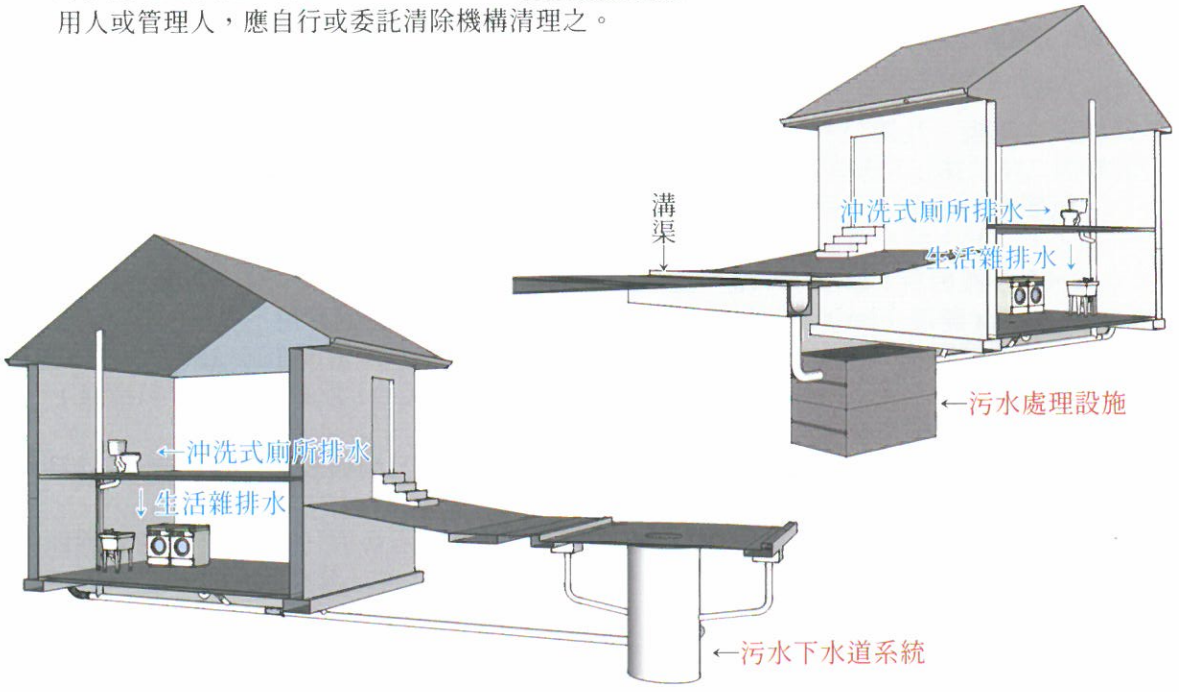
第 49 條 (污水處理)

沖洗式廁所排水、生活雜排水除依下水道法令規定排洩至污水下水道系統或集中處理場者外，應設置污水處理設施，並排至有出口之溝渠，其排放口上方應予標示，並不得堆放雜物。但起造人申請建造執照時，經當地下水道主管機關認定該建造執照案屆本法第 53 條第一項規定之建築期限時，公共污水下水道系統可容納該新建建築物之污水者，得免予設置污水處理設施。

前項之生活雜排水係指廚房、浴室洗滌水及其他生活所產生之污水。

新建建築物之廢 (污) 水產生量達依水污染防治法規定公告之事業標準者，並應依水污染防治法相關規定辦理。

註：污水處理設施舊稱為化糞池，指為使污水符合水污染防治法管制標準，而以物理、化學或生物方法處理之設施，污水放流水質應符合水污染防治法規定。建築物污水處理設施之所有人、使用人或管理人，應自行或委託清除機構清理之。



《函令劍掃》

◉建築物污水處理設施包括現場構築型及預鑄型兩種，得視需要選擇設置。現場構築型係指污水處理設施為根據工程設計圖說，於建築物現場施工構築建造完成者，建築物污水處理設施設計技術規範由中央主管建築機關另定之。預鑄型者係指污水處理設施於製造工廠製造裝配完成，另於建築物之適當位置場所施工安裝者，應經中央環境保護主管機關會同中央主管建築機關審核認可。

◉考量農業使用之涵義及農業生產環境之完整，不宜單獨申請設置或將農業設施僅作廁所功能使用。惟如於農業產銷設施內設置，宜就該設施最高核准興建面積範圍內，本於職權核處。農業設施倘經農業主管機關審核意見不得設有供人使用之浴廁等衛生設備，故核發建築執照並無需求設置供生活雜排水及污水處理設施；另為培育農作需求而設置管理室，由於供特定人管理使用，因此採用建築物污水處理設施使用人數、污水量及水質參考表「H-2 類組」檢討污水處理設施使用人數與污水量計算，以避免廢污水排放污染。

◉考量國人常於陽臺使用洗衣機之習性，對於集合住宅設有陽臺之每一住宅單位，應至少於一處陽臺設置生活雜排水之排水管路，以避免洗衣機產生之生活雜排水，經由雨水排水管路逕為排放。

◉下水道用戶排水設備標準規定：「用戶完成前項用戶排水設備後，主管機關應輔導建物所有權人或使用人將原設置之化糞池或建築物污水處理設施予以填除或拆除」，其用意係為避免用戶於接用污水下水道後，仍使用化糞池或建築物污水處理設施，造成環境衛生、蚊蟲等問題。此外，填除或拆除化糞池或建築物污水處理設施，亦可節省抽除水肥費用或維護費用。

第 50 條（非沖洗式廁所之構造）

非沖洗式廁所之構造，應依下列規定：

一、便器、污水管及糞池均應為耐水材料所建造，或以防水水泥砂漿等具有防水性質之材料粉刷，使成為不漏水之構造。

二、掏糞口須有密閉裝置，並應高出地面 10 cm以上，且不得直接面向道路。

三、掏糞口前方及左右 30 cm以內，應鋪設混凝土或其他耐水材料。

四、糞池上應設有內徑 10 cm以上之通氣管。

第 51 條（水井距離）

水井與掏糞廁所糞池或污水處理設施之距離應在 15m 以上。

《函令劍掃》

◉澎湖萬軍井如經澎湖縣政府認定為歷史遺跡，僅供參觀而不做其他用途，應不視為本條規定所稱水井，自無本條規定之適用。註：其他如澎湖縣馬公市的四穴井（四眼井）、臺南市北區的烏鬼井。

【第十一節 煙囪】

第 52 條（煙囪構造）

附設於建築物之煙囪，其構造應依下列規定：

一、煙囪伸出屋面之高度不得小於 90 cm，並應在 3m 半徑範圍內高出任何建築物最高部分 60 cm以上。但伸出屋面部分為磚造、石造、或水泥空心磚造且未以鐵件補強者，其高度不得超過 90 cm。

二、金屬造之煙囪，在屋架內、天花板內、或樓板內部者，應以金屬以外之不燃材料包覆之。

三、金屬造之煙囪應距離木料等易燃材料 15 cm以上。但以厚 10 cm以上金屬以外之不燃材料包覆者，不在此限。

四、煙囪為鋼筋混凝土造者，其厚度不得小於 15 cm，其為無筋混凝土或磚造者，其厚度不得小於 23 cm。煙囪之煙道，應裝置陶管或於其內部以水泥粉刷或以耐火磚襯砌。煙道彎角小於 120° 者，均應於彎曲處設置清除口。

第 53 條（煙囪高度）

鍋爐之煙囪自地面計量之高度不得小於 15m。使用重油、輕油或焦碳為燃料者，其高度不得小於 9m。但鍋爐每小時燃料消耗量在 25 kg以下者不在此限。惟煙囪所排放廢氣，均須符合有關衛生法令規定之標準。

第 54 條（煙道之斷面積）

鍋爐煙囪之煙道及最小斷面積應符合下式之規定：

$(147-27\sqrt{A})\sqrt{H} \geqq Q$

A：為煙道之最小斷面積，單位為m^2。H：為鍋爐自爐柵算起至煙囪最高部分之高度，單位為 m。Q：為鍋爐燃料消耗量，單位為kg /h。

《函令劍掃》

◉本條鍋爐煙道最小斷面積計算式中，Q(鍋爐燃料消耗量) 係指鍋爐所使用燃料每小時實際消耗之重量，不得採用該燃料產生之熱量值與其他燃料相互換算。如鍋爐可使用兩種以上之燃料時，鍋爐煙道最小斷面積應按各該燃料之消耗量分別計算，採用最大之斷面積。

【第十二節 昇降及垃圾排除設備】

第 55 條（昇降機）

昇降機之設置依下列規定：

一、6 層以上之建築物，至少應設置 1 座以上之昇降機通達避難層。建築物高度超過 10 層樓，依本編第 106 條規定，設置可供緊急用之昇降機。

二、機廂之面積超過 1 m^2或其淨高超過 1.2m 之昇降機，均依本規則之規定。但臨時用昇降機經主管建築機關認為其構造與安全無礙時，不在此限。

三、昇降機道之構造應依下列規定：

㈠昇降機道之出入口，周圍牆壁或其圍護物應以不燃材料建造，並應使機道外之人、物無法與機廂或平衡錘相接觸。

㈡機廂在每一樓層之出入口，不得超過 2 處。

㈢出入口之樓地板面邊緣與機廂地板邊緣應齊平，其水平距離在 4 cm以內。

四、其他設備及構造，應依建築設備編之規定。

本規則中華民國 100 年 2 月 27 日修正生效前領得使用執照之 5 層以下建築物增設昇降機者，得依下列規定辦理：

一、不計入建築面積及各層樓地板面積。其增設之昇降機間及昇降機道於各層面積不得超過 12 ㎡，且昇降機道面積不得超過 6 ㎡。

二、不受鄰棟間隔、前院、後院及開口距離有關規定之限制。

三、增設昇降機所需增加之屋頂突出物，其高度應依第 1 條第 9 款第 1 目規定設置。但投影面積不計入同目屋頂突出物水平投影面積之和。

四、住宅用途建築物各樓層樓梯間均設有緊急照明設備，且地上 2 層以上各樓層均依各類場所消防安全設備設置標準設置火警自動警報設備或依住宅用火災警報器設置辦法設置住宅用火災警報器，並符合下列各目情形之一者，依本編第 90 條第 2 款直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，其寬度得減為 75 cm以上：

㈠地面層以上每樓層居室樓地板面積小於 200 ㎡。

㈡依本編第 96 條規定設置安全梯。

㈢樓梯牆面具有 1 小時以上防火時效，且各戶面向樓梯之開口裝設具有 1 小時以上防火時效及半小時以上阻熱性且具有遮煙性能之防火門窗。

本規則中華民國 71 年 7 月 15 日修正生效前領得使用執照之 6 層以上且其總樓地板面積未達 1,000 ㎡之建築物，其增設昇降機者，得依前項規定辦理。

《函令劍掃》

◉靈骨塔僅為放置骨灰，非供人居住、工作、營業、遊覽、娛樂使用，得免設置昇降機。

◉若原設計設置之緊急用昇降機兼具一般運輸功能者，得視為含括本條應設置之昇降機。

◉建築物昇降設備汰舊換新時，在不變更建築結構體且機種之設計載重、速度與原申請雜項執照相符者，得免申請雜項執照。惟其安全檢查及使用許可仍應依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法相關規定辦理。

◉建築物昇降設備機房係供設置昇降設備牽引機或控制箱等所使用之空間，其淨高應依設備編第 115 條規定辦理。昇降設備於同一樓層雙向開門者，應依設備編第 117 條相關規定辦理。

◉依本條及第 106 條設置之昇降機應能通達建築物之每一樓層，建築物辦理增建時，仍應符合此兩條規定。

◉本條第 2 項有關增設昇降機之放寬規定，揆其立法意旨係為補充老舊建築物垂直運載設備之不足，作為因應高齡化社會生活需求之配套政策，並無實質增加建築物居室使用強度。鑑於每一棟建築物均有相同需求，是以，符合本條第 2 項規定之建築物，其增設昇降機者，得以分棟分別檢討符合該項規定，以促進舊有建築物無障礙設施之改善。實施建築管理前已建造完成之合法建築物自得適用本條第 2 項規定。本條第 2 項條文中尚無得免申請建築執照及免辦理建築工程勘驗或消防安全設備審查之規定，仍請依建築法、消防法及相關法令規定辦理。

◉依本條第 2 項增設昇降設備，如不涉及其他建築法第 9 條建造行為者，以申請雜項執照方式辦理。

◉既有 5 層樓以下公寓大廈，其第 2 層至第 5 層均供住宅使用者，依本條第 2 項規定申請增設昇降機時，得採用中華民國國家標準 CNS14328 個人住宅用昇降機，並依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法取得建築物昇降設備使用許可。

◉符合本條規定之公寓大廈，其申請增設昇降機應檢附土地及建築物權利證明文件，得依建築物於共有土地增設昇降機應檢附土地及建築物權利證明文件作業規定辦理。

◉依公寓大廈管理條例第 6 條規定，公寓大廈管理負責人或管理委員會因增設昇降機需進入或使用該法定空地時，1 樓住戶不得拒絕，如有違反者，經協調仍拒絕進入施工時，得按其性質請求主管機關或訴請法院處置。惟其設置應選擇損害最少之處所及方法，並應修復或補償所生損害。

第 56 條（垃圾排除設備）

垃圾排除設備應依下列規定：

一、垃圾排除設備包括垃圾導管及垃圾箱，其構造如下：

㈠垃圾導管應為耐水及不燃材料建造，其淨空不得小於 60 cm見方，如為圓形，其淨空半徑不得小於 30 cm。導管內表面應保持平整，其上端突出屋頂至少 60 cm，並加頂蓋及面積不小於 500 cm²之通風口。

㈡每一樓層均應設置垃圾投入口，並設置密閉而便於傾倒垃圾之門。投入口之尺寸規定如下：

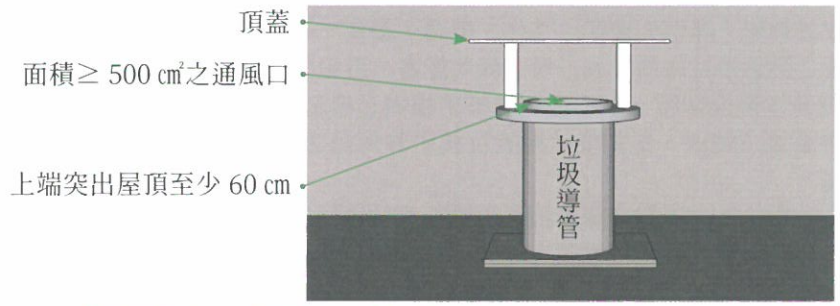
自樓地板至投入口上緣	投入口之淨尺寸
90 cm	30 cm見方

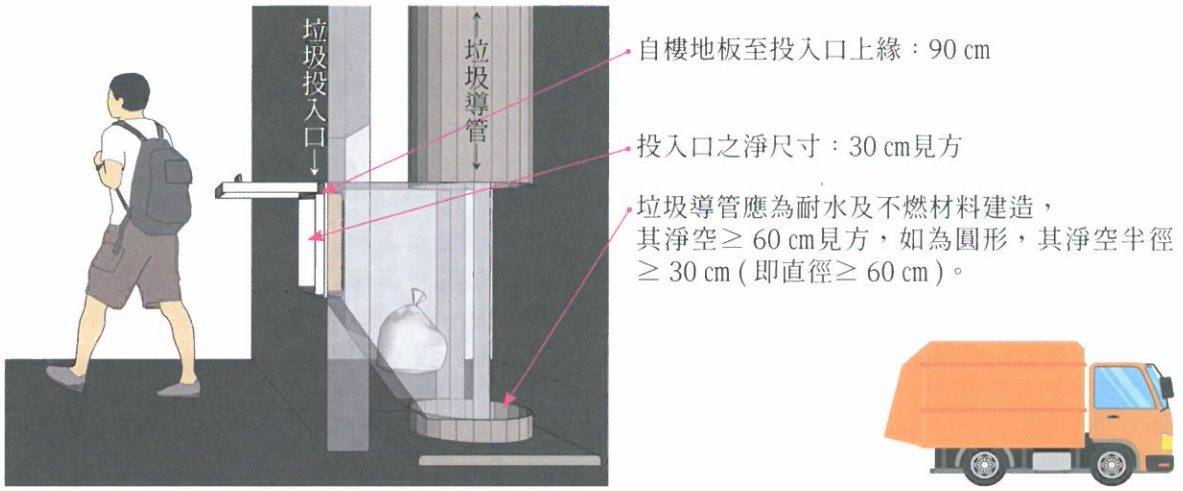
㈢垃圾箱應為耐火及不燃材料構造，垃圾箱底應高出地板面 1.2m 以上，其寬度及深度應各為 1.2m 以上，垃圾箱底應向外傾斜並應設置排水孔接通排水溝。垃圾箱清除口應設不易腐銹之密閉門。

㈣垃圾箱上部應設置進風口裝設銅絲網。

二、垃圾排除設備之垃圾箱位置，應能接通至都市道路或指定建築線之既成巷路。

註：見方是長寬相等的面積，也就是以正方形一邊的長度來表示面積的大小，例如：60 cm見方就是一個 60 cm ×60 cm的正方形。





【第十三節 騎樓、無遮簷人行道】

第 57 條 (寬度及構造)

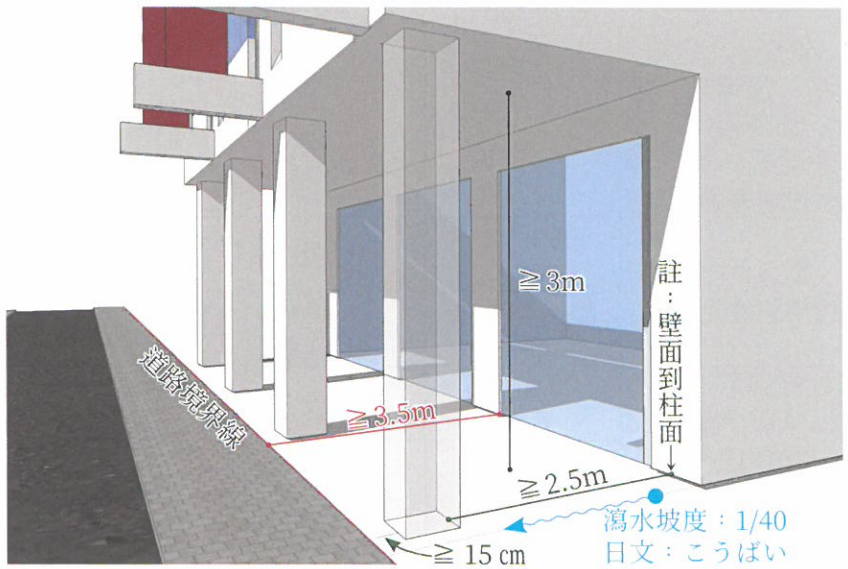
凡經指定在道路兩旁留設之騎樓或無遮簷人行道，其寬度及構造由市、縣 (市) 主管建築機關參照當地情形，並依照下列標準訂定之：

一、寬度：自道路境界線至建築物地面層外牆面，不得小於 3.5m，但建築物有特殊用途或接連原有騎樓或無遮簷人行道，且其建築設計，無礙於市容觀瞻者，市、縣 (市) 主管建築機關，得視實際需要，將寬度酌予增減並公布之。

二、騎樓地面應與人行道齊平，無人行道者，應高於道路邊界處 10 cm至 20 cm，表面鋪裝應平整，不得裝置任何臺階或阻礙物，並應向道路境界線作成 1/40 瀉水坡度。

三、騎樓淨高，不得小於 3m。

四、騎樓柱正面應自道路境界線退後 15 cm以上，但騎樓之淨寬不得小於 2.50m。



《函令劍掃》

◉騎樓之寬度及構造，依本條規定授權由直轄市、縣 (市) 主管建築機關參照當地情形訂定，非屬中央法令規定或解釋之權限。(註：有設計需求者，請查閱各直轄市、縣 (市) 更細節之規定。)

◉騎樓地面表面應平整，不得裝置臺階或阻礙物，惟建築基地如因地勢關係，非設置臺階不能解決其困難者，得依建築法第 43 條第 2 項之規定，經該管主管建築機關之核准為之。

◉建築物設置騎樓係供公眾通行之用。騎樓地設置鐵捲門阻礙騎樓暢通，妨礙公共交通，除得依道路交通管理處罰條例處理外，亦可依違章建築處理辦法之規定辦理。

◉公寓大廈管理條例明定，公寓大廈共用部分不得獨立使用供做專有部分，並列舉 5 款不得為約定專用部分，騎樓並未列入不得約定專用款項中。因此，騎樓於建造執照申請圖檢附之詳細圖說中，究應標示為共用部分或專有部分，法律並無限制。於不影響公共通行之機能下，騎樓於建造執照圖說上區分所有之劃設，除連通室外通路或門廳部分須註明共用部分外，其餘部分得依慣例辦理。

◉私設騎樓之設置，現行法令尚乏依據，如基於實際需要自行設置者，則其所占之面積於計算建蔽率時，可計入基地面積及建築面積之內，於計算附建防空避難設備之附建標準時可免計入。

私設騎樓 (非法定騎樓) 上加裝鐵捲門而未將原有外牆拆除且不妨礙他人者，縱非建築法第 9 條第 4 款規定之修建行為，其有妨礙公共交通、公共安全、公共衛生及市容觀瞻者，仍應依法取締。

【第十四節 停車空間】

第 59 條（應附設停放車輛數）

建築物新建、改建、變更用途或增建部分，依都市計畫法令或都市計畫書之規定，設置停車空間。其未規定者，依下表規定。

類別	建築物用途	都市計畫內區域		都市計畫外區域	
		樓地板面積	設置標準	樓地板面積	設置標準
第一類	戲院、電影院、歌廳、國際觀光旅館、演藝場、集會堂、舞廳、夜總會、視聽伴唱遊藝場、遊藝場、酒家、展覽場、辦公室、金融業、市場、商場、餐廳、飲食店、店鋪、俱樂部、撞球場、理容業、公共浴室、旅遊及運輸業、攝影棚等類似用途建築物	300 ㎡以下部分	免設	300 ㎡以下部分	免設
		超過 300 ㎡部分	每 150 ㎡設置 1 輛	超過 300 ㎡部分	每 250 ㎡設置 1 輛
第二類	住宅、集合住宅等居住用途建築物	500 ㎡以下部分	免設	500 ㎡以下部分	免設
		超過 500 ㎡部分	每 150 ㎡設置 1 輛	超過 500 ㎡部分	每 300 ㎡設置 1 輛
第三類	旅館、招待所、博物館、科學館、歷史文物館、資料館、美術館、圖書館、陳列館、水族館、音樂廳、文康活動中心、醫院、殯儀館、體育設施、宗教設施、福利設施等類似用途建築物	500 ㎡以下部分	免設	500 ㎡以下部分	免設
		超過 500 ㎡部分	每 200 ㎡設置 1 輛	超過 500 ㎡部分	每 350 ㎡設置 1 輛
第四類	倉庫、學校、幼兒園、車輛修配保管、補習班、屠宰場、工廠等類似用途建築物	500 ㎡以下部分	免設	500 ㎡以下部分	免設
		超過 500 ㎡部分	每 250 ㎡設置 1 輛	超過 500 ㎡部分	每 350 ㎡設置 1 輛
第五類	前四類以外建築物，由內政部視實際情形另定之。				

說明：

㈠表列總樓地板面積之計算，不包括室內停車空間面積、法定防空避難設備面積、騎樓或門廊、外廊等無牆壁之面積，及機械房、變電室、蓄水池、屋頂突出物等類似用途部分。

㈡第二類所列停車空間之數量為最低設置標準，實施容積管制地區起造人得依實際需要增設至每一居住單元 1 輛。

㈢同一幢建築物內供二類以上用途使用者，其設置標準分別依表列規定計算附設之，唯其

免設部分應擇一適用。其中一類未達該設置標準時，應將各類樓地板面積合併計算依較高標準附設之。

㈣國際觀光旅館應於基地地面層或法定空地上按其客房數每滿50間設置1輛大客車停車位，每設置1輛大客車停車位減設表列規定之3輛停車位。

㈤都市計畫內區域屬本表第一類或第三類用途之公有建築物，其建築基地達1,500 ㎡者，應按表列規定加倍附設停車空間。但符合下列情形之一者，得依其停車需求之分析結果附設停車空間：

❶建築物交通影響評估報告經地方交通主管機關審查同意，且停車空間數量達表列規定以上。

❷經各級都市計畫委員會或都市設計審議委員會審議同意。

㈥依本表計算設置停車空間數量未達整數時，其零數應設置1輛。

◈案例說明：

假設都市計畫內某一幢建築物其住宅用途樓地板面積為600 ㎡，店鋪用途樓地板面積為250 ㎡，因為店鋪面積250 ㎡在本條附表第一類用途免設標準300 ㎡內，所以屬其中有一類未達設置標準，應將各類用途樓地板面積合併計算，依較高標準附設，其計算方式如下：

[(250+600)-300]/150=[(850)-300]/150=550/150=3.67 ，採無條件進位後，應設停車空間數為4輛。

《函令劍掃》

◉建築技術規則公布施行前之原有建築物，申請變更使用，仍應依本條辦理。

◉增設停車空間設置於鄰地空地，若其使用上無阻礙，經套繪列管無重複使用之虞，且經鄰地所有權人同意使用者，準依本條及第59-1條辦理。

◉停車空間變更為建築物之使用類組使用，或建築物之使用類組變更為停車空間，有增加容積率之情形時，其建築物之容積率應檢討符合都市計畫法、區域計畫法相關規定。

◉實施容積管制前已領有使用執照之建築物，其停車空間申請變更為他種用途使用，如涉及增加容積率者，自應檢討符合申請變更使用時之都市計畫法相關規定；至於停車空間之設置標準，應依申請變更使用時之法令規定辦理。直轄市、縣(市)政府如因所轄都市計畫地區實際發展需求，對於建築物停車空間變更使用，有放寬容積率檢討之必要，得於該地區之細部計劃土地使用分區管制中，訂定適合該地區需要之例外規定，以供執行。

◉同一棟建築物內供兩類以上用途使用，其中一類未達該設置標準時，應將各類樓地板面積合併，按各類設置標準(含該類免設置部分)試算後，依設置停車位數量較高者附設之。

◉因地理環境因素，建築基地位於山坡地，進出道路為陡斜之階梯無法通行車輛，申請新建、改建或增建時，應依建築法第102-1條規定：建築物依規定應附建防空避難設備或停車空間，其防空避難設備因特殊情形施工確有困難或停車空間在一定標準以下及建築物位於都市計畫停車場公共設施用地一定距離範圍內者，得由起造人繳納代金，由直轄市、縣(市)主管建築機關代為集中興建。

◉建築物於本條修正發布施行後，申請之增建案件，依下列規定：

❶原有建築物之總樓地板面積按修正前規定未達附設標準，且亦未達修正後附設規定者，其停車空間以原有總樓地板面積與增建部分之樓地板面積合計後，依修正後之附設標準設置。

❷原有建築物之總樓地板面積按修正前規定未達附設標準，但已達修正後附設標準者，其停車空間應就其增建部分樓地板面積，按修正後之附設標準，計算其停車空間附設數量，且不得享有免設之規定。

❸原有建築物已設有停車空間者，應就其增建部分樓地板面積，按修正後之附設標準，計算其停車空間附設數量，且不得享有免設之規定。

◉建築物於 82 年 3 月 1 日法規修正前興建者，而於 82 年 3 月 1 日後辦理變更使用執照，其建築物變更用途後應附設之停車空間設置標準與原用途相同或較寬者，其停車空間設置標準依本編 82 年 3 月 1 日修正發布施行前之停車空間有關法定規定設置。

◉公寓大廈管理條例所稱之公寓大廈，其法定停車空間依法申請變更使用時，除應檢附該停車空間之建築物權利證明文件外，並應依公寓大廈管理條例第 11 條第一項規定，經由區分所有權人會議決議同意後，始得依法辦理變更使用。

◉建築物使用類組及變更使用辦法第 3 條規定：「建築物變更使用類組時，除應符合都市計畫土地使用分區管制或非都市土地使用管制之容許使用項目規定外，並應依建築物變更使用原則表如附表三辦理。」附表三之㈦規定：「停車空間。但停車空間符合下列情形之一者，免予檢討：1. 原使用類組及申請變更之使用類組依現行都市計畫法令規定及建築技術規則建築設計施工編第 59 條之分類，屬同一設置標準。2. 原使用類組及申請變更之使用類組依現行都市計畫法令規定及建築技術規則建築設計施工編第 59 條之設置標準，由設置標準高者變更為設置標準低。」因此，建築物變更使用類組，如符合上述免予檢討情形者，即免予檢討停車空間，維持原設停車空間數量。

◉加油站設置管理規則規定：「加油站之經營以汽油、柴油、煤油及小包裝石油產品之供售為主，並得設置汽機車簡易保養設施 ..... 等附屬設施，並得兼營便利商店、販售農產品 ..... 等項目」，並訂有面積之限制。因此，加油站應設置之停車空間，如都市計畫法令或都市計畫書有規定者應從其規定，未規定者，應按其建築物實際用途 (如辦公室、便利商店 .....)，分別依所屬本條附表類別檢討附設停車空間。

◉依都市計畫公共設施多目標使用方案申請建築之市場用地，地上一、二層為公有零售市場，三層以上為私有建築物，其停車空間數量應就其申請建築實際情形，依公有建築物及私有建築物部分，分別檢討計算其應設置之停車空間數量。

◉依多目標使用方案興建之超市、國宅，得依市場及集合住宅設置標準分別檢討設置。

◉本條有關停車空間設置規定，附表未列舉「診所」之用途，惟查建築物使用類組及變更使用辦法附表二「建築物使用類組使用項目舉例」，樓地板面積未達 1,000 ㎡之診所屬 G-3 類組，樓地板面積在 1,000 ㎡以上之診所屬 F-1 類組，依 G-3 類組及 F-1 類組規定項目檢討標準表，其停車空間之檢討標準分別依本條附表第 1 類及第 3 類。有關申請用途為「診所」之建造執照，依本條檢討停車空間，診所屬 G-3 者依本條附表第 1 類設置，屬 F-1 者依本條附表第 3 類設置。

◉建築物申請設置三溫暖，其附設之停車空間，應依本條附表第 1 類標準辦理。

◉「觀光旅館業」指經營國際觀光旅館或一般觀光旅館，對旅客提供住宿及相關服務之營利事業。「旅館業」指觀光旅館業以外，對旅客提供住宿、休息及其他經由中央主管機關核定相關業務之營利事業。本條有關停車空間附設標準，「國際觀光旅館」及「旅館」分屬表列第 1 類及第 3 類。大部分一般觀光旅館業與旅館業規模接近，屬小型旅館，二者大客車停車空間需求應較為接近，建議一般觀光旅館停車空間需求比照旅館業，「一般觀光旅館」按本條附表檢討停車空間時，比照旅館，應依表列第 3 類數量標準核計。

◉墳墓用地申請興建納骨塔，其停車空間依本條附表第 3 類標準設置。

◉「電腦中心」、「電腦教授中心」等以大型電腦資料處理設備為主要用途之建築物停車空間設置標準，應依本條附表第 3 類建築物停車空間數量標準核計。

◉國家運動選手訓練中心設置目的係培訓國家運動選手使用，相關設施除遊客中心外，其他各項設施並不開放一般民眾使用。有關停車空間設置部分，依本條之類別規定，建築物之用途無「訓練中心」相關項目，因此無法歸類於前 4 類中，故屬第 5 類，但其特性近似於第 4 類中之「學校」提供特定人員訓練用途。因此訓練中心內建築物，除遊客中心以外，其停車空間設置標準得視為本條附表第 5 類建築物，停車空間數量比照第 4 類標準核計，免加倍附設。

◉建築基地超過 1,500 ㎡以上之各型室內式變電所，因不供營業使用，外界民眾洽公極少，其停車空間設置標準得視為本條附表第 5 類建築物，停車空間數量比照第 4 類標準核計，得不適用本條附表說明㈤之規定，免加倍附設。

◉供限制個人活動之戒護場所 (例舉監獄、看守所) 之建築物，係屬第 5 類建築物，其停車空間設置標準比照第 4 類辦理。

◉行政院農業委員會家畜衛生試驗所興建生物研究大樓、普通動物舍、GMP 附屬設施共三棟新建工程，供家畜實驗之作業場所 (例舉實驗室、動物舍) 之建築物，係屬第 5 類建築物，其停車空間設置標準比照第 4 類辦理。其餘場所依本條表列之用途別設置。

公有建築物供家畜實驗之作業場所，應不屬本條附表說明㈤規定之規範範疇，該使用部分免加倍附設停車空間數量。

◉農業設施係輔助其坐落農業用地之農業生產，均非供人員居住、工作、集會、娛樂、烹飪等使用。畜牧設施之畜舍、禽舍，係供飼養家畜、家禽使用，尚無依建築技術規則規定，附設停車空間之必要性，停車空間亦非屬畜牧設施之許可使用細目。因此，畜牧設施之畜禽舍免附建停車空間。

◉依本條附表說明㈡規定「第二類所列停車空間之數量為最低設置標準，實施容積管制地區起造人得依實際需要增設至每一居住單元一輛。」其增設至每一居住單元一輛之停車空間，仍屬法定停車位。「至起造人依實際需要增設之停車空間，依本編第 162 條第 1 項第 3 款規定得不計入容積認定」係指起造人依實際需要擬自行增設之停車空間，為依法定停車位設置外增加停車位之供給，得不計入容積計算，與本條附表說明㈡規定之法定停車位空間不同，亦無增設至每一居住單元一輛之限制。

◉建築基地達 1,500 ㎡之公有建築物，其停車空間應按表列規定加倍附設之，其立法意旨係因政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性使用之建築物，公眾進出頻繁，應加倍附設停車空間供公眾使用，以解決停車問題，惟公有建築物興建目的如係為居住使用，應不屬本條規定之範疇。法院職務宿舍若係供法院員工居住使用，其停車空間設置標準得不適用本條附表說明㈤之規定。

◉依長期照顧服務法設立之長照機構與仁愛之家 (養老院) 性質類似，皆非屬公眾進出頻繁之建築物，是不屬本條附表說明㈤規定之規範範疇，即免依本條規定加倍附設法定停車位。

◉公有建築物興建目的如係為供限制個人活動之戒護場所 (例舉監獄、看守所) 或供儲存一般物品之場所 (例舉倉庫)，應不屬本條附表說明㈤規定之規範範疇，該使用部分免加倍附設停車空間數量。

◉國民住宅以臺灣省政府住都局名義申請建築執照，固屬公有建築物，惟查國民住宅興建目的係在出售 (租) 與一般民眾居住使用，其實際使用目的已無公有之性質，應不屬本條附表說明㈤要求加倍附設停車空間之規範範疇。是其停車空間設置標準不適用本條附表說明㈤之規定。

◉公營事業機構之建築物擬將部分空間租售供民間事業使用，其租售行為非因法律規定而必須為之，與國民住宅依法以租售為興建目的之性質不同，其法定停車空間數量，應依本條附表說明㈤辦理。

◉交通部電信總局興建之電信自動交換機房，該建築物內安置各項交換機具、控制維護設備電纜及配線設備等所占用之樓地板面積，得依本條附表說明㈠規定，不列入總樓地板面積之計算，其餘部分應依附表說明㈤規定，按表列入規定加倍附設。

◉原電信總局自 85 年 7 月 1 日起改制為中華電信股份有限公司，並成立新制電信總局，中華電信股份有限公司屬國營事業機構，尚未民營化前，中華電信股份有限公司之建築物，當屬建築法第 6 條所稱之公有建築物。(註：中華電信股份有限公司民營化基準日為 94 年 8 月 12 日)

◉國民住宅若以縣、市政府名義領取建築執照者，自為公有建築物，惟出售後屬承購人所有，即失去其原為公有建築物之性質。為因應日益增加停車需求，國宅單位於規劃設計時，應考量增設足夠停車空間。

第 59-1 條（停車空間設置規定）

停車空間之設置，依下列規定：

一、停車空間應設置在同一基地內。但二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設。

二、停車空間之汽車出入口應銜接道路，地下室停車空間之汽車坡道出入口並應留設深度 2m 以上之緩衝車道。其坡道出入口鄰接騎樓（人行道）者，應留設之緩衝車道自該騎樓（人行道）內側境界線起退讓。

三、停車空間部分或全部設置於建築物各層時，於各該層應集中設置，並以分間牆區劃用途，其設置於屋頂平臺者，應依本編第 99 條之規定。

四、停車空間設於法定空地時，應規劃車道，使車輛能順暢進出。

五、附設停車空間超過 30 輛者，應依本編第 136 條至第 139 條之規定設置之。

第 59-1 條 圖 59-1

第一款所稱「相鄰街廓之基地」。
如圖中 街廓均視為 街廓之「相鄰街廓」。

《函令劍掃》

◉建築物為店鋪、住宅，擬變更為餐廳，其防空避難設備與停車空間，應於該附建設備完成列管程序後，始得核發變更為餐廳之使用執照。

◉二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照得經起造人之同意，將停車空間集中留設：又建築物雖分宗申請建照，同時提出申請，其防空避難設備得集中留設。因此一宗基地整體規劃分照同時申請建築，其應附之防空避難設備與停車空間得設置在該基地留設之私設通路下方。
建築基地之停車空間擬留設於其他基地上，其他基地之建造執照業已申領，未符上述同時請領執照之規定，自不得援引。

◉將建築物依法應留設而作為其區分所有權人共同使用部分之法定停車空間集中設置於同一街廓或相鄰街廓之他棟不同建築執照之建築物基地內者，以該法定停車空間之設置，既因建物之興建依法所必須附設，其設置又以供該建物使用為目的，其產權自以登記為該建物區分所有權人所共有為宜。某五樓建築物供作共同使用用途之法定停車空間，既係依本條規定，而附設於鄰街之十樓建物基地內，自應登記為該五樓建築物區分所有權人所共有。

◉依建築法第 102-1 條規定，建築物依規定應附建防空避難設備或停車空間，按其性質應依土地登記規則規定辦理所有權登記，但為考量社會實際發展需要，依下列規定辦理：

1. 區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間均不得與主建築物分離，應為該區分所有建築物全體所有權人所共有或合意由部分該區分所有建築物區分所有權人所共有。
2. 前項區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間所有權登記，參照土地登記規則規定辦理。
3. 區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間，其移轉承受人應為該區分所有建築物之區分所有權人。

◉相鄰基地同時申請建築，其停車位依本條第一款規定得集中留設；又為考量基地合理規劃及整體使用，其車道出入口並得集中留設，即各相鄰基地得免分別設置車道出入口。相鄰基地建築物之共同壁，不得以防火鐵捲門替代。

◉同一基地申請改（新）建，其原依規定設置之停車空間於施工期間如需將該停車空間移置者，應依本條第一款規定辦理，不得暫免設置，且其移置區位不得位於同一街廓或相鄰街廓以外之地點設置，以維公共交通。

◉建築物申請變更使用，其增設停車空間於「相鄰街廓」或「同一街廓」之空地，該空地仍應依本條規定同時請領建照。該請領建照由變更使用之建築物辦理變更使用執照，設置增設停車空間之空地辦理請領建造執照或雜項執照，以符規定。

◉「如以土地租賃契約為土地權利證明文件申請建築，為保護善意第三者權益，主管建築機關應於建造執照及使用執照上註明：以供建築為目的使用之租賃契約為土地權利證明文件」之規定，於申辦變更使用執照上註記其停車空間係以土地租賃方式提供使用及租賃期限。

◉地面以上分別申請建造執照之相鄰之二宗基地，地面以下為共同使用部分（包括法定停車空間及法定防空避難設備）且集中設置一處汽車出入口，依各自有其應設之法定停車空間數量或防空避難設備面積，其產權自以登記為各該建物（該照）區分所有權人所共有者，尚不發生牴觸公寓大廈管理條例第 58 條第二項規定問題（註：條文內容為：「公寓大廈之起造人或建築業者，不得將共用部分，包含法定空地、法定停車空間及法定防空避難設備，讓售於特定人或為區分所有權人以外特定人設定專用使用權或為其他有損害區分所有權人權益之行為」）。

該二公寓大樓可分別召開區分所有權人會議，制定規約，成立管理委員會或推選管理負責人，亦可經由全體區分所有權人會議決議合併為一個管理組織。

◉同一基地內一棟一戶之連棟式建築物，未開挖地下層，各棟法定停車空間以上至天際垂直區劃為同一權利主體所有者，其建築物法定停車空間之設置得配合各棟之使用以分間牆區劃，不受本條第 3 款「集中留設」之限制。倘同一基地內一棟一戶之連棟建築物，於地下層共同開挖設置停車空間，地下層並以共用車道連接各棟空間，該地下層之停車空間即應依本條第 3 款規定集中留設。

◉山坡地建築物地下層外牆面與基地境界線或擋土牆間，應以填土覆蓋，並以填土整地完竣後與外牆接觸之最低一側水平面認定為基地地面，再據以判別地面（下）層。但地下層外牆部分留設車道出入口銜接道路或基地內通路，不在此限。因此，依法設置之停車空間，其地下層外牆部分自得留設車道出入口，以利通行。機車停車空間如屬依法設置，且有經地下層外牆開口出入通行必要者，可以比照上述方式辦理。上述所稱車道得包含「機車車道」，但是該車道寬度應依有關法令規定檢討辦理。

◉原領有同一建造執照之連棟式或獨棟式建築物，於申請使用執照時皆已就各棟基地分割完成，各棟建築物各自申請增建時，其法定停車位之檢討，如欲僅就申請增建之該棟建築物範圍檢討，應依建築基地法定空地分割辦法辦理法定空地分割後，單獨申請增建。

◉建築物附設停車空間為垂直昇降之機械停車設備者，其汽車出口處得免留設深度 2m 以上之緩衝車道。

第 59-2 條（增設停車空間鼓勵規定）

為鼓勵建築物增設營業使用之停車空間，並依停車場法或相關法令規定開放供公眾停車使用，有關建築物之樓層數、高度、樓地板面積之核計標準或其他限制事項，直轄市、縣（市）建築機關得另定鼓勵要點，報經中央主管建築機關核定實施。

本條施行期限至中華民國 101 年 12 月 31 日止。

《函令劍掃》

◉依本條訂定之建築物增設停車空間鼓勵要點（或自治條例），於本條文施行期限截止後失其附麗，故僅得適用至民國 101 年 12 月 31 日。如於本條文適用截止期限後，仍有以容積獎勵方式補充停車空間供給之需，應回歸都市計畫相關法令予以規定管制，屆時該要點（或自治條例）之訂定法源，得依據都市計畫相關法令或地方制度法規定制定為自治條例，以利銜接執行。

◉獎勵停車位應全數作為營業使用，並依停車場法或相關法令規定開放供公眾停車使用，始合於本條文意旨。為使獎勵增設停車空間符合供公眾使用之目的，於核發建造執照及使用執照時，應於執照上加註「鼓勵增設營業使用之停車空間，應依停車場法或相關法令規定開放供公眾停車使用。」

◉建築物涉有原核定獎勵增設營業使用停車空間之變更情事者，若非符合直轄市、縣（市）主管建築機關所訂一定規模以下免辦理變更使用執照相關規定，應依建築法及建築物使用類組及變更使用辦法規定申請變更使用執照。如該鼓勵增設之營業使用停車空間有擅自變更或未依規定開放供公眾停車使用者，則已構成違反建築法第 73 條第 2 項規定之要件，應依建築法第 91 條第 1 項第 1 款規定予以裁處。

◉依獎勵民間投資興建停車場辦法所興建之停車大樓，自應依該法第 5 條提供作「公共使用」，不宜按各停車空間分別編釘獨立門牌，辦理產權登記。

◉公寓大廈管理條例規定，規約草約須先經承受人簽署同意，其目的係為達交易資訊透明化，以確保購屋者權益。公寓大廈如規劃有為鼓勵建築物增設營業使用之停車空間，起造人於申請建造執照時，檢附之規約草約自應附有營業管理規定。

第 60 條（停車空間）

停車空間及其應留設供汽車進出用之車道，規定如下：

一、每輛停車位為寬 2.5m，長 5.5m。但停車位角度在 30° 以下者，停車位長度為 6m。大客車每輛停車位為寬 4m，長 12.4m。

二、設置於室內之停車位，其 1/5 車位數，每輛停車位寬度得寬減 20 ㎝。但停車位長邊鄰接牆壁者，不得寬減，且寬度寬減之停車位不得連續設置。

三、機械停車位每輛為寬 2.5m，長 5.5m，淨高 1.8m 以上。但不供乘車人進出使用部分，寬得為 2.2m，淨高為 1.6m 以上。

四、設置汽車昇降機，應留設寬 3.5m 以上、長 5.7m 以上之昇降機道。

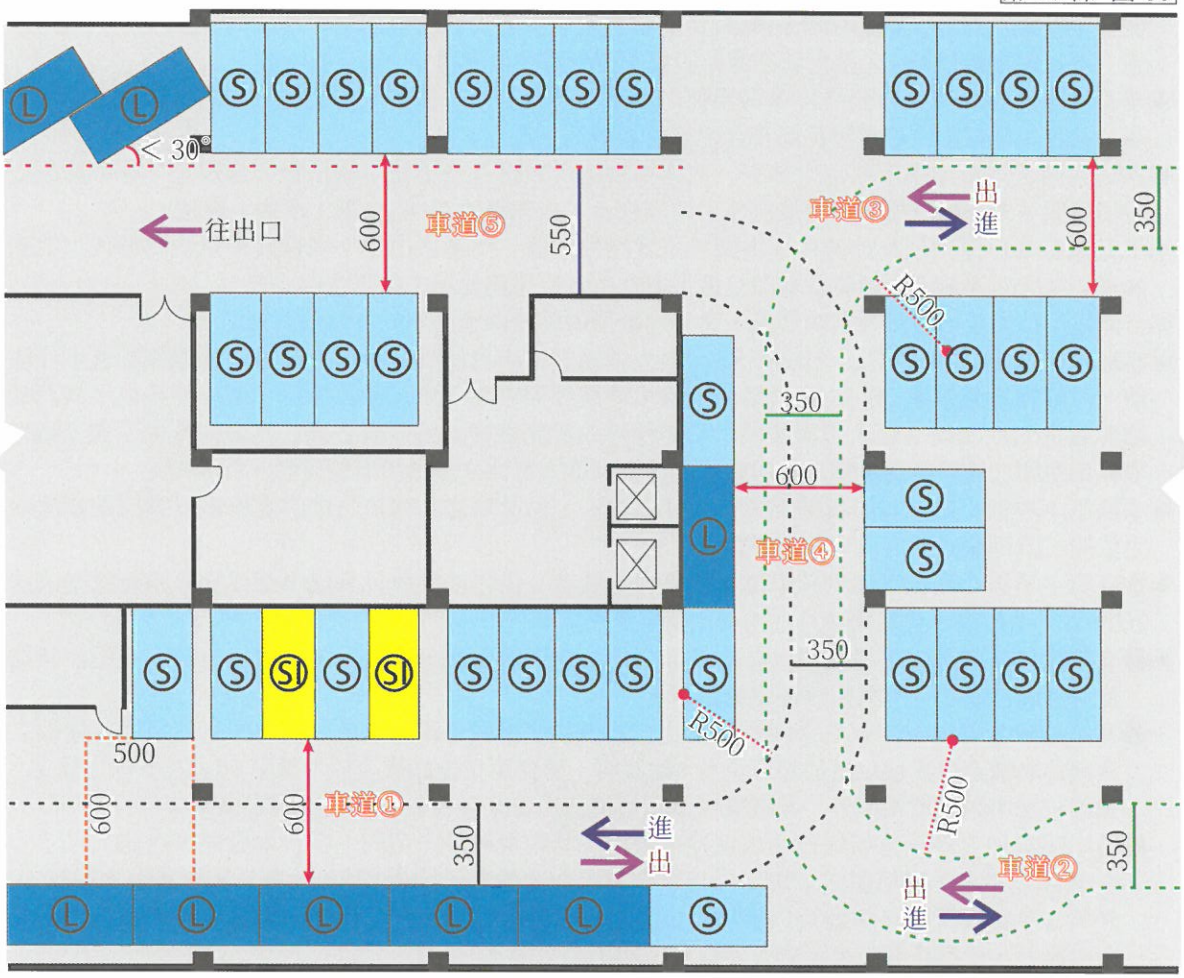
五、基地面積在 1,500 ㎡以上者，其設於地面層以外樓層之停車空間應設汽車車道（坡道）。

六、車道供雙向通行且服務車位數未達 50 輛者，得為單車道寬度；50 輛以上者，自第 50 輛車位至汽車進出口及汽車進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。但汽車進口及出口分別設置且供單向通行者，其進口及出口得為單車道寬度。

七、實施容積管制地區，每輛停車空間（不含機械式停車空間）換算容積之樓地板面積，最大不得超過 40 ㎡。

前項機械停車設備之規範，由內政部另定之。

第 60 條　圖 60


Ⓛ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
< 30°
往出口
600
車道⑤
550
車道③
出
進
600
350
R500
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
350
600
Ⓛ
車道④
Ⓢ
Ⓢ
350
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ

◉直轄市、縣(市)主管建築機關於審查法定停車空間及法定防空避難設備時，請要求以顏色標明位置。至其確切範圍，應請由登記機關要求起造人或申請人就涵蓋法定停車空間及法定防空避難設備，予以劃定據以登記(法定防空避難設備不得分層合併計算)。

◉建築物附設停車空間與公共停車場規劃之停車位設置於同一樓層，如使用共同之車道及進出口，屬公共停車場規劃之停車位仍應符合建築技術規則之規定。

◉停車空間之汽車或機車車位之變更，依建築物使用類組及變更使用辦法第 8 條規定，應申請變更使用執照，未經核准變更使用擅自使用建築物者，依建築法第 91 條第 1 項規定處理。

◉集村農舍每戶停車位及社區停車場應於法定空地設置，尚無法由地下層留設停車空間替代，故應無再於共同興建農舍之建築基地開挖地下室作為各戶單獨使用之停車空間必要。

◉目前建築技術規則對於大型重型機車進入建築物附設停車空間停放並無相關規範。

◉汽缸總排氣量 250 cc以上、未達 550 cc之大型重型機車於路外停車場停車，仍應停放於機車停車位。汽缸總排氣量達 550 cc之大型重型機車於路外停車場停車，得停放於小型車停車位。故汽缸總排氣量 550 cc以上之大型重型機車得單獨停放於建築物附設停車空間之汽車停車位，惟公寓大廈停車空間之管理使用事宜，倘規約或區分所有權人會議之決議另有規定者，從其規定。

◉本條第 1 項第 1 款，有關每輛停車位尺寸之規定，係計算建築物依法應附設停車位空間數量標準之依據，該每輛停車位尺寸不應任意加大。

◉本條第 1 項第 2 款但書規定停車位寬度不得寬減者，係包括停車位長邊全部或部分距離牆壁未達 20 cm者，至於停車位長邊與柱之距離則無限制。

◉❶建築物依法附設之停車空間，在原核准之停車空間範圍內，劃設增加之停車位數，如不涉其他使用空間之變更，應無須辦理變更使用。

❷建築物附設停車空間原為平面式停車位，於申領使用執照後，申請變更為固定於牆壁或樓板之機械停車構造或設備以增加停車位者，除其第一層停車位淨高應合於本編第 60 條第 3 款之規定，並應依法申請雜項執照外，該機械停車設備構造之安全應合於中華民國國家標準。

❸前二項增加之停車位如係作為法定停車空間、獎勵增設停車空間、自行增設停車空間，尺寸大小應合於停車空間相關法令規定，且該等停車空間總數計因而達 50 輛者，另應適用本編第 60 條第 6 款後段規定，車道及汽車出入口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。其建築物屬公寓大廈者，並應符合公寓大廈管理條例有關法令之規定。

◉臨時立體停車塔停車位尺寸既非屬本條第 3 款規範之法定停車空間，自不受該條文限制。臨時立體停車塔停車位尺寸為不違反 CNS 規定，自應發給使用執照。

◉本條第 3 款有關機械停車設備尺寸之規定，係指機械式停車設備而言，並無全自動與非全自動之分。本條第 2 款：「設置於室內之停車位，其 1/5 車位數，每輛停車位寬度得寬減 20 cm」之規定，係指設置於室內各層全部停車位之 1/5，不適用於同條第 3 款之機械停車設備。

◉本條第 3 款所定尺寸係計算建築物依法應附設停車空間數量標準，而非針對某一種型式機械停車設備予以認定。機械停車設備尺寸，如屬請領建造執照核定者，自應視為竣工查驗時丈量尺寸之依據。

◉建築物附設雙層機械停車設備，因受限於老舊建物天花板淨高不足，上層停車位並成傾斜態，其「第一層停車位之淨高」仍應不得少於 1.8m。

◉不供居室使用之立體停車塔各層高度，如兼作人行通道使用者，其淨高應為 1.8m 以上；不供作人行通道使用者，其淨高應為 1.6m 以上。

中華民國國家標準 (CNS) 有關機械室停車場安全標準業已發布，各主管建築機關應據為審核標準。

◉機械停車設備於本條第 3 款中已有明文，其設備應參照 CNS 機械停車設備國家安全標準規定辦理。建築物依規定所附設之停車空間，採用昇降二層式停車空間，其使用交換鑰匙方式為之，在有關規範訂定前，係為私權契約行為，尚非法所不許。

◉建築物附設停車空間以雙層機械停車設備設置者，若其確無礙實際停車功能及使用安全，則該停車設備之總高度得不予限制，但其第一層之淨高仍應符合本條第 3 款之規定。

原建築物附設停車空間為平面式，嗣後申請變更為立體式 (如雙層機械停車設備等)，其原供停車使用之範圍、面積及停車數量，應不得因停車設備之變更而減少。

◉空地上申請機械式立體停車塔，應屬雜項工作物；至如僅以機械輸送車輛停放，並無人員在內活動，得免附建防空避難設備。

停車場用地興建全自動機械式立體停車塔，如適用都市計畫公共設施用地多目標使用方案，其停車場樓地板面積與商場面積之核算，仍應依該方案停車場立體多目標使用之准許規定辦理。

◉本條第 1 項第 4 款之汽車昇降機，係指取代坡道之汽車昇降機。無機廂之機械停車設備，不受本款限制。

◉本條第 1 項第 5 款之規定，係指人員於車輛中行進之部分應設置車道 (坡道)；如採用全自動停車設備，於人員離車後其停車之操作部分，則無該款之適用。

◉本條第 1 項第 6 款規定所稱「50 輛以上者」，係指供雙向通行且服務車位數達 50 輛以上者。尚無限制僅供單向通行之車道或汽車進出口至道路間之通路應否為雙車道寬度，故服務車位數達 50 輛以上僅供單向通行者，得為單車道寬度。

◉裝卸位與停車位性質有別，但考量本條第 1 項第 6 款規定係以車道服務量為應否設置雙車道寬度之標準，裝卸位進出之車輛亦增加車道之服務量，且車輛車身尺寸多較一般小客車大，故本款規定之車道服務車位數之計算應包括裝卸位。

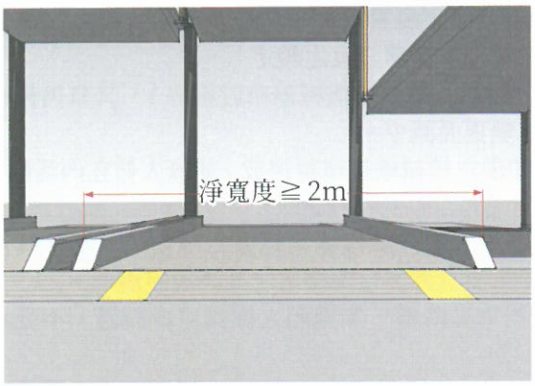
◉建築物於申領使用執照後，僅於原核准之停車空間範圍內，重新劃線增加停車位數，在不涉及其他使用空間變更，亦無違反本條第 6 款應設置雙車道之規定者，尚無違反建築物使用類組及變更使用辦法規定。其出售之停車位尺寸，如有違反停車空間之相關規定，視為私權行為，循司法途徑解決。

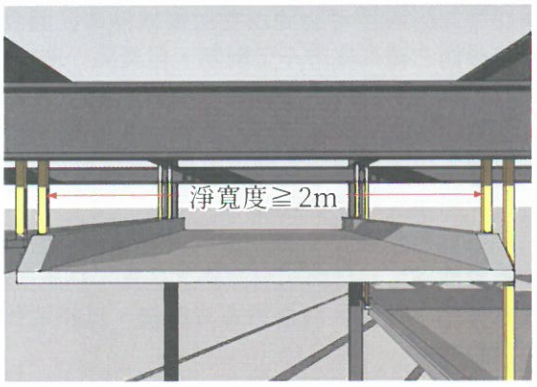
◉本條第 1 項第 7 款規定：「實施容積管制地區，每輛停車空間 (不含機械式停車空間) 換算容積之樓地板面積，最大不得超過 40 ㎡」同一停車位部分於室內、部分於室外者，其最大換算容積樓地板面積，為 40 ㎡乘以該停車位位於室內部分面積與該停車位面積之比。

◉建築物於申領使用執照後，擅自增加劃設停車空間位數，若涉及本編第 59 條、第 60 條規定之變更或第 114 條第 2 款第 3 目有關自動撒水設備之規定，應依建築物使用類組及變更使用辦法相關規定辦理。經函飭恢復原核准之標準單位而不從，應依建築法第 91 條規定處理。若未違反上述規定而增設之停車位出售者，係屬私權行為，如有爭執，宜循司法途徑解決。

◉「不供乘車人進出使用之機械停車位，其寬度應為停放汽車之全寬加 0.15m，且不得小於 2.0m；停車位之長度應在 5.2m 以上；停車位淨高應為汽車全高加 0.05m，且不得小於 1.6m」，「人車共乘式兼供乘車人通道使用之機械停車位，其寬度應為停放汽車之全寬加 0.5m，且不得小於 2.2m；停車位之長度應在 5.5m 以上；停車位淨高應為汽車全高加 0.05m，且不得小於 1.8m」，「機廂之寬度為存放汽車全寬加 0.5m，且不得小於 2.5m；長度為存放汽車全長加 0.2m，且不得小於 6.0m；淨高為存放汽車高度加 0.1m，且不得小於 1.8m」，分別為建築物附設停車空間機械停車設備規範節次 3.2「機械停車位設置規定」（3）、（4）及節次 3.3「取代坡道之汽車昇降機」所明定。揆其立法意旨，機械停車位及取代坡道之汽車昇降機，除提供車輛進入停放外，並應保留若干空間以避免其中之汽車遭運轉中之機械停車設備損壞。因此機械停車位及取代坡道之汽車昇降機之機廂，上開規定之最小寬度、長度、淨高，均應為實際可供汽車停放之淨尺寸。

◉「置車板寬度為包含兩側邊之梁，其淨寬度不得小於 2m」，故置車板淨寬度得包含兩側邊梁之寬度；至如有其他裝置連結於置車板上，置車板淨寬度則應扣除該裝置內緣 (近置車板中心線側) 至邊梁外緣間之寬度。





第 60-1 條（室內停車空間與出入口應留設通道連接車道）

停車空間設置於供公眾使用建築物之室內者，其鄰接居室或非居室之出入口與停車位間，應留設淨寬 75 cm以上之通道連接車道。其他法規另有規定者，並應符合其他法規之規定。

{立修理由}

為避免停車位阻礙人員通行或貨物搬運，因此明定居室或非居室面向室內停車位之出入口，應留設通道連接車道，以利通行，通道寬度參照本編第 33 條規定之樓梯最小淨寬及第 76 條規定之防火門最小寬度。

《函令劍掃》

◉依本編第 90 條第 1 款規定設置之避難通路範圍內，不得設置法定停車空間。（註：第 90 條第 1 款規定為：直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，應依下列規定：❶6 層以上，或建築物使用類組為 A、B、D、E、F、G 類及 H-1 組用途使用之樓地板面積合計超過 500 m^2 者，除其直通樓梯於避難層之出入口直接開向道路或避難用通路者外，應在避難層之適當位置，開設 2 處以上不同方向之出入口。其中至少一處應直接通向道路，其他各處可開向寬 1.5m 以上之避難通路，通路設有頂蓋者，其淨高不得小於 3m，並應接通道路。）

第 61 條（車道之寬度、坡度及曲線半徑）

車道之寬度、坡度及曲線半徑應依下列規定：

一、車道之寬度：

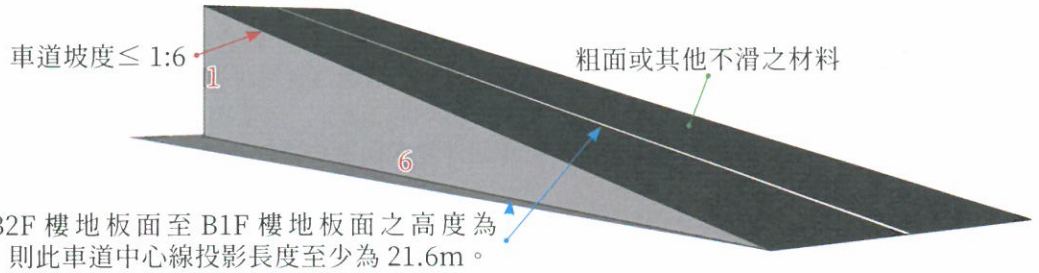
㈠單車道寬度應為 3.5m 以上。

㈡雙車道寬度應為 5.5m 以上。

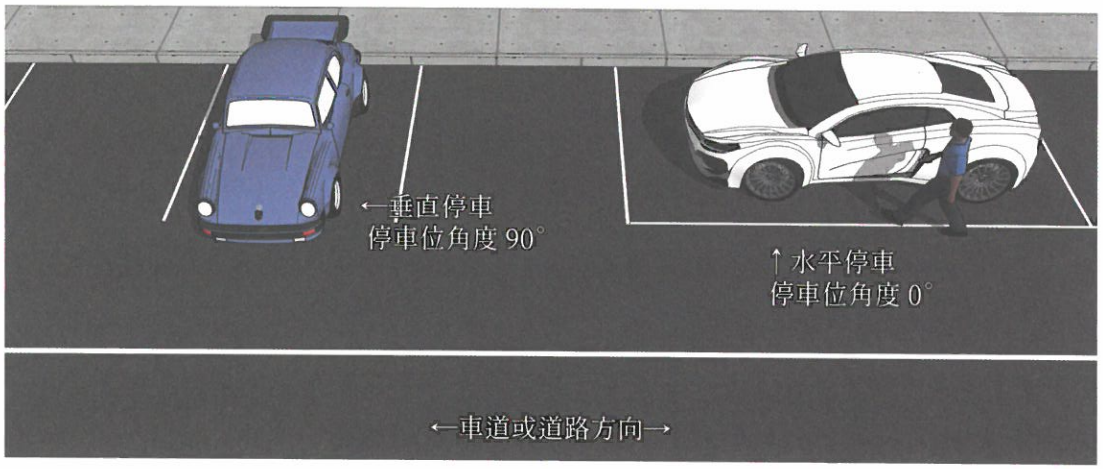
㈢停車位角度超過 60° 者，其停車位前方應留設深 6m，寬 5m 以上之空間。

二、車道坡度不得超過 1：6，其表面應用粗面或其他不滑之材料。

三、車道之內側曲線半徑應為 5m 以上。



註：假設 B2F 樓地板面至 B1F 樓地板面之高度為 3.6m，則此車道中心線投影長度至少為 21.6m。



《函令劍掃》

◉為避免車輛發生擦撞等安全因素於本條所定車道寬度範圍內設置路緣石等設施，如經當地主管建築機關認定不致縮減可供車輛通行之車道寬度者，尚無不許。

◉本條第 1 款第 3 目規定停車位角度超過 60° 者，其前方車道之寬度為 5m 以上，係指角度超過 60° 以上之停車位，車位前方應留設 5m 以上之空間 (含規定車道寬度)。車位前方空間所含之車道是否需平坦，尚無明文限制。惟如未平坦所涉及安全性及使用性疑慮，請直轄市、縣 (市) 政府主管建築機關會商交通主管機關核處。

◉設置懸吊式單層機械停車設備，如停放或搬運車輛過程須占用車道或本編第 61 條第 1 款第 3 目規定停車位前方深 5.5m、寬 5m 以上之空間範圍，已違反上述條文規定，防礙其他車輛進行，易肇致危險，自不得設置。

◉本條第 2 款規定「車道坡度不得超過 1/6」，其核算坡度之位置，以高程差與車道中心線投影於水平面長度之比不得超過 1/6 為認定標準。

◉為維護停車空間使用者人身安全並保持由人員駕駛階段之車道車流通暢，車道之內側曲線半徑應符合本條第 3 款規定，即車道之內側曲線半徑應為 5m 以上，不得以車道已設置汽車用迴轉盤為由而免依上述規定辦理。

◉車道之內側曲線半徑，為構成車道內側 (如為右轉，即指車道右側) 曲線之半徑大小，係描述車道之彎曲程度，並非平面上某點至某點之距離。

◉建築物停車空間為管制出入車輛或收取停車費用，得於車道範圍內設置停車管制設施。停車管制設施不得於車道轉彎處或坡道內，該設施範圍直線長度不得小於 6m，且設置後單車道淨寬度應達 2.35m 以上，雙車道淨寬度應達 4.7m 以上 (本編第 61 條第 1 款第 2 目規定雙車道寬度應為 5.5m 以上，臺北市政府交通局提供之停車管制設施寬度為 80 ㎝，故單車道淨寬：(5.5m-0.8m)/2=2.35m，雙車道淨寬 2.35m x 2=4.7m)，以維護安全。

◉建築基地位於農業區 (建地目) 建築規模達應設置停車空間者，其農路應依本條規定檢討車道寬度。上述「農路」之性質，係基地至建築線間之通路，與建築基地臨接依法定程序公告寬度之計畫道路，性質不同。建築基地臨接計畫道路寬度之限制，請依其他相關規定辦理。

第 62 條 (停車空間構造)

停車空間之構造應依下列規定：

一、停車空間及出入車道應有適當之鋪築。

二、停車空間設置戶外空氣之窗戶或開口，其有效通風面積不得小於該層供停車使用之樓地板面積 5% 或依規定設置機械通風設備。

三、供停車空間之樓層淨高，不得小於 2.1m。

四、停車空間應依用戶用電設備裝置規則預留供電動車輛充電有關設備與裝置之裝設空間，並便利行動不便者使用。

《立修理由》

配合行政院 106 年 12 月 8 日核定之「電動機車產業創新躍升計畫」及未來高齡社會人口使用需求，因此修正本條，增列第四款，自 108 年 7 月 1 日施行。

《函令劍掃》

◉本條第 2 款「5%」係該層有效通風面積與同層供停車使用樓地板面積之百分比。同樓層有不同使用用途之情形時，僅就供停車使用之樓地板面積予以計算，該樓地板面積包含車道、停車空間等樓地板面積。

◉全自動機械停車設備，雖汽車駛入機械停車設備後，存車人即將車輛熄火並退出裝置外，人員不隨機械停車設備移動，惟考量汽車駛入機械停車設備熄火前、汽車啟動駛離前仍有排放廢氣，及汽車漏油之風險，機械停車設備內仍有專業廠商進入維護保養或檢查機構定期檢查之需求，須維護其工作環境安全，全自動機械停車空間仍應依第 2 款檢討有效通風面積或設置機械通風設備。

◉本條第 3 款供停車空間之樓層淨高度，係指天花板高度或地板至梁底之高度，與本編第 1 條第 13 款之樓層高度不同，建築物樓層高度係指自室內地板面至其直上層地板面之高度。故停車空間之樓層淨高，無本編第 1 條第 13 款以平均高度方式認定之適用。

◉本條第 3 款規定，供停車空間之樓層淨高不得小於 2.1m，因此，汽車坡道入口高度，除其他法令另有規定，不得小於本款規定高度。

◉本條第 4 款規定之立法意旨，係要求建築物應「預留」供電動車輛充電相關設備及裝置之空間，並以能滿足未來建築物停車空間內所有車輛之充電需求為目的，因應未來電動車輛之充電需求。在電動車位數量及比例部分，如果直轄市、縣 (市) 政府依其地方環境需求已訂有相關規定，因為與建築技術規則本條文之立法目的有別，故有關建築物規劃之停車空間，自應符合建築技術規則及直轄市、縣 (市) 政府訂頒之相關規定辦理，倘對於執行細節或有相關繪製圖例之要求，直轄市、縣 (市) 政府可依其需求訂定相關執行原則辦理。有關充電設備之規定，經濟部訂頒之用戶用電設備裝置規則第 6 章第 5 節「電動車輛充電系統」已有明文。